



# INFORME

## AUDIENCIAS EN LA JEP Y FALTA DE GARANTÍAS JUDICIALES

COMPARECIENTES MIEMBROS DE LA  
FUERZA PÚBLICA



SEPT 29 DE 2025

@hijosdelosheroescol



# **AUDIENCIAS EN LA JEP Y FALTA DE GARANTÍAS JUDICIALES: INFORME EJECUTIVO SOBRE EL ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE AUDIENCIAS**

## **1. Propósito**

Este informe tiene como objetivo analizar de forma crítica la manera en que se han desarrollado audiencias públicas en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en las que participaron comparecientes pertenecientes a la Fuerza Pública, con el fin de verificar la aplicación de los derechos fundamentales y las garantías judiciales. Se centra en seis escenarios representativos: las audiencias de versión libre del general Jesús Armando Arias Cabrales, el general Iván Ramírez Quintero, el general Mario Montoya Uribe, el general Marcos Evangelista Pinto, además de la audiencia pública de reconocimiento y verdad de algunos comparecientes en el subcaso Costa Caribe y la audiencia de observaciones a las versiones del grupo AFEUR (Agrupación de Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas) de Antioquia.

A través de una revisión exhaustiva de algunas de las audiencias (dispuestas en Youtube documentalmente), se identificaron momentos críticos en los que se quebrantó el debido proceso, el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a la contradicción de la prueba, el derecho de defensa técnica y material, así como garantías del derecho internacional de los derechos humanos.

Adicionalmente, el documento incluye anotaciones y comentarios sobre situaciones que inciden en la solemnidad y la estabilidad de las audiencias de la Jurisdicción Especial para la Paz, así como en la labor de la magistratura. Estas observaciones —técnicas y propositivas— buscan señalar ajustes de protocolo, logística, conducción y garantía de derechos, que contribuyan a preservar la dignidad de las partes y a fortalecer la confianza pública en la justicia transicional.

## **2. Metodología y registro**

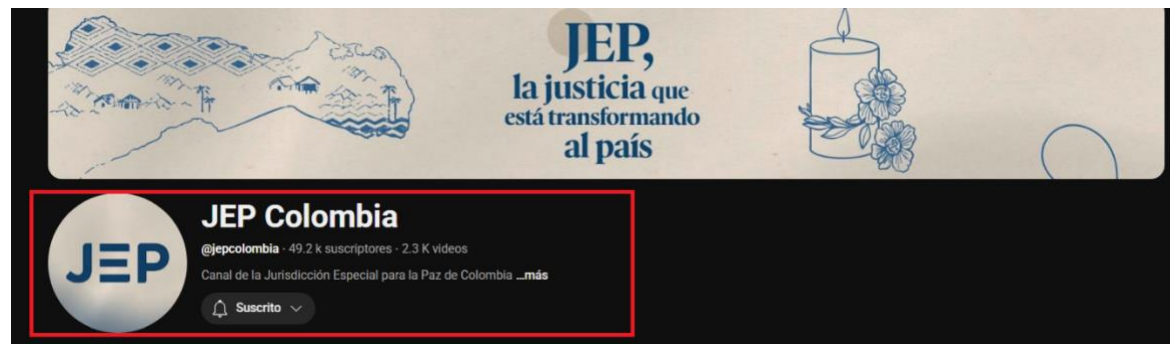
Se construyó, desde cero, una matriz estructurada con alrededor de 180 registros de audiencias judiciales celebradas entre 2018 y 2024, en el marco de distintos macrocasos adelantados por la JEP, en especial el macrocaso 03 y el macrocaso 06. En dicha matriz se codificaron los siguientes elementos: Macrocaso / Subcaso / Fecha de audiencia / Tipo de audiencia o diligencia / Link / Minuto de la vulneración / Derecho interno vulnerado / Tipo de vulneración / Norma internacional vulnerada / Compareciente afectado o comparecientes participantes / Hecho evidenciado / Análisis crítico. Este insumo permitió mapear patrones comunes de afectación a los derechos de los comparecientes militares, generando un análisis cualitativo transversal.

En esta investigación, el muestreo aplicado fue útil en cuanto técnica metodológica que permite seleccionar un subconjunto representativo de un conjunto más amplio (de las audiencias en general, las que particularmente se han dispuesto), con el fin de analizarlas a profundidad y extraer conclusiones que puedan ser generales a todas las demás.

Este muestreo usó el modo no probabilístico; obedece a la selección de criterios deliberados, como lo son las vulneraciones de derechos humanos a miembros de la Fuerza Pública. Su utilidad radica en hacer accesible y observable el análisis de grandes volúmenes de información, optimizando recursos sin comprometer la validez de la investigación. En este caso, el muestreo se aplicó para elegir de manera estratégica aquellas audiencias que, por su contenido, exposición o contexto, permiten evidenciar con

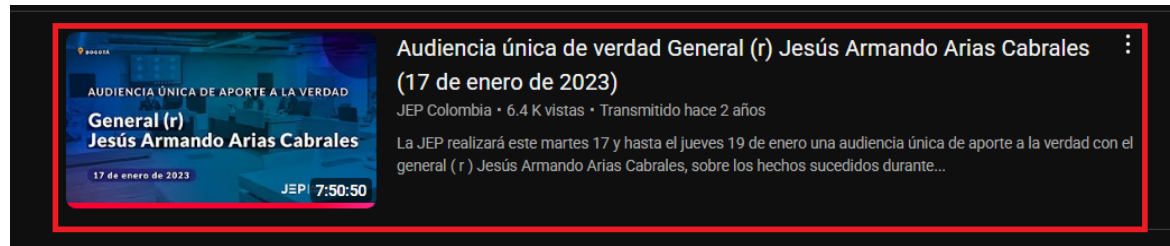
claridad patrones de afectación a los derechos fundamentales de los comparecientes pertenecientes a la Fuerza Pública.

La matriz fue diligenciada de la siguiente manera: en primera instancia, se elige una de las audiencias dispuestas en el canal de Youtube de la Jurisdicción, por lo cual lo primero es dirigirse a su perfil principal, que es @jepcolombia.



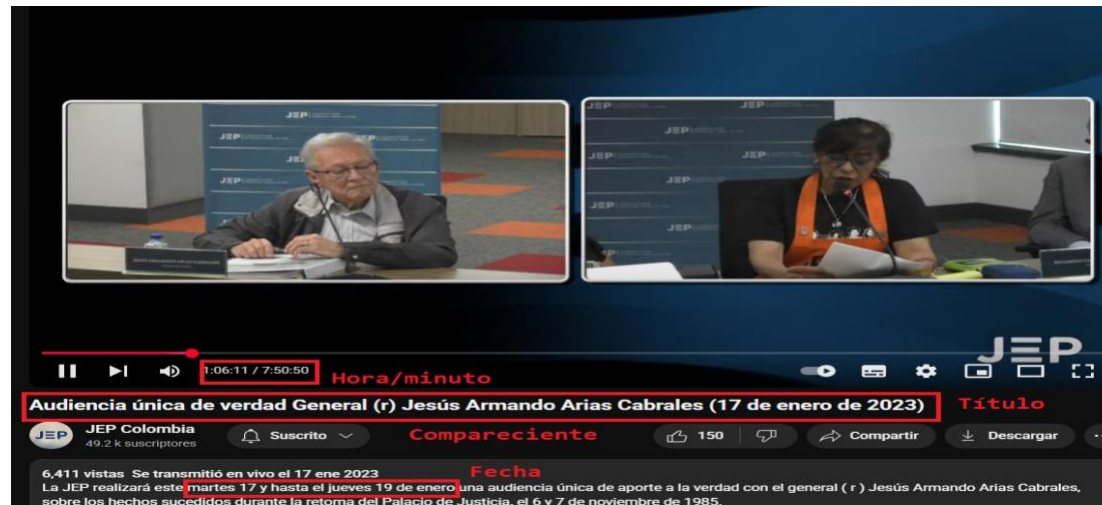
Fuente: Canal de YouTube de la JEP

Se selecciona un video que tenga que ver con la audiencia pretendida y de él se extraen la fecha, el tipo de diligencia, el minuto de la vulneración, la norma de derecho interno e internacional vulnerada, el tipo de vulneración (procesal, material, discursiva, institucional), quién es el compareciente afectado, el hecho propiamente evidenciado, un análisis crítico respecto al mismo y el link que lleva a dicha audiencia. Por ejemplo, se seleccionará la audiencia del general (r) Jesús Armando Arias Cabrales:



Fuente: Canal de YouTube de la JEP

Se selecciona la misma y, después de un análisis exhaustivo, se consigna de la siguiente manera, considerando: la fecha, el compareciente, el minuto en que se presentó la vulneración y demás factores:



Fuente: Canal de YouTube de la JEP

Ejemplo de la forma en la que se diligencia la matriz en Excel, consignando cada dato dispuesto en su respectiva columna:

| Macrocaso | Subcaso                        | Fecha de audiencia | Tipo audiencia/diligencia                                          | Link                                                                                                  | Minuto/párrafo | Derecho interno vulnerado | Tipo de Vulneración   | Norma Internacional vulnerada                                                                                                                                                                                                                         | Compareciente afectado o compareciente participante | Hecho evidenciado                                                                                                                                                          | Análisis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N.A       | Retoma del Palacio de Justicia | 17/01/2023         | Audiencia única de verdad General (r) Jesús Armando Arias Cabrales | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=pb80GenUcdQ">https://www.youtube.com/watch?v=pb80GenUcdQ</a> | 1:10:58        | Debido proceso (29 CN)    | Preguntas prohibidas. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. | Jesús Armando Arias Cabrales                        | La víctima aludida hace la pregunta improcedente y concluyente al compareciente de si es cristiano, respondiendo enseguida con argumentos morales fruto de dicha pregunta. | La participación de las víctimas también debe darse en el marco del debido proceso. Es reprochable que la magistratura permita preguntas e intervenciones improcedentes, con un contenido moral y religioso, que se sale por completo del tema de la audiencia. El proceso dialógico, tal y como la magistratura lo ha llevado, se ha convertido en un espacio propicio para la constante vulneración de garantías judiciales. |

Fuente: Elaboración propia

No obstante, se tuvo en cuenta una excepción. Para las audiencias referentes a los comparecientes de la Agrupación de Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas (AFEUR), la consideración de la vulneración es distinta. Esto, por cuanto a quienes comparecían en este Subcaso, es decir, los miembros de la AFEUR, se les permitió incurrir en violaciones de garantías y derechos respecto de comparecientes de este Subcaso que no estaban presentes. Esto generó, inclusive, reacciones notorias e imperativas por parte de la Procuraduría General de la Nación respecto al testimonio otorgado. La misma actitud de incredulidad fue adoptada por las víctimas e inclusive por el mismo magistrado, que terminó exhortándoles. El énfasis, entonces, va dirigido al modo en cómo el juez de turno permite ciertas actuaciones de los comparecientes presentes que terminan por generar una vulneración a garantías de aquellos comparecientes ausentes mencionados (derecho a la defensa y a la contradicción), siendo la magistratura la responsable de no permitir esas actuaciones y de corregirlas durante el desarrollo de la audiencia.

Cabe del mismo modo mencionar que, algunos comentarios, a pesar de que no constituyen propiamente vulneraciones, podrían llegar a ser percibidos como desfavorables o poco convenientes para los comparecientes, razón por la cual resulta pertinente dejarlos señalados para efectos de control y análisis.

En cuanto al señalamiento sobre el minuto en la matriz, debe precisarse que lo indicado ocurre alrededor de ese momento específico, dejando claro que la referencia temporal es aproximada y no exacta, con el fin de garantizar mayor fidelidad en la descripción del registro. Frente al hecho evidenciado y su análisis, se exhorta al lector a buscar y ver el momento de la audiencia referido, para una mayor comprensión de lo consignado en la matriz y el motivo por la cual resulta problemático.



### **3. Audiencias y conclusiones particulares**

#### **3.1. Versión voluntaria General (r) Mario Montoya 13/9/2018**

A continuación se presentarán algunos ejemplos relevantes de la totalidad de los hallazgos sobre vulneración a garantías judiciales y de derechos fundamentales en la audiencia seleccionada del general (r) Mario Montoya.



Fuente fotos: Canal de YouTube de la JEP



| Macrocaso                                                                                                              | Subcaso   | Fecha de audiencia | Tipo audiencia/diligencia                    | Link                                                                                                                        | Minuto | Derecho interno vulnerado | Tipo de Vulneración                                                                          | Norma Internacional vulnerada                                                                                                                                                                                                                                                                    | Compareciente afectado o compareciente participante | Hecho evidenciado                                                                                                                                                | Análisis                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03 - Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. 'Falsos positivos' | Antioquia | 13/09/2018         | Versión voluntaria General (R) Mario Montoya | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=0-CbJeIWHts&amp;t=668s">https://www.youtube.com/watch?v=0-CbJeIWHts&amp;t=668s</a> | 8:13   | Debido proceso (29 CN)    | Vulneración al derecho a la defensa legítima.                                                | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia.                                            | Mario Montoya                                       | Observación del magistrado al inicio, diciendo que "no habrán entendido las etapas", haciendo énfasis en que cada proceso, sea dialógico o no, tiene su momento. | Acá parece que hacen uso del concepto sombrilla de proceso dialógico para reducir la rigurosidad de un proceso que de todas maneras es un proceso penal y tiene unos principios constitucionales que se deben respetar.               |
| 03 - Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. 'Falsos positivos' | Antioquia | 13/09/2018         | Versión voluntaria General (R) Mario Montoya | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=0-CbJeIWHts&amp;t=668s">https://www.youtube.com/watch?v=0-CbJeIWHts&amp;t=668s</a> | 15:41  | Debido proceso (29 CN)    | Vulneración a la presunción de inocencia.                                                    | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 2 / Art. 11. Declaración Universal de los DDHH / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia | Mario Montoya                                       | La Secretaria Ejecutiva menciona el contexto de la operación Orión como una "época de terror" en la narración oficial.                                           | No pueden usarse adjetivos categóricos para describir los actuantes de alguna de las partes, lo mismo da cuenta de un juicio a priori y viola la presunción de inocencia. Las operaciones militares gozan de presunción de legalidad. |
| 03 - Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. 'Falsos positivos' | Antioquia | 13/09/2018         | Versión voluntaria General (R) Mario Montoya | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=0-CbJeIWHts&amp;t=668s">https://www.youtube.com/watch?v=0-CbJeIWHts&amp;t=668s</a> | 23:32  | Debido proceso (29 CN)    | Vulneración al derecho de contradicción de la prueba, diferente a contrainterrogar testigos. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia.                                            | Mario Montoya                                       | Se habla de "denuncias públicas hechas por los medios de comunicación como El Espectador".                                                                       | No son los medios los dispuestos a juzgar, sino los jueces. Además, ¿Cuál es la cadena de custodia de esas comunicaciones que ha sustraído la JEP de dichos medios? También hay que considerar                                        |

|                                                                                                                        |           |            |                                              |                                                                                                                             |         |                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                        |           |            |                                              |                                                                                                                             |         |                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                               | que una denuncia no quiere decir que sea verdadera.                                                                                                                                                                                                       |
| 03 - Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. 'Falsos positivos' | Antioquia | 13/09/2018 | Versión voluntaria General (R) Mario Montoya | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=0-CbJelWHts&amp;t=668s">https://www.youtube.com/watch?v=0-CbJelWHts&amp;t=668s</a> | 3:04:02 | Debido proceso (29 CN) | Vulneración al derecho a la defensa legítima.       | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia.                                              | Mario Montoya | El apoderado de víctimas que toma la palabra hace un recuento de cómo para él, bajo sus suposiciones, una víctima puede ser determinada como tal.             | Todo lo dispuesto respecto a definiciones, nociones y conceptos está estipulado en la ley y no debería tener otros intérpretes o voceros diferentes a los magistrados.                                                                                    |
| 03 - Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. 'Falsos positivos' | Antioquia | 13/09/2018 | Versión voluntaria General (R) Mario Montoya | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=0-CbJelWHts&amp;t=668s">https://www.youtube.com/watch?v=0-CbJelWHts&amp;t=668s</a> | 3:16:01 | Debido proceso (29 CN) | Negar un tiempo razonable para estudiar una prueba. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 10. Declaración Universal de los DDHH / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. | Mario Montoya | El apoderado de la víctima pide que sea en esa sesión la que se le reconozca personería jurídica, aduciendo "excesivo ritualismo" a lo largo de la audiencia. | Es precisamente ese ritualismo lo que no permitiría ser tomadas dichas declaraciones. Es preciso ese mismo ritualismo el que le permitió al abogado esgrimir sus ideas, que por infructuosas buscaron un momento inclusive viendo terminada la audiencia. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Esto viola el debido proceso. |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|

Fuente: Elaboración propia

De las anteriores vulneraciones puede extraerse, entre otras, que:

- Se evidencia el uso de lenguaje categórico (p.e. “época de terror”) por parte de funcionarios de la JEP, lo cual viola el principio de presunción de inocencia. El uso de expresiones como “época de terror” por parte de la Secretaría Ejecutiva, no solo desdibuja la neutralidad judicial, sino que instala una presunción de culpabilidad que convierte la audiencia en un ejercicio de validación pública del prejuicio, más que en un espacio de administración de justicia.
- Se permite un espacio a la utilización de fuentes no judiciales, como los medios de comunicación, para presentarlas como pruebas fidedignas. Lo anterior debilita las garantías de un juicio imparcial, especialmente porque no se va a la fuente primaria de información, sino que se tiene por cierto lo dicho en titulares de prensa. Cabe recordar que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Penal ha establecido que las notas de prensa *“no tienen aptitud probatoria por sí mismas”* y *“no tienen la capacidad de dar por demostrado los hechos que dan cuenta”* (Decisión AEP 008 de 2024). Lo propio esgrimió la Sala al dar cuenta que *“las notas de prensa no es posible atribuirles por sí solas una infalibilidad de los acontecimientos divulgados y su validez depende de la relación con los demás elementos de prueba, al punto que sin la concurrencia de otras pruebas no tienen ningún valor para atribuir responsabilidad penal”* (Decisión AP 2205 de 2014). Más recientemente, la misma Corte ha insistido en que las mismas *“como medio probatorio no tienen por sí solas la entidad suficiente para probar, judicialmente la existencia o veracidad de los hechos que narran, pues su aducción sólo prueba su publicación, más no la certeza de su contenido”* (providencia AP 2422 de 2025).

También el Consejo de Estado ha reiterado la misma tesis respecto a las notas de prensa, al afirmar que: *“no configura medio*



*probatorio alguno de lo debatido en el proceso, pues tan sólo constituyen la versión de quien escribe, que a su vez la recibió de otro desconocido para el proceso”* (Sentencia del 18 de enero de 2012, radicado 21196. Reiterando lo señalado en Sentencias de 27 de junio de 1996, Exp. 9255; de 18 de septiembre de 1997, Exp.10230; de 25 de enero de 2001, Exp. 3122; de 16 de enero de 2001, Exp. ACU-1753; de 1 de marzo de 2006, Exp.16587).

- Se utiliza la noción de “proceso dialógico” para disminuir garantías constitucionales del proceso penal ordinario. Esto refleja una ambigüedad conceptual que genera inseguridad jurídica y termina desnaturalizando la finalidad de la justicia transicional al no equilibrar adecuadamente los derechos de los comparecientes y de las víctimas. La justicia transicional no puede convertirse en la excusa para la violación de las garantías judiciales.
- La figura del apoderado de víctimas hace un desplazamiento discursivo directo hacia una función que desborda sus límites procesales, convirtiéndose en vocero moral o cuasi judicial, dejando por fuera el derecho. Esta extralimitación, que además es tolerada por el tribunal, no solo vulnera el principio de legalidad, sino que configura un desequilibrio estructural en la audiencia, en el sentido en que la autoridad de interpretación jurídica se difumina, dejando el terreno abierto a relatos unilaterales que se pretenden presentar como verdad procesal sin contrastarlos, atentando así contra la imparcialidad misma del juicio.
- La consideración de la personería jurídica en la misma audiencia por parte de la representación de las víctimas, bajo el pretexto de evitar un “ritualismo excesivo”, delata una profunda contradicción en el modelo procesal de la JEP. Mientras se invoca flexibilidad para justificar vulneraciones a los comparecientes, se exige un formalismo categórico para su sometimiento. Este doble rasero

evidencia una lógica de poder encubierta, que sacrifica el principio de contradicción y defensa en nombre de una “eficacia simbólica”, sin darse cuenta que ello se traduce en el desconocimiento de garantías mínimas constitucionales e internacionales a quienes están siendo procesados, perdiéndose así toda legitimidad jurídica.

### **3.2. Versión de BG Marcos Evangelista Pinto Lizarazo 13/6/2021.**

A continuación se presentarán algunos ejemplos relevantes de la totalidad de los hallazgos sobre vulneración a garantías judiciales y de derechos fundamentales en la audiencia seleccionada del brigadier general Marcos Evangelista Pinto Lizarazo.



Fuente fotos: Canal de YouTube de la JEP

| Macrocaso                                                                                                              | Subcaso | Fecha de audiencia | Tipo audiencia/diligencia                    | Link                                                                                                                        | Minuto  | Derecho interno vulnerado | Tipo de Vulneración                       | Norma Internacional vulnerada                                                                                                                                                                                                                                                                     | Compareciente afectado o compareciente participante | Hecho evidenciado                                                                                                                                                                     | Análisis                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03 - Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. 'Falsos positivos' | Huila   | 13/06/2021         | Versión de Marcos Evangelista Pinto Lizarazo | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=cURdB5bcA3g&amp;t=135s">https://www.youtube.com/watch?v=cURdB5bcA3g&amp;t=135s</a> | 1:03:08 | Debido proceso (29 CN)    | Vulneración a la presunción de inocencia. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 2 / Art. 11. Declaración Universal de los DDHH / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. | Marcos Evangelista Pinto Lizarazo                   | El procurador refiere que se vale de una respuesta del compareciente "que pudo haber sido malinterpretada", la que decía que "la orden de operaciones podían tener órdenes ilegales". | Sea el magistrado, sea el procurador, o cualquier persona que pregunte al compareciente, debe hacerlo cuidando sus palabras so pena de no influir con su declaración en el caso mismo. |
| 03 - Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. 'Falsos positivos' | Huila   | 13/06/2021         | Versión de Marcos Evangelista Pinto Lizarazo | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=cURdB5bcA3g&amp;t=135s">https://www.youtube.com/watch?v=cURdB5bcA3g&amp;t=135s</a> | 1:26:27 | Debido proceso (29 CN)    | Otra vulneración                          | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia.                                             | Marcos Evangelista Pinto Lizarazo                   | Falta de atención en la audiencia. El magistrado Ramelli mira el celular recurrentemente, lo que hace que las preguntas deban ser formuladas por el magistrado auxiliar Martínez.     | Esta no es la actitud que se espera de un magistrado, mucho menos cuando se está en la selección de preguntas y narración de datos, en la cual se le ve disperso.                      |
| 03 - Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. 'Falsos positivos' | Huila   | 13/06/2021         | Versión de Marcos Evangelista Pinto Lizarazo | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=cURdB5bcA3g&amp;t=135s">https://www.youtube.com/watch?v=cURdB5bcA3g&amp;t=135s</a> | 1:54:37 | Debido proceso (29 CN)    | Preguntas prohibidas.                     | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia.                                             | Marcos Evangelista Pinto Lizarazo                   | El magistrado Ramelli pregunta por una orden de operaciones que el compareciente no podía vislumbrar, puesto que, como demostró, se encontraba en vacaciones.                         | En muchos momentos tiene el compareciente que resaltar que hubo hechos en los cuales no pudo estar presente por encontrarse en el exterior. Aún así, la magistratura insiste.          |

|                                                                                                                        |       |            |                                              |                                                                                                                             |         |                        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03 - Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. 'Falsos positivos' | Huila | 13/06/2021 | Versión de Marcos Evangelista Pinto Lizarazo | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=cURdB5bcA3g&amp;t=135s">https://www.youtube.com/watch?v=cURdB5bcA3g&amp;t=135s</a> | 2:09:27 | Debido proceso (29 CN) | Preguntas prohibidas. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. | Marcos Evangelista Pinto Lizarazo | El magistrado Ramelli, después de escenificar una situación y expresar que en el caso: "básicamente acabaron con toda la familia" (situación de una unidad militar que el general ya había mencionado, no era orgánica de la unidad en la que él se encontraba), le pregunta al compareciente que qué tiene que decir sobre eso o "si tiene algún comentario sobre ese tipo de actividades". | El magistrado hace una pregunta capciosa, señalando la responsabilidad de unos hechos que no eran de una unidad relacionada con el general (hecho que ya había aclarado el general en preguntas anteriores) y luego lo cuestiona sobre si tiene algún comentario al respecto. Violación al debido proceso. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                                                                                                                        |       |            |                                              |                                                                                                                             |         |                        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03 - Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. 'Falsos positivos' | Huila | 13/06/2021 | Versión de Marcos Evangelista Pinto Lizarazo | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=cURdB5bcA3g&amp;t=135s">https://www.youtube.com/watch?v=cURdB5bcA3g&amp;t=135s</a> | 4:16:53 | Debido proceso (29 CN) | Preguntas prohibidas. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. | Marcos Evangelista Pinto Lizarazo | El magistrado auxiliar Martínez pone palabras en la boca del compareciente, refiriendo que él había mencionado que el Sargento Rodríguez había tenido conductas inadecuadas. | El compareciente se defiende diciendo que su método de actuar conforme a las denuncias era en primer momento hablar personalmente con el implicado, de modo que no pudiera prejuzgarse una acción como mala o buena sin su conocimiento. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Fuente: Elaboración propia

De las anteriores vulneraciones puede extraerse, entre otras, que:

- Se vislumbra el uso incorrecto del grado del compareciente por parte del magistrado y su distracción evidente (como revisar el celular durante la diligencia), comprometiendo con dichos actos la percepción de imparcialidad, seriedad y respeto institucional que debe observarse en un procedimiento judicial, especialmente en una jurisdicción como la JEP.
- Las preguntas capciosas, planteadas por la magistratura, intentan inducir al compareciente a autoincriminarse.
- Otras preguntas prohibidas, también planteadas por la magistratura, como las sugestivas, implican presunciones e introducción de hechos no reconocidos por el compareciente. Incluso, expectativas de que tuviese conocimiento de hechos que era materialmente imposible que conociera (por estar en vacaciones, por ejemplo). Esto constituye una violación al debido proceso y al derecho a una defensa basada en hechos propios y conocidos.
- Sumado a lo anterior, también se pueden evidenciar preguntas reiterativas e impertinentes. Las preguntas reiterativas son acerca de temas que el compareciente deja claro, no tiene información al respecto o no podía conocer. Las preguntas impertinentes, por su parte, no guardan relación con los hechos jurídicamente relevantes o son inútiles para indagar sobre la conducta delictiva que se discute en la audiencia. Por ejemplo, se le pregunta al compareciente por los problemas de alcohol de un suboficial y las posibles fiestas con otros subalternos.
- Es importante resaltar que la Procuraduría, como parte de sus funciones, tiene el deber de salvaguardar los derechos y las garantías judiciales del compareciente. A pesar de ello y de las vulneraciones en la audiencia, la Procuraduría adoptó una postura



pasiva frente al mencionado deber y se limitó a ser un actor más que preguntaba al compareciente.

### **3.3. Audiencia Pública de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad Costa Caribe 18/7/2022.**

A continuación se presentarán algunos ejemplos relevantes de la totalidad de los hallazgos sobre vulneración a garantías judiciales y de derechos fundamentales en la audiencia seleccionada de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad en el Subcaso Costa Caribe.



Fuente fotos: Canal de YouTube de la JEP

| Macrocaso                                                                                                              | Subcaso      | Fecha de audiencia | Tipo audiencia/diligencia                                                    | Link                                                                                                                                                                                                                  | Minuto      | Derecho interno vulnerado | Tipo de Vulneración                       | Norma Internacional vulnerada                                                                                                                                                                                                                                                                    | Compareciente afectado o compareciente participante | Hecho evidenciado                                                                                                                                                           | Análisis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03 - Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. 'Falsos positivos' | Costa Caribe | 18/07/2022         | Audiencia Pública de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad Costa Caribe | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=156xO5x9j3Y&amp;list=PLbtégW3d3L4ljZw5ZdFqDEr3H8x3dZ_sh&amp;index=1">https://www.youtube.com/watch?v=156xO5x9j3Y&amp;list=PLbtégW3d3L4ljZw5ZdFqDEr3H8x3dZ_sh&amp;index=1</a> | 17:40-22:45 | Debido proceso (29 CN)    | Vulneración a la presunción de inocencia. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 2 / Art. 11. Declaración Universal de los DDHH / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia | Todos                                               | Antes de dar inicio formal a la audiencia, se da cabida a que las víctimas presenten en el recinto pancartas con nombres y fotos, las cuales son enfocadas por las cámaras. | Esto podría verse como una vulneración a la presunción de inocencia, porque se está exponiendo públicamente a los comparecientes quienes aún se encuentran en juicio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 03 - Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. 'Falsos positivos' | Costa Caribe | 18/07/2022         | Audiencia Pública de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad Costa Caribe | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=156xO5x9j3Y&amp;list=PLbtégW3d3L4ljZw5ZdFqDEr3H8x3dZ_sh&amp;index=1">https://www.youtube.com/watch?v=156xO5x9j3Y&amp;list=PLbtégW3d3L4ljZw5ZdFqDEr3H8x3dZ_sh&amp;index=1</a> | 27:45       | Debido proceso (29 CN)    | Vulneración a la presunción de inocencia. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 2 / Art. 11. Declaración Universal de los DDHH / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia | Todos                                               | El presidente de la JEP se refiere a los comparecientes como seres que se encuentran y encontraron 'extraviados moralmente'                                                 | Las palabras del presidente de la JEP deberían ser una muestra de la diáfana imparcialidad del sistema. Al referir en términos morales o en cualquier manifestación que implique un juicio, está abandonando de su compromiso de justicia para dar cabida al de la subjetividad.                                                                                                                                                                                         |
| 03 - Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. 'Falsos positivos' | Costa Caribe | 18/07/2022         | Audiencia Pública de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad Costa Caribe | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=156xO5x9j3Y&amp;list=PLbtégW3d3L4ljZw5ZdFqDEr3H8x3dZ_sh&amp;index=1">https://www.youtube.com/watch?v=156xO5x9j3Y&amp;list=PLbtégW3d3L4ljZw5ZdFqDEr3H8x3dZ_sh&amp;index=1</a> | 2:35:18     | Debido proceso (29 CN)    | Vulneración a la presunción de inocencia. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 2 / Art. 11. Declaración Universal de los DDHH / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia | Todos                                               | Mientras el procurador hablaba, se enfocaba con la cámara a las pancartas de las víctimas donde aparece el mensaje: ¿Quién dio la orden?                                    | Es parte del debido proceso que el escenario judicial respete la transparencia propia y necesaria para el desarrollo de las audiencias. Mucho más si en la representación enfocada se pone de entre dicho la inocencia de los comparecientes. Estas imágenes son violatorias del principio de presunción de inocencia, pues muestran comparecientes que ni siquiera se encuentran en la audiencia y que no han aceptado responsabilidad, ni han sido vencidos en juicio. |

|                                                                                                                        |              |            |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |         |                        |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03 - Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. 'Falsos positivos' | Costa Caribe | 18/07/2022 | Audiencia Pública de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad Costa Caribe | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=156xO5x9j3Y&amp;list=PLbttegW3d3L4ljZw5ZdFqDEr3H8x3dZ_sh&amp;index=1">https://www.youtube.com/watch?v=156xO5x9j3Y&amp;list=PLbttegW3d3L4ljZw5ZdFqDEr3H8x3dZ_sh&amp;index=1</a> | 3:45:27 | Debido proceso (29 CN) | Otra vulneración                                              | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 2 / Art. 11. Declaración Universal de los DDHH / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia | Todos | El magistrado Alejandro Ramelli 'agradece' por el símbolo recibido y da cuenta que las víctimas han tenido que luchar contra el sistema, la institucionalidad y los servidores públicos que no entienden 'su función institucional'. | No es del todo oportuno que un servidor judicial se encuentre dentro de sus funciones criticando al mismo sistema que en cierto sentido compone. Del mismo modo, no caben las declaraciones a favor hacia una parte del proceso dentro lo que se determinaría como un juicio justo. Los magistrados no pueden hacer activismo judicial. |
| 03 - Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. 'Falsos positivos' | Costa Caribe | 18/07/2022 | Audiencia Pública de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad Costa Caribe | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=156xO5x9j3Y&amp;list=PLbttegW3d3L4ljZw5ZdFqDEr3H8x3dZ_sh&amp;index=1">https://www.youtube.com/watch?v=156xO5x9j3Y&amp;list=PLbttegW3d3L4ljZw5ZdFqDEr3H8x3dZ_sh&amp;index=1</a> | 3:48:27 | Debido proceso (29 CN) | Evidencia de falta de imparcialidad hacia los comparecientes. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 2 / Art. 11. Declaración Universal de los DDHH / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia | Todos | El magistrado Alejandro Ramelli refiere a las víctimas a que 'no se guarden nada' pues ellas 'no le deben nada a nadie'.                                                                                                             | De nuevo, un servidor de la rama judicial que en sus facultades incita a una de las partes a que haga una declaración en desmedro de otra de las partes presentes. Debe de ser considerado de suma gravedad que las opiniones de un magistrado sean expuestas en plena audiencia.                                                       |

Fuente: Elaboración propia

De las anteriores vulneraciones puede extraerse, entre otras, que:

- Ontológicamente, el uso de lenguaje que prejuzga (“extraviados moralmente”), la exposición pública de imágenes de víctimas antes del juicio, y la transmisión de mensajes como “¿Quién dio la orden?”, constituyen acciones que afectan la presunción de inocencia. Lo anterior, especialmente considerando que quien transmite las audiencias es el propio equipo de la JEP y no terceros o medios de comunicación externos a la Jurisdicción. Estas prácticas introducen sesgos antes de que exista una decisión judicial formal, que hasta el momento no hay.
- Las conductas como las expresiones del magistrado Ramelli incitando a las víctimas a “no guardarse nada” y validando sus declaraciones públicamente, indican un trato parcializado a favor de una parte y en contra de otra. Esto contradice los principios de imparcialidad y objetividad que debe regir la actuación de los jueces.
- El solicitar y ejecutar actos simbólicos como minutos de silencio en medio de la audiencia, con participación de magistrados, sugiere que el juicio se ve afectado por factores extraprocesales y mediáticos, como se ha reiterado. El hecho de que se trate de un sistema de justicia transicional, de ninguna manera puede traducirse en que quien va a proferir la decisión, quien va a juzgar, pueda participar de actos que pueden comprometer la imparcialidad. Esto erosiona la neutralidad del entorno judicial y puede invalidar garantías básicas del debido proceso. El uso escénico del dolor —mediante la exhibición anticipada de imágenes, minutos de silencio institucionalizados y apelaciones emotivas dirigidas a las víctimas— transforma la audiencia en una liturgia política más que en un acto de justicia.

- Al convocar el magistrado a las víctimas a “no guardarse nada” actúa no como un árbitro imparcial sino como una parte del proceso, dispuesta a amplificar una sola voz: la del relato hegemónico. No hay aquí equilibrio de partes, sino una inversión estructural del proceso: el juez toma partido, la víctima es elevada a testigo absoluto, y el compareciente es vaciado de presunción. Este desequilibrio, más que un error procedimental, es un síntoma de ruptura institucional.

### **3.4. Versión del General (r) Iván Ramírez Quintero — 12/8/2022.**

A continuación se presentarán algunos ejemplos relevantes de la totalidad de los hallazgos sobre vulneración a garantías judiciales y de derechos fundamentales en la audiencia seleccionada del general Iván Ramírez Quintero.



Fuente fotos: Canal de YouTube de la JEP

| Macrocaso                                                | Subcaso | Fecha de audiencia | Tipo audiencia/diligencia        | Link                                                                                                                          | Minuto  | Derecho interno vulnerado | Tipo de Vulneración                       | Norma Internacional vulnerada                                                                                                                                                                                                                         | Compareciente afectado o compareciente participante | Hecho evidenciado                                                                                                                                                                                                                                       | Análisis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------|---------|--------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 06 -<br>Victimización de miembros de la Unión Patriótica | N/A     | 12/08/2022         | Versión de Iván Ramírez Quintero | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=eLUxG6KNJoc">https://www.youtube.com/watch?v=eLUxG6KNJoc</a>                         | 50:40   | Debido proceso (29 CN)    | Vulneración al derecho a guardar silencio | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general Nº 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. | Iván Ramírez Quintero                               | El magistrado Salazar hace hincapié en que en la JEP, por ser un proceso dialógico, NO HABÍA/NO EXISTE el derecho a guardar silencio, sino que ello era una alternativa que podía tomar el compareciente, mas que ello podría acarrearle consecuencias. | Esta es una violación graves a varias normas internacionales, entre ellas: Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general Nº 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. |
| 06 -<br>Victimización de miembros de la Unión Patriótica | N/A     | 12/08/2022         | Versión de Iván Ramírez Quintero | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=eLUxG6KNJoc">https://www.youtube.com/watch?v=eLUxG6KNJoc</a>                         | 52:00   | Debido proceso (29 CN)    | Vulneración a la presunción de inocencia. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general Nº 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. | Iván Ramírez Quintero                               | Dice el magistrado Salazar que el deber ante el sistema y ante la sociedad del compareciente es el de dar la verdad, y así contribuir a la sociedad y poder mantenerse en el sistema.                                                                   | En la sección de las presentaciones, no puede el magistrado dar un juicio a priori de la situación en cuestión, mucho menos, puede sociológicamente establecer que es un deber de quien ante el se pone decir lo que él considera bueno y de ese modo establecer una verdad.                                                     |
| 06 -<br>Victimización de miembros de la Unión Patriótica | N/A     | 12/08/2022         | Versión de Iván Ramírez Quintero | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=eLUxG6KNJoc">https://www.youtube.com/watch?v=eLUxG6KNJoc</a>                         | 4:07:41 | Debido proceso (29 CN)    | Preguntas prohibidas.                     | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general Nº 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. | Iván Ramírez Quintero                               | Pregunta el magistrado Salazar: ¿Supo algo usted de las bombas que fueron colocadas en la sede del partido Comunista? El compareciente responde, el abogado le hace señas y el magistrado le dice al defensor que lo deje continuar la respuesta.       | Pregunta compleja. Por medio de muchas concatenaciones de hechos, el magistrado formula una pregunta que pide al compareciente responda asertivamente.                                                                                                                                                                           |
| 06 -<br>Victimización de miembros de la Unión Patriótica | N/A     | 19/08/2022         | Versión de Iván Ramírez Quintero | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=1CZi-khXGTw&amp;t=1160s">https://www.youtube.com/watch?v=1CZi-khXGTw&amp;t=1160s</a> | 3:48:50 | Debido proceso (29 CN)    | Preguntas prohibidas.                     | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general Nº 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. | Iván Ramírez Quintero                               | El magistrado Salazar refiere que no deja de ser curioso que las unidades donde él comandaba tenía muchas tareas, y entre ellas, la inteligencia.                                                                                                       | El magistrado no puede hacer aseveraciones a modo de pregunta capciosa, o de conjetura que no se ha resuelto, todo debe ser probado en audiencia.                                                                                                                                                                                |



De las anteriores vulneraciones puede extraerse, entre otras, que:

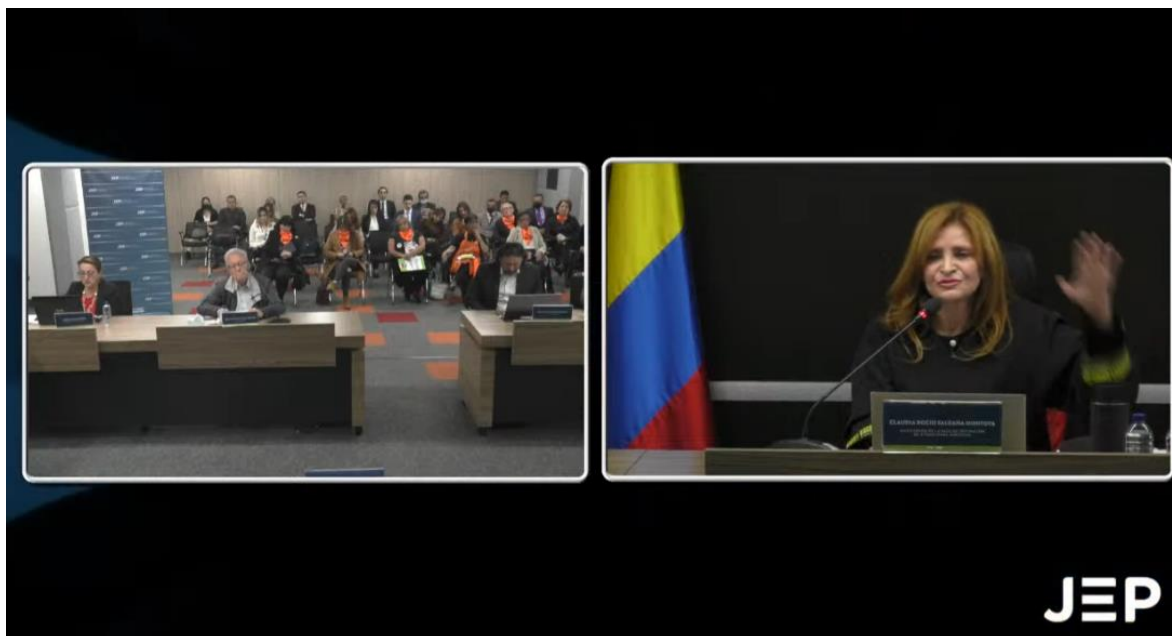
- De manera jurídica, el señalamiento por parte del magistrado de que en la JEP “no existe el derecho a guardar silencio” representa una clara violación a dos derechos: el derecho mismo a guardar silencio y el derecho fundamental del compareciente a no autoincriminarse (Regla 28 SENIT 1 de 2019). Estos derechos están protegidos, no sólo por la Constitución Política y la propia Ley 1957 de 2019 en su artículo 21, sino también por tratados internacionales (como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos).
- Las intervenciones del magistrado Salazar incluyen juicios de valor, como decir que el deber del compareciente es “decir la verdad”, aludiendo de ese modo que es una propia y que el compareciente debe ser moldeado por esa verdad para mantenerse en el sistema. En ese orden de ideas, pareciera ser una verdad preconcebida o impuesta al compareciente, que termina por violar la garantía de que aportar a la verdad no implica reconocer responsabilidad ni aportar verdades inculpativas. La SENIT 1, que trata sobre beneficios provisionales y régimen de condicionalidad, hace énfasis en ello en su regla 29 al dictaminar que *“El deber de presentar un CCCP no desconoce el derecho a no ser obligado declarar contra sí mismo. Por tanto, no lo vulnera tampoco cuando se demanda este plan incluso a quien manifieste no tener elementos narrativos de aporte a la verdad plena por defender que no es penalmente responsable de las conductas punibles por las que se le procesa, o a aquel que expresa interés de someterse a un proceso adversarial en el marco de la JEP”*.
- También, al realizar preguntas sugestivas, complejas o con afirmaciones encubiertas (como su curiosidad por las labores de

inteligencia), se vulnera el principio de imparcialidad y la neutralidad de quien juzga.

- La formulación reiterada de preguntas por la magistratura que presuponen conocimiento específico del compareciente sobre hechos ajenos a su órbita de mando, u ocurridos durante periodos en los que no tenía competencia directa (como durante vacaciones), desborda el marco de legalidad probatoria. Tales interrogatorios pretenden instalar narrativas en lugar de obtener información fáctica, revelando un patrón de prejuizgamiento en lugar de una verdadera indagación judicial y que deben ser inmediatamente objetadas por el abogado en su papel de defensor, o en su defecto por el delegado de la Procuraduría.
- La presencia de una lógica de “culpabilidad por asociación” —como se evidencia en preguntas sobre actos de terceros o estructuras bajo su mando— vulnera el principio de responsabilidad penal individual. Esta práctica, incompatible con el Estado de Derecho, traduce un enfoque estructural mal entendido: uno donde la jerarquía equivale a complicidad, y la mera pertenencia institucional se vuelve indicio de crimen. Así, el proceso pierde su vocación garantista y adopta sesgos persecutorios, propio de sistemas penales de excepción.

### 3.5. Audiencia única de verdad del General (r) Jesús Armando Arias Cabrales — 17/1/2023.

A continuación se presentarán algunos ejemplos relevantes de la totalidad de los hallazgos sobre vulneración a garantías judiciales y de derechos fundamentales en la audiencia seleccionada del general Jesús Armando Arias Cabrales.



Fuente: Canal de YouTube de la JEP



Fuente: Canal de YouTube de la JEP

| Macrocaso | Subcaso                        | Fecha de audiencia | Tipo audiencia/diligencia                                          | Link                                                                                                  | Minuto      | Derecho interno vulnerado | Tipo de Vulneración                                           | Norma Internacional vulnerada                                                                                                                                                                                                                                                                      | Comparecient e afectado o comparecient e participante | Hecho evidenciado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Análisis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N/A       | Retoma del Palacio de Justicia | 17/01/2023         | Audiencia única de verdad General (r) Jesús Armando Arias Cabrales | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=pb80GenUcdQ">https://www.youtube.com/watch?v=pb80GenUcdQ</a> | 26:00-36:00 | Debido proceso (29 CN)    | Vulneración a la presunción de inocencia.                     | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia.                                              | Jesús Armando Arias Cabrales                          | Se toman 10 minutos de la audiencia para recordarle al General lo que ya se le había dicho, reiterando el aporte a la verdad que se espera de él, llamándolo a "no defraudar a las víctimas", así como exponiéndole las consecuencias negativas de no hacer lo que se espera que él haga (como perder el beneficio de la libertad).                                    | Es evidente la transgresión a los principios de imparcialidad y objetividad, ya que la juez toma parte por las víctimas desde el inicio de la diligencia. Además, cabe resaltar que las manifestaciones de la magistrada dan cuenta de que tiene una verdad preconcebida (llamar al compareciente a no defraudar a las víctimas es muestra de ello) y constantemente intenta que el compareciente se ajuste a dicha verdad, de lo contrario le hace saber que perderá sus beneficios y tendrá consecuencias negativas. Esto no solo viola el debido proceso y los principios que deben regir la labor de la magistratura, también se convierte en un incentivo perverso para que el compareciente moldee su versión o su aporte a la verdad conforme lo que satisfaga a la magistratura.                                                                                                                                                                                                                        |
| N/A       | Retoma del Palacio de Justicia | 17/01/2023         | Audiencia única de verdad General (r) Jesús Armando Arias Cabrales | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=pb80GenUcdQ">https://www.youtube.com/watch?v=pb80GenUcdQ</a> | 39:30:00    | Debido proceso (29 CN)    | Evidencia de falta de imparcialidad hacia los comparecientes. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 1. / Art. 10. Declaración Universal de los DDHH / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. | Jesús Armando Arias Cabrales                          | El general manifiesta que dará cuenta de su verdad y de lo que le consta de lo sucedido. La magistrada hace entender que el compareciente no ha dicho toda la verdad en instancias anteriores y que se espera de él una verdad completa y total y, menciona: "de no satisfacerse ese aporte de verdad, no habrán las condiciones para que continúe en este escenario". | Se reitera la violación al debido proceso y a los principios de imparcialidad y objetividad que deben guiar la labor del juez, como garantía fundamental básica del derecho penal y como derechos humanos reconocidos que no pueden ser transgredidos con la excusa de ser un escenario de justicia transicional. La versión entregada por un compareciente debe ser LIBRE y no guiada por una preconcepción que tenga el juez al respecto, de manera que esta satisfaga o no lo que el juez quiere escuchar. La amenaza constante al compareciente de tener consecuencias negativas de no decir lo que la magistrada considera como "verdad completa", de nuevo, se convierte en un incentivo perverso que intenta influir en la versión del compareciente; ejercicio que se aleja de una búsqueda genuina por la verdad de los hechos y de la verdadera aplicación de la justicia, y se acerca más a un ejercicio arbitrario por parte de quien ostenta el poder dentro del sistema y sobre el compareciente. |
| N/A       | Retoma del Palacio de Justicia | 17/01/2023         | Audiencia única de verdad General (r) Jesús Armando Arias Cabrales | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=pb80GenUcdQ">https://www.youtube.com/watch?v=pb80GenUcdQ</a> | 1:30:11     | Debido proceso (29 CN)    | Vulneración al derecho a la defensa legítima.                 | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 :                                                                                                                                                      | Jesús Armando Arias Cabrales                          | Las víctimas a las que les es cedida la palabra utilizan pañoletas con un mensaje "Sin olvido", el cual es enfocado por el camarógrafo recurrentemente.                                                                                                                                                                                                                | En cuanto a la estrategia de comunicaciones de la JEP, cabe recalcar que el enfoque recurrente de las cámaras a los mensajes de las víctimas, muestra un mensaje hegemónico en la audiencia. Las audiencias son grabadas y difundidas por la misma jurisdicción, por lo que la manera en la que se comunican las cosas a la opinión pública importa y puede influir en las garantías judiciales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                         |                                |            |                                                                    |                                                                                                       |         |                        |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                         |                                |            |                                                                    |                                                                                                       |         |                        |                                                                                              | Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia.                                                                                                                                               |                              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |
| N/A                                                                                                                     | Retoma del Palacio de Justicia | 17/01/2023 | Audiencia única de verdad General (r) Jesús Armando Arias Cabrales | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=pb80GenUcdQ">https://www.youtube.com/watch?v=pb80GenUcdQ</a> | 1:51:26 | Debido proceso (29 CN) | Vulneración al derecho de contradicción de la prueba, diferente a contrainterrogar testigos. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. | Jesús Armando Arias Cabrales | El apoderado de las víctimas, contraponiendo lo dispuesto por la magistrada, alude que "las víctimas indirectas no existen, son todas directas". | Se corrobora lo más arriba dispuesto. Que no hay igualdad de armas y es un enfrentamiento de varias partes contra una, partes que pueden hasta dar versiones contradictorias para así asegurar un proceso. |
| 03 - Asesinatos y desaparición es forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. 'Falsos positivos' | Retoma del Palacio de Justicia | 17/01/2023 | Audiencia única de verdad General (r) Jesús Armando Arias Cabrales | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=pb80GenUcdQ">https://www.youtube.com/watch?v=pb80GenUcdQ</a> | 7:30:24 | Debido proceso (29 CN) | Preguntas prohibidas.                                                                        | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. | Jesús Armando Arias Cabrales | La delegada del Ministerio Público exhorta al general para que no tome una condición de víctima al responder las preguntas.                      | No es el Ministerio Público el dispuesto por la ley para ello. Además, eso da cuenta cada vez más de la desigualdad de armas y partes en el proceso.                                                       |

De las anteriores vulneraciones puede extraerse, entre otras, que:

- Hay un desequilibrio procesal en cuanto se vulnera el principio de igualdad de armas. El reiterar temas previamente abordados al compareciente, así como las intervenciones insistentes del Ministerio Público y la permisividad frente a actuaciones de las víctimas y sus apoderados (incluso cuando no están presentes), reflejan una estructura procesal en total desbalance.
- Se vislumbra una instrumentalización del espacio judicial como escenario simbólico. Su enfoque reiterado en medios audiovisuales denota una estrategia comunicacional alineada con una narrativa que puede condicionar el juicio y la percepción pública, afectando la imparcialidad que debe regir el proceso judicial. Lo anterior, agravado por el hecho de que la transmisión y grabación de audiencias lo hace la propia JEP.
- Así mismo, hay un desdibujamiento del rol del Ministerio Público, que puede verse en el exhorto de su delegada al compareciente para que no “asuma un rol de víctima”, excediendo así su función de garante de derechos y posicionándola como parte activa en contra del procesado, dando cuenta de la poca neutralidad de la entidad. El Ministerio Público debe velar no sólo por los derechos y garantías de las víctimas, sino también de los comparecientes que están siendo procesados.
- Se advierte una erosión del principio de legalidad en la interpretación de conceptos jurídicos esenciales, como la calidad de víctima. La habilitación de apoderados para redefinir, en plena audiencia, categorías que están previstas normativamente, constituye una apropiación indebida del rol jurisdiccional. Esta flexibilización interpretativa no es garantista: es arbitraria, pues transforma al proceso en un campo de disputas ideológicas antes



que jurídicas, trayendo con eso inseguridad jurídica para los comparecientes.

- La repetición selectiva de cuestionamientos, sugerencias encubiertas y apelaciones emocionales frente a un compareciente nonagenario no son simples deslices retóricos: configuran una estructura de hostigamiento procesal. El objetivo no parece ser esclarecer, sino desgastar, doblegar, inducir. Esta práctica se aleja de la justicia restaurativa y se aproxima peligrosamente a una justicia de escarmiento, donde la narrativa pesa más que la prueba.
- En las intervenciones de las partes llegan incluso a vislumbrarse actos de reprobación que roza con el irrespeto hacia el compareciente. Ello se ejemplifica en varios momentos de la audiencia en los que la víctima arguye que el compareciente está 'tergiversando las respuestas' y no está dando la verdad, así como las preguntas de los abogados de víctimas, que presuponen una puerilidad moral cuando se le cuestiona "¿qué hizo usted con el propósito de destruir?", lo que a todas luces va en contra del debido proceso.
- **Se reitera la siguiente observación que se considera clave dentro de lo que se ha podido observar en varias audiencias del proceso dialógico en la JEP: se evidencia la violación al debido proceso y a los principios de imparcialidad y objetividad que deben guiar la labor del juez, como garantía fundamental básica del derecho penal y como derechos humanos reconocidos que no pueden ser transgredidos con la excusa de ser un escenario de justicia transicional. La versión entregada por un compareciente debe ser LIBRE y no guiada por una preconcepción que tenga el juez al respecto, de manera que esta satisfaga o no lo que el juez quiere escuchar. La amenaza constante al compareciente de**



**tener consecuencias negativas de no decir lo que la magistratura considera como "verdad completa", de nuevo, se convierte en un incentivo perverso que intenta influir en la versión del compareciente; ejercicio que se aleja de una búsqueda genuina por la verdad de los hechos y de la verdadera aplicación de la justicia, y se acerca más a un ejercicio arbitrario por parte de quien ostenta el poder dentro del sistema y sobre el compareciente**

### **3.6. Audiencia de aporte de verdad y reconocimiento de responsabilidad AFEUR – 11/12/2025.**

A continuación se presentarán algunos ejemplos relevantes de la totalidad de los hallazgos sobre vulneración a garantías judiciales y de derechos fundamentales en la audiencia seleccionada del caso de reconocimiento de responsabilidad de AFEUR. Este caso es diferente entre las audiencias mostradas, siendo la razón que, en este caso, no son los derechos de los comparecientes presentes los vulnerados, sino los derechos de comparecientes ausentes que ven de qué modo el espacio se presta para transgresiones de las cuales no pueden presentar defensa u objeción alguna.





Fuente de las fotos: Canal de YouTube de la JEP

| Macrocaso                                                                                                              | Subcaso   | Fecha de audiencia | Tipo audiencia/diligencia                                                 | Link                                                                                                                          | Minuto  | Derecho interno vulnerado | Tipo de Vulneración                                           | Norma Internacional vulnerada                                                                                                                                                                                                                                                                    | Compareciente afectado o compareciente participante | Hecho evidenciado                                                                                                                                                                       | Análisis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03 - Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. 'Falsos positivos' | Antioquia | 11/12/2024         | Audiencia de aporte de verdad y reconocimiento de responsabilidad - Afeur | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=LbABszHib60&amp;t=1630s">https://www.youtube.com/watch?v=LbABszHib60&amp;t=1630s</a> | 6:30:01 | Debido proceso (29 CN)    | Evidencia de falta de imparcialidad hacia los comparecientes. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 2 / Art. 11. Declaración Universal de los DDHH / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia | AFEUR                                               | El magistrado Díaz le pregunta al compareciente que a qué se refiere con "esto y esto" (como él lo menciona), instándolo a que sea más claro.                                           | Por una vez, la magistratura llama la atención al compareciente para que sea claro en su información, sin embargo, el llamado no deja de ser superficial porque la versión libre debe ofrecer contenido preciso, y más si este señor (Lozano), con su versión, está afectando de algún modo a otros comparecientes convocados en el subcaso Antioquia.                                                                                              |
| 03 - Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. 'Falsos positivos' | Antioquia | 11/12/2024         | Audiencia de aporte de verdad y reconocimiento de responsabilidad - Afeur | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=LbABszHib60&amp;t=1630s">https://www.youtube.com/watch?v=LbABszHib60&amp;t=1630s</a> | 7:34:35 | Debido proceso (29 CN)    | Preguntas prohibidas.                                         | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 2 / Art. 11. Declaración Universal de los DDHH / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia | AFEUR                                               | El miembro del Ministerio Público, de apellido Salamanca, refiere varias preguntas que el compareciente ya respondió, inclusive interrumpiéndole y señalándole que es un inconsistente. | Por primera vez, el Ministerio Público parece notar que muchos comparecientes admitieron responsabilidad y que cumplen con un régimen de condicionalidad, no están diciendo la verdad. Por el contrario, tal y como lo dice el procurador, sus versiones son inconsistentes e incluso contradicen lo dicho a lo largo de los años. Mas esto no es suficiente, porque la magistratura no toma cartas en dicho asunto.                                |
| 03 - Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. 'Falsos positivos' | Antioquia | 11/12/2024         | Audiencia de aporte de verdad y reconocimiento de responsabilidad - Afeur | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=LbABszHib60&amp;t=1630s">https://www.youtube.com/watch?v=LbABszHib60&amp;t=1630s</a> | 7:48:44 | Debido proceso (29 CN)    | Preguntas prohibidas.                                         | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 2 / Art. 11. Declaración Universal de los DDHH / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia | AFEUR                                               | La madre de la víctima enfatiza lo dispuesto por el Ministerio Público, refiriendo que hay inconsistencias en el testimonio, atizada por este último.                                   | De nuevo, se observan inconsistencias frente a lo pronunciado por comparecientes que admitieron responsabilidad y cumplen un régimen de condicionalidad y por ello las víctimas. Pese a ello, la magistratura se abstiene de tomar decisiones para garantizar los derechos de las víctimas y otros comparecientes que no están en la audiencia pero hacen parte del subcaso Antioquia y se ven afectados por las mentiras del compareciente Lozano. |
| 03 - Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. 'Falsos positivos' | Antioquia | 11/12/2024         | Audiencia de aporte de verdad y reconocimiento de responsabilidad - Afeur | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=LbABszHib60&amp;t=1630s">https://www.youtube.com/watch?v=LbABszHib60&amp;t=1630s</a> | 9:02:19 | Debido proceso (29 CN)    | Vulneración a la presunción de inocencia.                     | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 2 / Art. 11. Declaración Universal de los DDHH / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia | AFEUR                                               | El magistrado Díaz interrumpe al compareciente Romero para "aclarar cosas", después de que este lleve casi 10 minutos testificando.                                                     | Se puede vislumbrar cómo, inclusive por parte del magistrado, existe una duda razonable hacia lo que enuncia el compareciente Romero. No es esta la primera vez que ocurre, ni tampoco la primera persona que le recrimina que dé cuenta de la veracidad de su testimonio.                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                        |           |            |                                                                           |                                                                                                                                 |      |                        |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03 - Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. 'Falsos positivos' | Antioquia | 12/12/2024 | Audiencia de aporte de verdad y reconocimiento de responsabilidad - Afeur | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=G2owXW1onz0&amp;t=24473s">https://www.youtube.com/watch?v=G2owXW1onz0&amp;t=24473s</a> | 0:30 | Debido proceso (29 CN) | Vulneración a la presunción de inocencia. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 2 / Art. 11. Declaración Universal de los DDHH / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia | AFEUR | El magistrado Díaz hace una fuerte recalación en que los comparecientes son aquellos obligados a dar la verdad y, de ese modo, ir moldeando los casos sin que "haya sorpresas para nadie". | Esto está claramente direccionado a los comparecientes que han dado un testimonio "flexible". Entre ellos, los comparecientes Lozano y Romero, que han entregado versiones que parecen en cierto modo rayar con la invención. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

De las anteriores vulneraciones puede extraerse que:

- El ambiente procesal devino en un terreno minado por recriminaciones, interrupciones y señalamientos directos contra los comparecientes dadas sus afirmaciones falsas —en especial Romero y Lozano— por parte del magistrado Díaz, las víctimas y el Ministerio Público. Aunque estas reacciones revelan una conciencia de las inconsistencias en los testimonios, la respuesta institucional fue inerte: no se adoptaron medidas sancionatorias ni correctivas. Así, la JEP terminó naturalizando la mentira dentro del proceso, instaurando una lógica de verdad forzada, donde se exige veracidad total sin ofrecer garantías mínimas, y donde la presunción de inocencia se convierte en un privilegio revocable según la narrativa imperante.
- El Ministerio Público y víctimas, incluso sin coordinar, reiteran inconsistencias del respaldo probatorio acerca del discurso de algunos comparecientes. Esto muestra de qué modo el testimonio parece estar siendo tergiversado en favor de intereses que parecen ser personales (como es el caso de Romero y Lozano), vulnerando el equilibrio procesal al mentir primeramente y segundo al inculpar ilícitamente a otros comparecientes dentro del subcaso que para efectos de la audiencia no se encontraban presentes.
- Es evidente una instrumentalización del espacio judicial por parte de ciertos comparecientes, quienes han convertido sus versiones libres en estrategias de auto exculpación a costa de terceros. Esta práctica erosiona el principio de colaboración con la justicia genuina y convierte el proceso en una competencia por sobrevivir judicialmente, sin importar las implicaciones para la verdad ni para la justicia transicional. Esto presupone una disposición mucho más preocupante: la de un cartel de falsos testigos que con su formación busca directamente: i) dañar el espíritu de la justicia transicional,

- ii) deslegitimar a la JEP como jurisdicción especial, iii) afectar el anhelo de verdad de las víctimas y iv) afectar las garantías fundamentales de otros comparecientes.
- A pesar de notar contradicciones o conductas improcedentes en el testimonio, la magistratura no toma medidas efectivas para proteger los derechos del resto de comparecientes ausentes pero afectados por las falsedades de los testimonios. Inclusive, no se toman medidas contra estos comparecientes, quedando todo en simples amenazas.
  - La omisión de la magistratura frente a la proliferación de testimonios contradictorios y manipulados pone en crisis la función epistemológica del tribunal. Cuando el juez no distingue entre verdad y no verdad, no solo se devalúa el valor de la prueba, sino que se institucionaliza una forma de impunidad discursiva, que permite que la mentira quede registrada, pero no sea sancionada ni tenga consecuencia alguna.

#### **4. Principales hallazgos**

1. En reiteradas ocasiones, los magistrados incurrieron en actitudes hostiles en contra de los comparecientes miembros de la Fuerza Pública, por ejemplo:

- Se les interrumpe y cuestiona en sus declaraciones, de tal manera que sus versiones terminan siendo afectadas.
- Se les amenaza con la pérdida de beneficios si lo expresado por el compareciente no se ajusta a lo que el magistrado preconiza como la verdad plena.
- No se les permite el uso de la palabra cuando es solicitada.
- Mientras a excombatientes de grupos armados ilegales se les ofreció un entorno discursivo de reconciliación y escucha activa, los comparecientes militares fueron expuestos a juicios de valor, lenguaje hostil y a una falta de imparcialidad institucional.

2. En reiteradas ocasiones, la magistratura viola el derecho de presunción de inocencia, v. gr:

- Se hacen generalizaciones entre los comparecientes miembros de la Fuerza Pública.
- Se usan expresiones en donde no se diferencia entre aquellos comparecientes que aceptan responsabilidad y aquellos que van a defender su inocencia en la jurisdicción.
- Se emiten juicios de valor sobre los comparecientes en una etapa donde ni siquiera hay sentencias condenatorias por parte del sistema.
- Se toman como ciertos hechos y contextos que no han sido debatidos y corroborados en juicio.
- Se permite constantemente la exposición de carteles, imágenes, mensajes y otros elementos incriminadores de comparecientes que



no han sido vencidos en juicio y que tampoco han aceptado responsabilidad, incluso que no se encuentran presentes en la audiencia.

3. En reiteradas ocasiones, los magistrados transgredieron el principio de imparcialidad y objetividad. Se pueden resaltar las siguientes:

- Los magistrados se incluyen a sí mismos dentro del universo de las víctimas o de los intereses de las víctimas en el proceso.
- Abusan del principio de centralidad de las víctimas y toman parte constantemente por las víctimas.
- Reiteradamente hacen reflexiones emocionales e innecesarias a favor de las víctimas o referente a los hechos, que se salen de las consideraciones jurídicas.

4. En reiteradas ocasiones, la magistratura –por acción o por omisión– viola el derecho al debido proceso, a la defensa y a la contradicción:

- Las manifestaciones de algunos magistrados dejan entrever que tienen una verdad preconcebida y juzgan el aporte a la verdad de los comparecientes conforme a esta, intentando reiteradamente influir en sus declaraciones.
- Se amenaza constantemente a los comparecientes de tener consecuencias negativas o perder beneficios, de no decir lo que la magistratura considera como "verdad completa". Lo anterior se convierte en un incentivo perverso que intenta influir en la versión de los comparecientes que debe ser libre y que no debe implicar per se la aceptación de responsabilidad, conforme a las mismas normas que rigen a la JEP.
- Es tolerado por la magistratura que comparecientes se refieran a otros comparecientes, que no están presentes en audiencia (o su apoderado) y que no tienen la oportunidad de contradecir o



defenderse con respecto a lo expresado en declaraciones o testimonios.

- A pesar de advertir contradicciones evidentes en los testimonios de algunos comparecientes, con una alta probabilidad de que se esté mintiendo, no se tomó ninguna medida al respecto, violando las garantías judiciales y derechos de otros comparecientes no presentes en la diligencia. Así mismo, el Ministerio Público, también advirtiendo la inconsistencias de las declaraciones de algunos comparecientes, mantuvo una actitud pasiva y no garante de derechos de los procesados, tal como es su deber.
- Es promovido por la magistratura que las víctimas declaren o compartan su testimonio, sin que, tal como está planteado el proceso dialógico, exista real oportunidad de los comparecientes de contradecir y defenderse. Así mismo, se toma como cierta información de “contextos” preconcebidos por la JEP, sin oportunidad de ser debatidos por la defensa de los comparecientes, entre otros.
- En simultáneo, los magistrados llevan a cabo preguntas sugestivas, capciosas, ambiguas y repetitivas a los comparecientes. El límite entre ser juez y parte no está claro en las audiencias. Así mismo, se permite que las víctimas incurran en las mismas prácticas al interrogar directamente a los comparecientes.
- Se toman por ciertos hechos antes de ser probados en juicio.
- Se toman como pruebas notas de prensa o de medios de comunicación, que bajo ninguna óptica de respeto al debido proceso, podrían ser considerados como tal.
- Del mismo modo, se evidencia una asimetría probatoria y narrativa, de modo que las versiones presentadas por los comparecientes militares fueron desestimadas sistemáticamente, mientras que los



informes de ONG o colectivos de víctimas ni siquiera pudieron ser objeto de real contradicción.

En consecuencia, se evidenció que, durante múltiples audiencias, la JEP incurrió —de forma directa o por omisión— en prácticas que vulneraron los derechos fundamentales de los comparecientes miembros de la Fuerza Pública.

En general, el proceso dialógico en contra de comparecientes miembros de la Fuerza Pública que quieran defender su inocencia en la jurisdicción, se convierte en un proceso previo en donde no existen reales garantías judiciales y por ello todo termina disponiéndose a mostrar la culpabilidad del compareciente sin oportunidad de defensa.

## **5. Consideraciones finales**

La matriz analizada revela un patrón sistemático de trato desigual a miembros de la Fuerza Pública en escenarios judiciales de la JEP, especialmente en las audiencias del proceso dialógico. Lo anterior contraviene principios básicos del Estado de derecho y del sistema interamericano de derechos humanos, entre ellos: Artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos (garantías judiciales), Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículos 14 y 15 y el principio de igualdad ante la ley (art. 13 CADH).

El análisis de las audiencias revela una reiterada vulneración a las garantías judiciales de los comparecientes militares ante la JEP. La forma en la que se desarrollaron las audiencias y la función que cumplió la magistratura, terminó por vulnerar los derechos de los comparecientes y, lejos de constituirse en espacios de esclarecimiento imparcial, muchas se



transformaron en escenificaciones acusatorias donde la verdad parece estar determinada de antemano.

El resultado es el desplazamiento del análisis jurídico hacia otro tipo de juicios políticos que comprometen seriamente el estándar de objetividad de la justicia transicional.

Igualmente, se desconoce el hecho de que, sin perjuicio de que se esté ante una justicia transicional, las garantías procesales de los comparecientes deben respetarse a la luz de la Constitución Política, el artículo 21 de la Ley Estatutaria de la Ley 1957 de 2019 y los tratados internacionales.

Por lo anterior, no se descarta que las violaciones procesales sistemáticas a los derechos de los comparecientes militares derivarán en la responsabilidad internacional del Estado colombiano, por el incumplimiento de los estándares internacionales en la aplicación de la justicia. Es importante recordar que Colombia tiene claras obligaciones en virtud de instrumentos como la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Por último, se advierte la necesidad de eliminar el proceso dialógico para los comparecientes miembros de la fuerza pública que desean defender su inocencia en la jurisdicción, de lo contrario continuarán las ya expuestas vulneraciones, al ser el síntoma de una falla estructural del proceso en la JEP.

## **6. Bibliografía**

- Acto Legislativo 01 de 2017 "Por medio del cual se crea un título de disposiciones transitorias de la constitución para la terminación del



conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera y se dictan otras disposiciones”.

- Asamblea General de las Naciones Unidas. (1966). Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Resolución 2200A (XXI), adoptado el 16 de diciembre de 1966, entrada en vigor el 23 de marzo de 1976.
- Asamblea General de las Naciones Unidas. (1948). Declaración Universal de Derechos Humanos. Resolución 217 A (III), adoptada el 10 de diciembre de 1948
- Auto 002 de 2018 del 30 de agosto de 2018 de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. En este, se da apertura al Macrocaso 01, *Toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las FARC.*
- Auto 004 del 10 de julio de 2018 de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. En este, se da apertura al Macrocaso 02, que *Prioriza la situación de violaciones a los derechos humanos en los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas en el departamento de Nariño.*
- Auto 005 del 17 de julio de 2018 de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. En este, se da apertura al Macrocaso 03, *Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado, 'Falsos positivos'.*
- Auto 040 del 11 de septiembre de 2018 de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. En este, se da apertura al Macrocaso 04, que *Prioriza la situación territorial en la región de Urabá.*
- Auto 032 del 12 de marzo de 2019 de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. En este, se da apertura al Macrocaso 05, que *Prioriza la situación territorial en la región del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca.*



- Auto 027 del 26 de febrero de 2019 de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. En este, se da apertura al Macrocaso 06, que trata de la *Victimización de miembros de la Unión Patriótica*.
- Auto 029 del 1 de marzo de 2019 de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. En este, se da apertura al Macrocaso 07, sobre el *Reclutamiento y utilización de niñas, niños en el conflicto armado*.
- Auto 104 del 30 de agosto de 2022 de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. En este, se da apertura al Macrocaso 08, sobre los *Crímenes no amniables cometidos por la fuerza pública, agentes del Estado en asocio con grupos paramilitares*.
- Auto 105 del 7 de septiembre de 2022 de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. En este, se da apertura al Macrocaso 09, *Crímenes contra Pueblos y Territorios Étnicos*.
- Auto 102 del 11 de julio de 2022 de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. En este, se da apertura al Macrocaso 10, sobre *Crímenes no amniables cometidos por las extintas FARC en el marco del conflicto armado colombiano*.
- Auto 05 del 6 de septiembre de 2023 de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. En este, se da apertura al Macrocaso 11, sobre *Violencia basada en género, incluyendo violencia sexual y reproductiva, y crímenes cometidos por prejuicio*.
- Auto 033 del 12 de febrero de 2021 de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. En este, se menciona la famosa cifra de 6402 personas referidas por la JEP a lo largo de las investigaciones.
- Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. (2007). Observación General No. 32: Artículo 14 - Derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. CCPR/C/GC/32, adoptada el 23 de agosto de 2007.



- Constitución Política de Colombia de 1991.
- Jurisdicción Especial para la Paz. Información estadística. Jurisdicción Especial para la Paz. Recuperado el 4 de marzo de 2025, de <https://www.jep.gov.co/Paginas/Informacion-estadistica.aspx>.
- Ley estatutaria 1922 de 2018 “Por medio del cual se adoptan reglas de procedimiento para la Jurisdicción Especial para la Paz”.
- Organización de los Estados Americanos (OEA). (1969). Convención Americana sobre Derechos Humanos. “Pacto de San José de Costa Rica”, adoptado el 22 de noviembre de 1969, entrada en vigor el 18 de julio de 1978.



## 7. Anexos

A continuación se anexa la tabla completa de la matriz.

| Macrocaso                                                                                                              | Subcaso      | Fecha de audiencia | Tipo audiencia/diligencia                                                    | Link                                                                                                                                                                                                                | Minuto      | Derecho interno vulnerado | Tipo de Vulneración                       | Norma Internacional vulnerada                                                                                                                                                                                                                                                                    | Compareciente afectado / comparecientes participantes | Hecho evidenciado                                                                                                                                                           | Análisis                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03 - Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. 'Falsos positivos' | Costa Caribe | 18/07/22           | Audiencia Pública de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad Costa Caribe | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=156xO5x9j3Y&amp;list=PLbtgW3d3L4ljZw5ZdFqDEr3H8x3dZ_sh&amp;index=1">https://www.youtube.com/watch?v=156xO5x9j3Y&amp;list=PLbtgW3d3L4ljZw5ZdFqDEr3H8x3dZ_sh&amp;index=1</a> | 17:40-22:45 | Debido proceso (29 CN)    | Vulneración a la presunción de inocencia. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 2 / Art. 11. Declaración Universal de los DDHH / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia | Todos                                                 | Antes de dar inicio formal a la audiencia, se da cabida a que las víctimas presenten en el recinto pancartas con nombres y fotos, las cuales son enfocadas por las cámaras. | Esto podría verse como una vulneración a la presunción de inocencia, porque se está exponiendo públicamente a los comparecientes quienes aún se encuentran en juicio.                                                                          |
| 03 - Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. 'Falsos positivos' | Costa Caribe | 18/07/22           | Audiencia Pública de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad Costa Caribe | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=156xO5x9j3Y&amp;list=PLbtgW3d3L4ljZw5ZdFqDEr3H8x3dZ_sh&amp;index=1">https://www.youtube.com/watch?v=156xO5x9j3Y&amp;list=PLbtgW3d3L4ljZw5ZdFqDEr3H8x3dZ_sh&amp;index=1</a> | 27:45       | Debido proceso (29 CN)    | Vulneración a la presunción de inocencia. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 2 / Art. 11. Declaración Universal de los DDHH / Art. 8 Convención Americana sobre                                                                                                                                                              | Todos                                                 | El presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes Muñoz se refiere a los comparecientes como seres que se encuentran y encontraron 'extraviados'                                   | Las palabras del presidente de la JEP deberían ser una muestra de la diáfana imparcialidad del sistema. Al referir en términos morales o en cualquier manifestación que implique un juicio, está abandonando de su compromiso de justicia para |

|                                                                                                                        |              |          |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |                 |                        |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                        |              |          |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |                 |                        |                                                               | Derechos Humanos (CADH) / Observación general Nº 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia                                                                                                                                     |       | moralmente'. Textualmente: "deben ponerle término al extravío existencial, entendido como un extravío criminal, ético y moral".                                                                                                                                                                                                                     | dar cabida al de la subjetividad. Aquí, habló de presuntos y de reales perpetradores, refiriéndose a ambos como personas extraviadas moralmente y como aquellos que deben parar ese extravío (si son presuntos, ¿a qué Cómo vas a decir una cosa así?).                                                                  |
| 03 - Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. 'Falsos positivos' | Costa Caribe | 18/07/22 | Audiencia Pública de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad Costa Caribe | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=156xO5x9j3Y&amp;list=PLbtgW3d3L4ljZw5ZdFqDEr3H8x3dZ_sh&amp;index=1">https://www.youtube.com/watch?v=156xO5x9j3Y&amp;list=PLbtgW3d3L4ljZw5ZdFqDEr3H8x3dZ_sh&amp;index=1</a> | 1:13:40         | Debido proceso (29 CN) | Vulneración a la presunción de inocencia.                     | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 2 / Art. 11. Declaración Universal de los DDHH / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general Nº 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia | Todos | El magistrado saluda a la víctima de la intervención anterior, de ello deriva una pequeña reflexión hacia los comparecientes 'a pesar del dolor'. Textualmente: "reflejar en un saludo a las víctimas el desafío que representa el encuentro con el dolor y cómo esta audiencia puede ser una difícil, por lo cual esta jurisdicción les agradece". | Ambas partes del proceso merecen el debido respeto, esto en pro de dar cuenta de la transparencia y debido proceso de la Jurisdicción. Esto refiere también una igualdad de armas absoluta, inclusive en cuestiones que parecen tan nimias, como el saludo de un magistrado.                                             |
| 03 - Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. 'Falsos positivos' | Costa Caribe | 18/07/22 | Audiencia Pública de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad Costa Caribe | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=156xO5x9j3Y&amp;list=PLbtgW3d3L4ljZw5ZdFqDEr3H8x3dZ_sh&amp;index=1">https://www.youtube.com/watch?v=156xO5x9j3Y&amp;list=PLbtgW3d3L4ljZw5ZdFqDEr3H8x3dZ_sh&amp;index=1</a> | 1:48:38-1:55:17 | Debido proceso (29 CN) | Evidencia de falta de imparcialidad hacia los comparecientes. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 1. / Art. 10. Declaración Universal de los DDHH / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación                                                                                                                       | Todos | Se transmite un video que da 'contexto' al caso en do donde se dan declaraciones que en la audiencia no es posible contradecir, La magistrada Belkis Izquierdo saluda a 'las víctimas y a                                                                                                                                                           | El video que ponen mostrando el "contexto de lo ocurrido en el subcaso", en donde: (i) exponen testimonios de víctimas, (ii) generalizan a todos los comparecientes del subcaso (es decir, no hacen diferencia entre los que van a defender su inocencia y los que van a aceptar responsabilidad, asumiendo a todos como |

|                                                                                                                        |              |          |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |         |                        |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                        |              |          |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |         |                        |                                           | general N° 32 :<br>Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia.                                                                                                                                                                       |       | sus abogados' de manera muy especial. No saluda a los comparecientes sino hasta después de transcurrido un tiempo.                                | culpables cuando hablan con certeza sobre "lo ocurrido" y "las atrocidades ocurridas". Reiterativo. Ambas partes del proceso merecen el debido respeto, esto en pro de dar cuenta de la transparencia y debido proceso de la Jurisdicción. Reiterativo. Ambas partes del proceso merecen el debido respeto, esto en pro de dar cuenta de la transparencia y debido proceso de la Jurisdicción.                                                                           |
| 03 - Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. 'Falsos positivos' | Costa Caribe | 18/07/22 | Audiencia Pública de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad Costa Caribe | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=156xO5x9j3Y&amp;list=PLbtgW3d3L4ljZw5ZdFqDEr3H8x3dZ_sh&amp;index=1">https://www.youtube.com/watch?v=156xO5x9j3Y&amp;list=PLbtgW3d3L4ljZw5ZdFqDEr3H8x3dZ_sh&amp;index=1</a> | 2:35:18 | Debido proceso (29 CN) | Vulneración a la presunción de inocencia. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 2 / Art. 11. Declaración Universal de los DDHH / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia | Todos | Mientras el procurador hablaba, se enfocaba con la cámara a las pancartas de las víctimas donde aparece el mensaje: ¿Quién dio la orden?          | Es parte del debido proceso que el escenario judicial respete la transparencia propia y necesaria para el desarrollo de las audiencias. Mucho más si en la representación enfocada se pone de entre dicho la inocencia de los comparecientes. Estas imágenes son violatorias del principio de presunción de inocencia, pues muestran comparecientes que ni siquiera se encuentran en la audiencia y que no han aceptado responsabilidad, ni han sido vencidos en juicio. |
| 03 - Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. 'Falsos positivos' | Costa Caribe | 18/07/22 | Audiencia Pública de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad Costa Caribe | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=156xO5x9j3Y&amp;list=PLbtgW3d3L4ljZw5ZdFqDEr3H8x3dZ_sh&amp;index=1">https://www.youtube.com/watch?v=156xO5x9j3Y&amp;list=PLbtgW3d3L4ljZw5ZdFqDEr3H8x3dZ_sh&amp;index=1</a> | 3:29:08 | Debido proceso (29 CN) | Vulneración a la presunción de inocencia. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 2 / Art. 11. Declaración Universal de los DDHH / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos                                                                                                                                                     | Todos | Cuando se enfoca a la primera víctima que va a hablar, la cámara apunta directamente a su camisa, donde se lee el mensaje: "¿Quién dio la orden?" | No puede hablarse de equidad procesal o imparcialidad cuando las cámaras están resaltando una imagen donde se expone a los comparecientes que no se encuentran en la audiencia, no han aceptado responsabilidad y no han sido vencidos en juicio.                                                                                                                                                                                                                        |



|                                                                                                                        |              |          |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                       |         |                        |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                        |              |          |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                       |         |                        |                                                               | Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 03 - Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. 'Falsos positivos' | Costa Caribe | 18/07/22 | Audiencia Pública de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad Costa Caribe | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=156xO5x9j3Y&amp;list=PLbtegW3d3L4ljZw5ZdFqDEr3H8x3dZ_sh&amp;index=1">https://www.youtube.com/watch?v=156xO5x9j3Y&amp;list=PLbtegW3d3L4ljZw5ZdFqDEr3H8x3dZ_sh&amp;index=1</a> | 3:45:27 | Debido proceso (29 CN) | Otra vulneración                                              | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia.                                              | Todos | El magistrado Alejandro Ramelli 'agradece' por el símbolo recibido y da cuenta que las víctimas han tenido que luchar contra el sistema, la institucionalidad y los servidores públicos que no entienden 'su función institucional'. | No es del todo oportuno que un servidor judicial se encuentre dentro de sus funciones criticando al mismo sistema que en cierto sentido compone. Del mismo modo, no caben las declaraciones a favor hacia una parte del proceso dentro lo que se determinaría como un juicio justo. Los magistrados no pueden hacer activismo judicial. |
| 03 - Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. 'Falsos positivos' | Costa Caribe | 18/07/22 | Audiencia Pública de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad Costa Caribe | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=156xO5x9j3Y&amp;list=PLbtegW3d3L4ljZw5ZdFqDEr3H8x3dZ_sh&amp;index=1">https://www.youtube.com/watch?v=156xO5x9j3Y&amp;list=PLbtegW3d3L4ljZw5ZdFqDEr3H8x3dZ_sh&amp;index=1</a> | 3:48:27 | Debido proceso (29 CN) | Evidencia de falta de imparcialidad hacia los comparecientes. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 1. / Art. 10. Declaración Universal de los DDHH / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. | Todos | El magistrado Alejandro Ramelli refiere a las víctimas a que 'no se guarden nada' pues ellas 'no le deben nada a nadie'.                                                                                                             | De nuevo, un servidor de la rama judicial que en sus facultades incita a una de las partes a que haga una declaración en desmedro de otra de las partes presentes. Debe de ser considerado de suma gravedad que las opiniones de un magistrado sean expuestas en plena audiencia.                                                       |

|                                                                                                                        |              |          |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                       |          |                        |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03 - Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. 'Falsos positivos' | Costa Caribe | 18/07/22 | Audiencia Pública de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad Costa Caribe | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=156xO5x9j3Y&amp;list=PLbtegW3d3L4ljZw5ZdFqDEr3H8x3dZ_sh&amp;index=2">https://www.youtube.com/watch?v=156xO5x9j3Y&amp;list=PLbtegW3d3L4ljZw5ZdFqDEr3H8x3dZ_sh&amp;index=2</a> | 3:59:27  | Debido proceso (29 CN) | Vulneración al derecho a guardar silencio                     | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. | Todos | El magistrado Alejandro Ramelli insta a los comparecientes que ellos quieren escuchar una 'verdad plena' y no una 'verdad a medias'. | Reiterativa la alusión del magistrado a que se declare más de lo propuesto, o que se piense en hacerlo, o que se piense en por qué no se ha hecho. Todo un juego psicológico que viola la presunción de inocencia de quien en la contraparte se presenta. Que los magistrados hablen de "verdad plena" y no "a medias", les concede una verdad pre-establecida con la que juzgan lo aportado por los comparecientes conforme a si se ajusta o no a lo que la jurisdicción. Esto es tomado a priori como la verdad plena. Es violatorio de la presunción de inocencia y del debido proceso. Además, Ramelli recuerda que los beneficios de la jurisdicción no son un regalo, sino que están supeditados a que aporten lo que ellos consideran "verdad plena", casi como una amenaza de que si no dicen lo que ellos quieren escuchar, les quitan los beneficios, pero no sé como redactarlo de manera que quede más académico el lenguaje frente a esa observación. |
| 03 - Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. 'Falsos positivos' | Costa Caribe | 18/07/22 | Audiencia Pública de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad Costa Caribe | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=156xO5x9j3Y&amp;list=PLbtegW3d3L4ljZw5ZdFqDEr3H8x3dZ_sh&amp;index=2">https://www.youtube.com/watch?v=156xO5x9j3Y&amp;list=PLbtegW3d3L4ljZw5ZdFqDEr3H8x3dZ_sh&amp;index=2</a> | 4:01:07. | Debido proceso (29 CN) | Evidencia de falta de imparcialidad hacia los comparecientes. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 1. / Art. 10. Declaración Universal de los DDHH / Art. 8 Convención                                                                                                                                  | Todos | Al referirse a las víctimas, el magistrado Ramelli lo hace incluyéndose: 'ayúdenos con esa verdad'.                                  | El magistrado, por medio del uso del lenguaje, se incluye como parte de una de las partes del proceso. Esto puede ser considerado como un acto claro de imparcialidad hacia los comparecientes. El magistrado, al incluirse como                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                |              |          |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                     |          |                              |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                |              |          |                                                                                               | H8x3dZ_sh<br>&index=3                                                                                                                                                                                               |          |                              |                                                                           | Americana sobre<br>Derechos<br>Humanos (CADH) /<br>Observación<br>general N° 32 :<br>Artículo 14. El<br>derecho a un juicio<br>imparcial y a la<br>igualdad ante los<br>tribunales y cortes<br>de justicia.                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                                            | víctima, juega un papel de<br>juez y parte, violando la<br>imparcialidad, objetividad y<br>debido proceso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 03 - Asesinatos y<br>desapariciones<br>forzadas<br>presentados<br>como bajas en<br>combate por<br>agentes del<br>Estado. 'Falsos<br>positivos' | Costa Caribe | 18/07/22 | Audiencia<br>Pública de<br>Reconocimient<br>o de Verdad y<br>Responsabilida<br>d Costa Caribe | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=156xO5x9j3Y&amp;list=PLbtgW3d3L4ljZw5ZdFqDEr3H8x3dZ_sh&amp;index=4">https://www.youtube.com/watch?v=156xO5x9j3Y&amp;list=PLbtgW3d3L4ljZw5ZdFqDEr3H8x3dZ_sh&amp;index=4</a> | 4:32:28. | Debido<br>proceso (29<br>CN) | Evidencia de<br>falta de<br>imparcialidad<br>hacia los<br>comparecientes. | Art. 14 Pacto I. de<br>DD Civiles y<br>Políticos. Inc. 1. /<br>Art. 10.<br>Declaración<br>Universal de los<br>DDHH / Art. 8<br>Convención<br>Americana sobre<br>Derechos<br>Humanos (CADH) /<br>Observación<br>general N° 32 :<br>Artículo 14. El<br>derecho a un juicio<br>imparcial y a la<br>igualdad ante los<br>tribunales y cortes<br>de justicia. | Yenis Gómez<br>Coronel | El magistrado<br>Óscar Parra le<br>hace saber al<br>compareciente que<br>debe ser 'más<br>preciso', pues no lo<br>está siendo y le<br>queda poco<br>tiempo.                                                | Afectar o influir en la<br>declaración de una víctima<br>puede considerarse como una<br>verdadera parcialidad en el<br>proceso, en desmedro de los<br>comparecientes de la Fuerza<br>Pública. Más aún cuando es<br>el magistrado quien hace<br>notar que es insuficiente la<br>información que se está<br>suministrando, formando<br>conjeturas de que 'puede<br>haber más'. De nuevo, los<br>magistrados son juez y parte. |
| 03 - Asesinatos y<br>desapariciones<br>forzadas<br>presentados<br>como bajas en<br>combate por<br>agentes del<br>Estado. 'Falsos<br>positivos' | Costa Caribe | 18/07/22 | Audiencia<br>Pública de<br>Reconocimient<br>o de Verdad y<br>Responsabilida<br>d Costa Caribe | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=156xO5x9j3Y&amp;list=PLbtgW3d3L4ljZw5ZdFqDEr3H8x3dZ_sh&amp;index=8">https://www.youtube.com/watch?v=156xO5x9j3Y&amp;list=PLbtgW3d3L4ljZw5ZdFqDEr3H8x3dZ_sh&amp;index=8</a> | 4:54:11  | Debido<br>proceso (29<br>CN) | Vulneración a la<br>presunción de<br>inocencia.                           | Art. 14 Pacto I. de<br>DD Civiles y<br>Políticos. Inc. 2 /<br>Art. 11.<br>Declaración<br>Universal de los<br>DDHH / Art. 8<br>Convención<br>Americana sobre<br>Derechos<br>Humanos (CADH) /<br>Observación<br>general N° 32 :                                                                                                                            | Yenis Gómez<br>Coronel | Se presiona al<br>soldado<br>señalándole que<br>es 'su última<br>oportunidad' de dar<br>cuenta de los<br>hechos y se le<br>pregunta cómo se<br>siente al respecto,<br>llevándolo a un<br>factor emocional. | El hacer preguntas prohibidas<br>que mezclen o conlleven un<br>factor emocional puede hacer<br>que el proceso se incline más<br>hacia un realismo jurídico que<br>toma más los sentimientos<br>que la verdad al momento de<br>dar un veredicto.                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                        |              |          |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                       |         |                        |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                        |              |          |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                       |         |                        |                                                               | Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia                                                                                                                                                                                             |                         |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |
| 03 - Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. 'Falsos positivos' | Costa Caribe | 18/07/22 | Audiencia Pública de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad Costa Caribe | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=156xO5x9j3Y&amp;list=PLbtgW3d3L4ljZw5ZdFqDEr3H8x3dZ_sh&amp;index=9">https://www.youtube.com/watch?v=156xO5x9j3Y&amp;list=PLbtgW3d3L4ljZw5ZdFqDEr3H8x3dZ_sh&amp;index=9</a>   | 7:06:06 | Debido proceso (29 CN) | Evidencia de falta de imparcialidad hacia los comparecientes. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 1. / Art. 10. Declaración Universal de los DDHH / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. | Todos                   | Es permitida a la víctima una intervención demasiado desproporcionada para la etapa procesal en la que se está, no va a lugar en ese momento de la audiencia. | Los tiempos e intervenciones deben recaer sobre los magistrados, así como cada pronunciamiento que pueda afectar el debido proceso. |
| 03 - Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. 'Falsos positivos' | Costa Caribe | 18/07/22 | Audiencia Pública de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad Costa Caribe | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=156xO5x9j3Y&amp;list=PLbtgW3d3L4ljZw5ZdFqDEr3H8x3dZ_sh&amp;index=10">https://www.youtube.com/watch?v=156xO5x9j3Y&amp;list=PLbtgW3d3L4ljZw5ZdFqDEr3H8x3dZ_sh&amp;index=10</a> | 7:35:30 | Debido proceso (29 CN) | Preguntas prohibidas.                                         | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia.                                              | Manuel Valentín Padilla | El magistrado Parra pide profundización en sus roles de encubrimiento.                                                                                        | Preguntas que especulen o refieran sobre cuestiones que no han sido admitidas o probadas no pueden ser consideradas de ningún modo. |

|                                                                                                                        |              |          |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                       |         |                        |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03 - Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. 'Falsos positivos' | Costa Caribe | 18/07/22 | Audiencia Pública de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad Costa Caribe | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=156xO5x9j3Y&amp;list=PLbtgW3d3L4ljZw5ZdFqDEr3H8x3dZ_sh&amp;index=11">https://www.youtube.com/watch?v=156xO5x9j3Y&amp;list=PLbtgW3d3L4ljZw5ZdFqDEr3H8x3dZ_sh&amp;index=11</a> | 7:37:27 | Debido proceso (29 CN) | Preguntas prohibidas.                     | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia.                                            | Manuel Valentín Padilla | Se le insta a referir capciosamente si dentro de la inteligencia había sido utilizada para llevar a cabo 'algún tipo de plan'.   | Las preguntas que parezcan aludir a hechos que no han sido probados no deben ser consideradas por el juez o algún tipo de declaración.                                                                                         |
| 03 - Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. 'Falsos positivos' | Costa Caribe | 18/07/22 | Audiencia Pública de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad Costa Caribe | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=156xO5x9j3Y&amp;list=PLbtgW3d3L4ljZw5ZdFqDEr3H8x3dZ_sh&amp;index=12">https://www.youtube.com/watch?v=156xO5x9j3Y&amp;list=PLbtgW3d3L4ljZw5ZdFqDEr3H8x3dZ_sh&amp;index=12</a> | 7:38:55 | Debido proceso (29 CN) | Vulneración a la presunción de inocencia. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 2 / Art. 11. Declaración Universal de los DDHH / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia | Manuel Valentín Padilla | El compareciente es interrumpido y su declaración es terminada para dar lugar a otra.                                            | La declaración es quizá una de las partes fundamentales del proceso aquella que refiere. Interrumpir la misma sin finalizarla viola el principio de igualdad de armas y muestra una clara parcialidad hacia una de las partes. |
| 03 - Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. 'Falsos positivos' | Costa Caribe | 18/07/22 | Audiencia Pública de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad Costa Caribe | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=156xO5x9j3Y&amp;list=PLbtgW3d3L4ljZw5ZdFqDEr3H8x3dZ_sh&amp;index=13">https://www.youtube.com/watch?v=156xO5x9j3Y&amp;list=PLbtgW3d3L4ljZw5ZdFqDEr3H8x3dZ_sh&amp;index=13</a> | 7:50:03 | Debido proceso (29 CN) | Vulneración a la presunción de inocencia. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 2 / Art. 11. Declaración Universal de los DDHH / Art. 8 Convención Americana sobre                                                                                                                                                              | Heber Gómez Naranjo     | Se enfoca constantemente la camisa de las víctimas en un plano paralelo en la declaración del compareciente. La misma camisa que | Lo anteriormente dicho con respecto a los mensajes se replica. No puede ser de este modo, pues viola la presunción de inocencia.                                                                                               |

|                                                                                                                        |              |          |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                       |         |                        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                        |              |          |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                       |         |                        |                       | Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia                                                                                          |                     | reza '¿Quién dio la orden?'                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |
| 03 - Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. 'Falsos positivos' | Costa Caribe | 18/07/22 | Audiencia Pública de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad Costa Caribe | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=156xO5x9j3Y&amp;list=PLbtgW3d3L4ljZw5ZdFqDEr3H8x3dZ_sh&amp;index=14">https://www.youtube.com/watch?v=156xO5x9j3Y&amp;list=PLbtgW3d3L4ljZw5ZdFqDEr3H8x3dZ_sh&amp;index=14</a> | 8:05:06 | Debido proceso (29 CN) | Preguntas prohibidas. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. | Heber Gómez Naranjo | El magistrado Parra pregunta sobre 'cuál era el factor para que los mismos patrones macrocriminales se expandieran'. | No pueden hacerse preguntas que sugieran la participación en una actividad en la que no se ha declarado participar, mucho menos el conocer el modo en que esos grupos actuaban.           |
| 03 - Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. 'Falsos positivos' | Costa Caribe | 18/07/22 | Audiencia Pública de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad Costa Caribe | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=156xO5x9j3Y&amp;list=PLbtgW3d3L4ljZw5ZdFqDEr3H8x3dZ_sh&amp;index=15">https://www.youtube.com/watch?v=156xO5x9j3Y&amp;list=PLbtgW3d3L4ljZw5ZdFqDEr3H8x3dZ_sh&amp;index=15</a> | 8:10:55 | Debido proceso (29 CN) | Preguntas prohibidas. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. | Heber Gómez Naranjo | El magistrado Alejandro Ramelli pregunta por '¿Quién ejercía presión de parte de los mandos mayores del ejército?'   | El magistrado Ramelli realiza una pregunta sugestiva en la cual puede llevar al compareciente a cometer una confusión o verse presionado a hacer una acusación falsa a mandos superiores. |

|                                                                                                                        |              |          |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                       |         |                        |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03 - Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. 'Falsos positivos' | Costa Caribe | 18/07/22 | Audiencia Pública de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad Costa Caribe | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=156xO5x9j3Y&amp;list=PLbtgW3d3L4ljZw5ZdFqDEr3H8x3dZ_sh&amp;index=16">https://www.youtube.com/watch?v=156xO5x9j3Y&amp;list=PLbtgW3d3L4ljZw5ZdFqDEr3H8x3dZ_sh&amp;index=16</a> | 8:30:20 | Debido proceso (29 CN) | Preguntas prohibidas.                     | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. | Todos | La magistrada Julieta Lemaitre destaca la 'valentía' de la víctima que acaba de dar su declaración.              | Usar adjetivos para referirse a declaraciones puede verse como una parcialización clara hacia una de las partes. Mas cuando los mismos son adjetivos que alaban.                                                                                                                                                                                                                      |
| 03 - Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. 'Falsos positivos' | Costa Caribe | 18/07/22 | Audiencia Pública de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad Costa Caribe | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=156xO5x9j3Y&amp;list=PLbtgW3d3L4ljZw5ZdFqDEr3H8x3dZ_sh&amp;index=17">https://www.youtube.com/watch?v=156xO5x9j3Y&amp;list=PLbtgW3d3L4ljZw5ZdFqDEr3H8x3dZ_sh&amp;index=17</a> | 8:36:15 | Debido proceso (29 CN) | Preguntas prohibidas.                     | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. | Todos | La magistrada Julieta Lemaitre agradece sobre la reflexión de la víctima respecto al mal, al amor y a la locura. | El espacio de una audiencia judicial debe únicamente tratar y divagar sobre aspectos vinculados al proceso. No es aceptable que otros temas (no por eso menos importantes) sean discutidos en la sesión, menos aún por uno de los magistrados. No se están siguiendo las formas propias de cada juicio con base en el art. 29, lo que hace que la audiencia pierda su propia esencia. |
| 03 - Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. 'Falsos positivos' | Costa Caribe | 18/07/22 | Audiencia Pública de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad Costa Caribe | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=156xO5x9j3Y&amp;list=PLbtgW3d3L4ljZw5ZdFqDEr3H8x3dZ_sh&amp;index=18">https://www.youtube.com/watch?v=156xO5x9j3Y&amp;list=PLbtgW3d3L4ljZw5ZdFqDEr3H8x3dZ_sh&amp;index=18</a> | 8:43:49 | Debido proceso (29 CN) | Vulneración a la presunción de inocencia. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 2 / Art. 11. Declaración Universal de los DDHH / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 :                                                             | Todos | La cámara constantemente enfoca el mensaje de la víctima que declara. La camisa reza '¿Quién dio la orden?'      | No puede hablarse de equidad procesal o imparcialidad cuando en la audiencia se configura un escenario que alude a un veredicto a priori a los comparecientes al exponerlos por medio de símbolos, como lo es la camisa.                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                        |              |          |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                       |          |                        |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                        |              |          |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                       |          |                        |                                                                                              | Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 03 - Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. 'Falsos positivos' | Costa Caribe | 18/07/22 | Audiencia Pública de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad Costa Caribe | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=156xO5x9j3Y&amp;list=PLbtgW3d3L4ljZw5ZdFqDEr3H8x3dZ_sh&amp;index=20">https://www.youtube.com/watch?v=156xO5x9j3Y&amp;list=PLbtgW3d3L4ljZw5ZdFqDEr3H8x3dZ_sh&amp;index=20</a> | 9:56:30  | Debido proceso (29 CN) | Preguntas prohibidas.                                                                        | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. | José de Jesús Rueda | El magistrado Parra interrumpe a José Rueda; le dice que le queda poco tiempo y le pregunta por actividades de encubrimiento en las que el compareciente estuviese involucrado. | El compareciente en ningún momento declaró haber estado involucrado en actividades de encubrimiento. Eso es una extralimitación del magistrado que rompe con la transparencia del proceso.                                                                                                                                            |
| 03 - Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. 'Falsos positivos' | Costa Caribe | 18/07/22 | Audiencia Pública de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad Costa Caribe | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=156xO5x9j3Y&amp;list=PLbtgW3d3L4ljZw5ZdFqDEr3H8x3dZ_sh&amp;index=21">https://www.youtube.com/watch?v=156xO5x9j3Y&amp;list=PLbtgW3d3L4ljZw5ZdFqDEr3H8x3dZ_sh&amp;index=21</a> | 10:23:29 | Debido proceso (29 CN) | Vulneración al derecho de contradicción de la prueba, diferente a contrainterrogar testigos. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. | Juan Carlos Soto    | El magistrado Oscar Parra le menciona al compareciente que debe terminar, y se le pregunta por las palabras del teniente Vergara.                                               | Nuevamente, una declaración es terminada de oficio. Además, lo que quieran conocer del teniente Vergara deben a él mismo preguntárselo. Se viola la presunción de inocencia del Teniente Vergara, el derecho a la contradicción y a la defensa, al no estar presente y no poder contradecir lo dicho, si es que así quisiera hacerlo. |
| 03 - Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del                            | Antioquia    | 13/09/18 | Versión voluntaria General (R) Mario Montoya                                 | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=0-CbJelWHts&amp;t=668s">https://www.youtube.com/watch?v=0-CbJelWHts&amp;t=668s</a>                                                                                           | 8:13     | Debido proceso (29 CN) | Vulneración al derecho a la defensa legítima.                                                | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos                                                                                                                                                      | Mario Montoya       | Observación del magistrado al inicio, diciendo que "no habrán entendido las etapas", haciendo                                                                                   | Acá parece que hacen uso del concepto sombrilla de proceso dialógico para reducir la rigurosidad de un proceso que de todas maneras es un proceso penal y tiene unos                                                                                                                                                                  |



|                                                                                                                        |           |          |                                              |                                                                                                                             |       |                        |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado. 'Falsos positivos'                                                                                             |           |          |                                              |                                                                                                                             |       |                        |                                           | Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia.                                                                                                                                             |               | énfasis en que cada proceso, sea dialógico o no, tiene su momento.                                                                                                     | principios constitucionales que se deben respetar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 03 - Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. 'Falsos positivos' | Antioquia | 13/09/18 | Versión voluntaria General (R) Mario Montoya | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=0-CbJelWHts&amp;t=668s">https://www.youtube.com/watch?v=0-CbJelWHts&amp;t=668s</a> | 15:41 | Debido proceso (29 CN) | Vulneración a la presunción de inocencia. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 2 / Art. 11. Declaración Universal de los DDHH / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia | Mario Montoya | La Secretaria Ejecutiva menciona el contexto de la operación Orión como una "época de terror" en la narración oficial.                                                 | No pueden usarse adjetivos categóricos para describir los actores de alguna de las partes, lo mismo da cuenta de un juicio a priori y viola la presunción de inocencia. Las operaciones militares gozan de presunción de legalidad.                                                                                                                           |
| 03 - Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. 'Falsos positivos' | Antioquia | 13/09/18 | Versión voluntaria General (R) Mario Montoya | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=0-CbJelWHts&amp;t=668s">https://www.youtube.com/watch?v=0-CbJelWHts&amp;t=668s</a> | 15:54 | Debido proceso (29 CN) | Vulneración a la presunción de inocencia. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 2 / Art. 11. Declaración Universal de los DDHH / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio                                                                    | Mario Montoya | La Secretaria menciona que, "literalmente", el conflicto en Colombia se convirtió en un campo de batalla en el que se cometían todo tipo de crímenes. ¿Es eso literal? | La Secretaría no toma en cuenta que es una audiencia donde la presunción de inocencia no ha sido desvirtuada, en consecuencia, la Secretaría de la JEP no debe generalizar los crímenes cometidos en el conflicto como si de alguna manera pudieran ser atribuibles al compareciente en cuestión. La responsabilidad penal es individual; esto no se trata de |

|                                                                                                                        |           |          |                                                 |                                                                                                                             |       |                        |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                        |           |          |                                                 |                                                                                                                             |       |                        |                                                                                              | imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                                         | presentar contextos genéricos.                                                                                                                                                                                                                     |
| 03 - Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. 'Falsos positivos' | Antioquia | 13/09/18 | Versión voluntaria General (R)<br>Mario Montoya | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=0-CbJelWHts&amp;t=668s">https://www.youtube.com/watch?v=0-CbJelWHts&amp;t=668s</a> | 20:45 | Debido proceso (29 CN) | Vulneración a la presunción de inocencia.                                                    | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 2 / Art. 11. Declaración Universal de los DDHH / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia | Mario Montoya | Se citan las palabras al pie de la letra de la CtIDH en un fallo que es previo a la audiencia que se está considerando. | Esto genera un contexto de culpabilidad frente a un compareciente que no ha sido vencido en juicio y apenas está compareciendo en su primera versión libre.                                                                                        |
| 03 - Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. 'Falsos positivos' | Antioquia | 13/09/18 | Versión voluntaria General (R)<br>Mario Montoya | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=0-CbJelWHts&amp;t=668s">https://www.youtube.com/watch?v=0-CbJelWHts&amp;t=668s</a> | 23:32 | Debido proceso (29 CN) | Vulneración al derecho de contradicción de la prueba, diferente a contrainterrogar testigos. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia.                                            | Mario Montoya | Se habla de "denuncias públicas hechas por los medios de comunicación como El Espectador".                              | No son los medios los dispuestos a juzgar, sino los jueces. Además, ¿Cuál es la cadena de custodia de esas comunicaciones que ha sustraído la JEP de dichos medios? También hay que considerar que una denuncia no quiere decir que sea verdadera. |

|                                                                                                                        |           |          |                                                 |                                                                                                                             |         |                        |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03 - Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. 'Falsos positivos' | Antioquia | 13/09/18 | Versión voluntaria General (R)<br>Mario Montoya | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=0-CbJelWHts&amp;t=668s">https://www.youtube.com/watch?v=0-CbJelWHts&amp;t=668s</a> | 24:20   | Debido proceso (29 CN) | Vulneración al derecho de contradicción de la prueba, diferente a contrainterrogar testigos. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia.                                             | Mario Montoya | Del mismo modo, citan que en la comunicación se advierte que "el número de víctimas puede ser mayor".                                                                           | Esta información no es según el mismo tabloide y no una sentencia judicial. Esto parece un juicio paralelo.                                                                                                                                                                   |
| 03 - Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. 'Falsos positivos' | Antioquia | 13/09/18 | Versión voluntaria General (R)<br>Mario Montoya | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=0-CbJelWHts&amp;t=668s">https://www.youtube.com/watch?v=0-CbJelWHts&amp;t=668s</a> | 1:18:42 | Debido proceso (29 CN) | Vulneración a la presunción de inocencia.                                                    | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 2 / Art. 11. Declaración Universal de los DDHH / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N.º 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia | Mario Montoya | El fiscal refiere que "pensamos que eran muchas más víctimas que las propuestas", poniendo como excusa el no haber tenido tiempo de revisar los expedientes debido a su grosor. | Esto vulnera la presunción de inocencia y la debida valoración probatoria, pues el fiscal reconoce no haber estudiado la el proceso y se asume que por letras hay alguna acusación cierta. No olvidar las palabras de Dostoyevski "Cien sospechas no constituyen una prueba". |
| 03 - Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. 'Falsos positivos' | Antioquia | 13/09/18 | Versión voluntaria General (R)<br>Mario Montoya | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=0-CbJelWHts&amp;t=668s">https://www.youtube.com/watch?v=0-CbJelWHts&amp;t=668s</a> | 2:14:45 | Debido proceso (29 CN) | Evidencia de falta de imparcialidad hacia los comparecientes.                                | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 1. / Art. 10. Declaración Universal de los DDHH / Art. 8 Convención Americana sobre                                                                                                                                                              | Mario Montoya | La delegada del Ministerio Público da cuenta de unas "víctimas indeterminadas", que no están presentes aún siquiera en las                                                      | En reiterativos momentos, tanto la defensa como las víctimas llegan a la conclusión de que todas las víctimas son determinadas, y ello es lo que los lleva a actuar en el juicio. Las víctimas deben ser determinadas así como la                                             |

|                                                                                                                        |           |          |                                              |                                                                                                                             |         |                        |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                        |           |          |                                              |                                                                                                                             |         |                        |                                                               | Derechos Humanos (CADH) / Observación general N.º 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia.                                                                                                     |               | pruebas del proceso.                                                                                                                              | responsabilidad de cada compareciente individualmente considerada.                                                                                                                                                                          |
| 03 - Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. 'Falsos positivos' | Antioquia | 13/09/18 | Versión voluntaria General (R) Mario Montoya | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=0-CbJelWHts&amp;t=668s">https://www.youtube.com/watch?v=0-CbJelWHts&amp;t=668s</a> | 2:32:52 | Debido proceso (29 CN) | Preguntas prohibidas.                                         | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N.º 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia.             | Mario Montoya | El magistrado pide una precisión respecto a las unidades tácticas mencionadas y cómo no hacían parte de la línea de mando. Lo pide caso por caso. | El si una unidad hace parte o no dentro de la línea de mando es responsabilidad única de quien en ese momento la presidía. No puede exigírsele a un general que por conexidad responda por las acciones u omisiones de una de sus unidades. |
| 03 - Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. 'Falsos positivos' | Antioquia | 13/09/18 | Versión voluntaria General (R) Mario Montoya | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=0-CbJelWHts&amp;t=668s">https://www.youtube.com/watch?v=0-CbJelWHts&amp;t=668s</a> | 2:34:54 | Debido proceso (29 CN) | Evidencia de falta de imparcialidad hacia los comparecientes. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 1. / Art. 10. Declaración Universal de los DDHH / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N.º 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los | Mario Montoya | El magistrado insiste en su petición al apoderado del compareciente.                                                                              | El preguntar sobre otro caso que no estaba en la resolución y de ello exigir datos exactos da cuenta de una parcialidad que raya con el acceso a la administración de la justicia.                                                          |

|                                                                                                                        |           |          |                                                 |                                                                                                                             |         |                        |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                        |           |          |                                                 |                                                                                                                             |         |                        |                                                               | tribunales y cortes de justicia.                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |
| 03 - Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. 'Falsos positivos' | Antioquia | 13/09/18 | Versión voluntaria General (R)<br>Mario Montoya | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=0-CbJelWHts&amp;t=668s">https://www.youtube.com/watch?v=0-CbJelWHts&amp;t=668s</a> | 2:38:46 | Debido proceso (29 CN) | Evidencia de falta de imparcialidad hacia los comparecientes. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 1. / Art. 10. Declaración Universal de los DDHH / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N.º 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. | Mario Montoya | El magistrado se refiere al abogado de las víctimas por su nombre, y menciona que "no lo interrumpió por respeto".                                       | Hay cierto tipo de formalidades mínimas que deben respetarse en un proceso, pues el respeto debe ir hacia quienes ejercen función de jueces pero también a quienes son apoderados de parte de los procesos.     |
| 03 - Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. 'Falsos positivos' | Antioquia | 13/09/18 | Versión voluntaria General (R)<br>Mario Montoya | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=0-CbJelWHts&amp;t=668s">https://www.youtube.com/watch?v=0-CbJelWHts&amp;t=668s</a> | 2:39:30 | Debido proceso (29 CN) | Evidencia de falta de imparcialidad hacia los comparecientes. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 1. / Art. 10. Declaración Universal de los DDHH / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N.º 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los                                  | Mario Montoya | Después de hacer notar al joven abogado su error, termina la frase con un "no se preocupe, que acá todos estamos aprendiendo, entonces no hay problema". | De nuevo, es una audiencia judicial, no un teatro de equivocaciones que deben o puedan ser saldadas. Ni aún el magistrado tiene la potestad de subsanar disposiciones que ya en derecho han sido predispuestas. |

|                                                                                                                        |           |          |                                                 |                                                                                                                             |         |                        |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                        |           |          |                                                 |                                                                                                                             |         |                        |                                                               | tribunales y cortes de justicia.                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 03 - Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. 'Falsos positivos' | Antioquia | 13/09/18 | Versión voluntaria General (R)<br>Mario Montoya | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=0-CbJelWHts&amp;t=668s">https://www.youtube.com/watch?v=0-CbJelWHts&amp;t=668s</a> | 2:42:00 | Debido proceso (29 CN) | Evidencia de falta de imparcialidad hacia los comparecientes. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 1. / Art. 10. Declaración Universal de los DDHH / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. | Mario Montoya | Se le permite al apoderado de víctimas un discurso relativo a "no olvidar que el enfoque de la jurisdicción son las víctimas".                  | No es el apoderado de las víctimas el llamado a dar una dirección o cátedra sobre el enfoque de una jurisdicción en la cual está también compareciendo. Aunque existe dicho principio de centralidad, no por ello los comparecientes son sujetos de segunda categoría dentro del sistema. |
| 03 - Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. 'Falsos positivos' | Antioquia | 13/09/18 | Versión voluntaria General (R)<br>Mario Montoya | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=0-CbJelWHts&amp;t=668s">https://www.youtube.com/watch?v=0-CbJelWHts&amp;t=668s</a> | 2:45:38 | Debido proceso (29 CN) | Evidencia de falta de imparcialidad hacia los comparecientes. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 1. / Art. 10. Declaración Universal de los DDHH / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los                                  | Mario Montoya | Nuevamente, como una figura paternal, el magistrado instruye al abogado de las víctimas en el proceso de la audiencia para poder "darle orden". | No es el magistrado el llamado a instruir, ni la audiencia el espacio para aprender, más con disposiciones tan importantes y cruciales como una nueva jurisdicción que tambalea.                                                                                                          |

|                                                                                                                        |           |          |                                                 |                                                                                                                             |         |                        |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                        |           |          |                                                 |                                                                                                                             |         |                        |                                                               | tribunales y cortes de justicia.                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |
| 03 - Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. 'Falsos positivos' | Antioquia | 13/09/18 | Versión voluntaria General (R)<br>Mario Montoya | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=0-CbJelWHts&amp;t=668s">https://www.youtube.com/watch?v=0-CbJelWHts&amp;t=668s</a> | 3:04:02 | Debido proceso (29 CN) | Vulneración al derecho a la defensa legítima.                 | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia.                                              | Mario Montoya | El apoderado de víctimas que toma la palabra hace un recuento de cómo para él, bajo sus suposiciones, una víctima puede ser determinada como tal.                                                | Todo lo dispuesto respecto a definiciones, nociones y conceptos está estipulado en la ley y no debería tener otros intérpretes o voceros diferentes a los magistrados.          |
| 03 - Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. 'Falsos positivos' | Antioquia | 13/09/18 | Versión voluntaria General (R)<br>Mario Montoya | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=0-CbJelWHts&amp;t=668s">https://www.youtube.com/watch?v=0-CbJelWHts&amp;t=668s</a> | 3:08:50 | Debido proceso (29 CN) | Evidencia de falta de imparcialidad hacia los comparecientes. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 1. / Art. 10. Declaración Universal de los DDHH / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. | Mario Montoya | Se le da la palabra a otro apoderado de víctimas para que haga conjeturas sobre los recursos presentados por la defensa, refiriendo que los mismos deberían tratarse en el Tribunal para la Paz. | Se reitera. Lo dispuesto respecto a procedimientos, nociones y conceptos está estipulado en la ley y no debería tener otros intérpretes o voceros diferentes a los magistrados. |

|                                                                                                                        |           |          |                                                 |                                                                                                                             |         |                        |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03 - Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. 'Falsos positivos' | Antioquia | 13/09/18 | Versión voluntaria General (R)<br>Mario Montoya | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=0-CbJelWHts&amp;t=668s">https://www.youtube.com/watch?v=0-CbJelWHts&amp;t=668s</a> | 3:16:01 | Debido proceso (29 CN) | Negar un tiempo razonable para estudiar una prueba.                                          | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 10. Declaración Universal de los DDHH / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. | Mario Montoya | El apoderado de la víctima pide que sea en esa sesión la que se le reconozca personería jurídica, aduciendo "excesivo ritualismo" a lo largo de la audiencia. | Es precisamente ese ritualismo lo que no permitiría ser tomadas dichas declaraciones. Es preciso ese mismo ritualismo el que le permitió al abogado esgrimir sus ideas, que por infructuosas buscaron un momento inclusive viendo terminada la audiencia. Esto viola el debido proceso. |
| 03 - Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. 'Falsos positivos' | Antioquia | 13/09/18 | Versión voluntaria General (R)<br>Mario Montoya | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=0-CbJelWHts&amp;t=668s">https://www.youtube.com/watch?v=0-CbJelWHts&amp;t=668s</a> | 3:16:26 | Debido proceso (29 CN) | Vulneración al derecho de contradicción de la prueba, diferente a contrainterrogar testigos. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia.                                              | Mario Montoya | El mismo apoderado insta al magistrado a que dé "instrucciones claras y pertinentes para así poder destrabar este proceso ritualista".                        | Como se ha dispuesto, todas las intervenciones, mecanismos y formalidades están dispuestas en la ley, por cuanto no puede la declaración de un abogado quebrantar ello.                                                                                                                 |
| 03 - Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. 'Falsos positivos' | Antioquia | 13/09/18 | Versión voluntaria General (R)<br>Mario Montoya | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=0-CbJelWHts&amp;t=668s">https://www.youtube.com/watch?v=0-CbJelWHts&amp;t=668s</a> | 3:17:50 | Debido proceso (29 CN) | Vulneración al derecho de contradicción de la prueba, diferente a contrainterrogar testigos. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 :                                                                                                                                                      | Mario Montoya | El apoderado continúa, y refiere que de no concedérsele la personería ello representaría "una burla para las víctimas".                                       | Como última declaración polémica del proceso, resulta apenas cómico que ante no ver vistas satisfechas sus solicitudes, el abogado ahora arremeta contra todo el proceso en una deslegitimación absurda.                                                                                |



|     |                                |          |                                                                    |                                                                                                       |       |                        |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|--------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                |          |                                                                    |                                                                                                       |       |                        |                                                               | Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia.                                                                                                                                                                                            |                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| N/A | Retoma del Palacio de Justicia | 17/01/23 | Audiencia única de verdad General (r) Jesús Armando Arias Cabrales | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=pb80GenUcdQ">https://www.youtube.com/watch?v=pb80GenUcdQ</a> | 12:00 | Debido proceso (29 CN) | Evidencia de falta de imparcialidad hacia los comparecientes. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 1. / Art. 10. Declaración Universal de los DDHH / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. | Jesús Armando Arias Cabrales | La magistrada hace énfasis en que "la centralidad de las víctimas es lo más importante", y que por lo mismo su participación debe ser más activa.                      | Se inicia la audiencia con una clara estimulación por parte de la magistrada a las víctimas, algo que no puede permitirse en un proceso dialógico e igualitario. Hay que reconocer que si bien las víctimas son el centro del sistema, ellas no lo pueden ser en detrimento de los derechos de los comparecientes. |
| N/A | Retoma del Palacio de Justicia | 17/01/23 | Audiencia única de verdad General (r) Jesús Armando Arias Cabrales | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=pb80GenUcdQ">https://www.youtube.com/watch?v=pb80GenUcdQ</a> | 14:42 | Debido proceso (29 CN) | Evidencia de falta de imparcialidad hacia los comparecientes. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 1. / Art. 10. Declaración Universal de los DDHH / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los                                  | Jesús Armando Arias Cabrales | La magistrada se dirige al compareciente y le hace saber que las víctimas tienen derecho a saber su verdad, y que el mismo debe aportar para llegar a ella y a la paz. | Los magistrados, en su labor, están llamados a impartir justicia, no a presionar a un compareciente de modo que su versión sea modificada.                                                                                                                                                                         |

|     |                                |          |                                                                    |                                                                                                       |             |                        |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|--------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                |          |                                                                    |                                                                                                       |             |                        |                                                               | tribunales y cortes de justicia.                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| N/A | Retoma del Palacio de Justicia | 17/01/23 | Audiencia única de verdad General (r) Jesús Armando Arias Cabrales | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=pb80GenUcdQ">https://www.youtube.com/watch?v=pb80GenUcdQ</a> | 15:47       | Debido proceso (29 CN) | Evidencia de falta de imparcialidad hacia los comparecientes. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 1. / Art. 10. Declaración Universal de los DDHH / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. | Jesús Armando Arias Cabrales | Magistrada da cuenta que el proceso debe iniciar con las víctimas, así como las preguntas que se dirigirán,                                                                                                                                                                              | Es más que obvio que las víctimas son el eje del sistema, pero pareciera que los representantes de la JEP lo hacen en detrimento de los comparecientes, quienes no pueden ser tratados como actores del sistema del segundo nivel.                                                                                                                                                                                                                            |
| N/A | Retoma del Palacio de Justicia | 17/01/23 | Audiencia única de verdad General (r) Jesús Armando Arias Cabrales | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=pb80GenUcdQ">https://www.youtube.com/watch?v=pb80GenUcdQ</a> | 26:00-36:00 | Debido proceso (29 CN) | Vulneración a la presunción de inocencia.                     | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 2 / Art. 11. Declaración Universal de los DDHH / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los                                   | Jesús Armando Arias Cabrales | Se toman 10 minutos de la audiencia para recordarle al General lo que ya se le había dicho, reiterando el aporte a la verdad que se espera de él, llamándolo a "no defraudar a las víctimas", así como exponiéndole las consecuencias negativas de no hacer lo que se espera que él haga | Es evidente la transgresión a los principios de imparcialidad y objetividad, ya que la juez toma parte por las víctimas desde el inicio de la diligencia. Además, cabe resaltar que las manifestaciones de la magistrada dan cuenta de que tiene una verdad preconcebida (llamar al compareciente a no defraudar a las víctimas es muestra de ello) y constantemente intenta que el compareciente se ajuste a dicha verdad, de lo contrario le hace saber que |

|     |                                |          |                                                                    |                                                                                                       |          |                        |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|--------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                |          |                                                                    |                                                                                                       |          |                        |                                                               | tribunales y cortes de justicia                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | (como perder el beneficio de la libertad).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | perderá sus beneficios y tendrá consecuencias negativas. Esto no solo viola el debido proceso y los principios que deben regir la labor de la magistratura, también se convierte en un incentivo perverso para que el compareciente moldee su versión o su aporte a la verdad conforme lo que satisfaga a la magistratura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| N/A | Retoma del Palacio de Justicia | 17/01/23 | Audiencia única de verdad General (r) Jesús Armando Arias Cabrales | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=pb80GenUcdQ">https://www.youtube.com/watch?v=pb80GenUcdQ</a> | 39:30:00 | Debido proceso (29 CN) | Evidencia de falta de imparcialidad hacia los comparecientes. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 1. / Art. 10. Declaración Universal de los DDHH / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. | Jesús Armando Arias Cabrales | El general manifiesta que dará cuenta de su verdad y de lo que le consta de lo sucedido. La magistrada hace entender que el compareciente no ha dicho toda la verdad en instancias anteriores y que se espera de él una verdad completa y total y, menciona: "de no satisfacerse ese aporte de verdad, no habrán las condiciones para que continúe en este escenario". | Se reitera la violación al debido proceso y a los principios de imparcialidad y objetividad que deben guiar la labor del juez, como garantía fundamental básica del derecho penal y como derechos humanos reconocidos que no pueden ser transgredidos con la excusa de ser un escenario de justicia transicional. La versión entregada por un compareciente debe ser LIBRE y no guiada por una preconcepción que tenga el juez al respecto, de manera que esta satisfaga o no lo que el juez quiere escuchar. La amenaza constante al compareciente de tener consecuencias negativas de no decir lo que la magistrada considera como "verdad completa", de nuevo, se convierte en un incentivo |

|     |                                |          |                                                                    |                                                                                                       |         |                        |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|--------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                |          |                                                                    |                                                                                                       |         |                        |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                             | perverso que intenta influir en la versión del compareciente; ejercicio que se aleja de una búsqueda genuina por la verdad de los hechos y de la verdadera aplicación de la justicia, y se acerca más a un ejercicio arbitrario por parte de quien ostenta el poder dentro del sistema y sobre el compareciente. |
| N/A | Retoma del Palacio de Justicia | 17/01/23 | Audiencia única de verdad General (r) Jesús Armando Arias Cabrales | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=pb80GenUcdQ">https://www.youtube.com/watch?v=pb80GenUcdQ</a> | 1:04:11 | Debido proceso (29 CN) | Vulneración al derecho a la defensa legítima. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. | Jesús Armando Arias Cabrales | Se enfoca el overol de la víctima que habla, la cual refiere un mensaje en contra de las fuerzas militares. | Lo referido anteriormente respecto a los símbolos: no se les puede dar esa importancia si se tiene en cuenta que bajo ellos ocultan un prejuizgamiento a quien comparece.                                                                                                                                        |
| N/A | Retoma del Palacio de Justicia | 17/01/23 | Audiencia única de verdad General (r) Jesús Armando Arias Cabrales | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=pb80GenUcdQ">https://www.youtube.com/watch?v=pb80GenUcdQ</a> | 1:05:25 | Debido proceso (29 CN) | Vulneración a la presunción de inocencia.     | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 2 / Art. 11. Declaración Universal de los DDHH / Art. 8                                                                                                                                              | Jesús Armando Arias Cabrales | La víctima compara la toma del Palacio de Justicia con el Holocausto, haciendo una analogía del             | Se debe ser cuidadoso con las comparaciones y analogías que se hacen en un procedimiento judicial así sea de naturaleza dialógica. El usarlas de este modo puede                                                                                                                                                 |

|     |                                |          |                                                                    |                                                                                                       |         |                        |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|--------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                |          |                                                                    |                                                                                                       |         |                        |                                                               | Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia                                                                                                            |                              | tiempo que ha pasado entre ambos.                                                                                                                        | llevar a comparaciones tan grotescas como erradas.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| N/A | Retoma del Palacio de Justicia | 17/01/23 | Audiencia única de verdad General (r) Jesús Armando Arias Cabrales | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=pb80GenUcdQ">https://www.youtube.com/watch?v=pb80GenUcdQ</a> | 1:07:29 | Debido proceso (29 CN) | Evidencia de falta de imparcialidad hacia los comparecientes. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 1. / Art. 10. Declaración Universal de los DDHH / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. | Jesús Armando Arias Cabrales | Se da cabida al testimonio emocional de terceros, lo cual apela más al sentimiento que al derecho en sí mismo.                                           | Esto supone una especie de manipulación sobre los jueces pese a la naturaleza dialógica del proceso, que debe ser guiado bajo argumentos judiciales, de prueba y de infalibilidad. Lo contrario son solo pruebas sin fundamento que no tienen cabida en el derecho y por ende en el proceso.                                    |
| N/A | Retoma del Palacio de Justicia | 17/01/23 | Audiencia única de verdad General (r) Jesús Armando Arias Cabrales | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=pb80GenUcdQ">https://www.youtube.com/watch?v=pb80GenUcdQ</a> | 1:10:58 | Debido proceso (29 CN) | Preguntas prohibidas.                                         | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la                                                                                                 | Jesús Armando Arias Cabrales | La víctima aludida hace la pregunta capciosa al compareciente de si es cristiano, respondiendo enseguida con argumentos morales fruto de dicha pregunta. | La participación de las víctimas también debe darse en el marco del debido proceso. Es reprochable que la magistratura permita preguntas e intervenciones improcedentes, con un contenido moral y religioso, que se sale por completo del tema de la audiencia. El proceso dialógico, tal y como la magistratura lo ha llevado, |

|     |                                |          |                                                                    |                                                                                                       |         |                        |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|--------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                |          |                                                                    |                                                                                                       |         |                        |                                                                                              | igualdad ante los tribunales y cortes de justicia.                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                                             | se ha convertido en un espacio propicio para la constante vulneración de garantías judiciales.                                                                                                                        |
| N/A | Retoma del Palacio de Justicia | 17/01/23 | Audiencia única de verdad General (r) Jesús Armando Arias Cabrales | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=pb80GenUcdQ">https://www.youtube.com/watch?v=pb80GenUcdQ</a> | 1:26:30 | Debido proceso (29 CN) | Vulneración al derecho de contradicción de la prueba, diferente a contrainterrogar testigos. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. | Jesús Armando Arias Cabrales | La magistrada agradece a las víctimas efusivamente por "traer a la audiencia las voz de las víctimas".                      | Reiteradamente, mediante adjetivos, la magistrada da cuenta de una parcialidad hacia las víctimas, la cual es latente en cada intervención.                                                                           |
| N/A | Retoma del Palacio de Justicia | 17/01/23 | Audiencia única de verdad General (r) Jesús Armando Arias Cabrales | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=pb80GenUcdQ">https://www.youtube.com/watch?v=pb80GenUcdQ</a> | 1:28:23 | Debido proceso (29 CN) | Vulneración al derecho de contradicción de la prueba, diferente a contrainterrogar testigos. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. | Jesús Armando Arias Cabrales | Le es cedido el tiempo del abogado a los familiares por un acuerdo expreso que se hace en el mismo momento de la audiencia. | Esto parece denotar, como es también obvio en el procedimiento, que hay inequidad en las partes, y que al final son los comparecientes enfrentándose contra múltiples acusaciones que provienen de múltiples frentes. |

|     |                                |          |                                                                    |                                                                                                       |         |                        |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|--------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N/A | Retoma del Palacio de Justicia | 17/01/23 | Audiencia única de verdad General (r) Jesús Armando Arias Cabrales | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=pb80GenUcdQ">https://www.youtube.com/watch?v=pb80GenUcdQ</a> | 1:30:11 | Debido proceso (29 CN) | Vulneración al derecho a la defensa legítima.                                                | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. | Jesús Armando Arias Cabrales | Las víctimas a las que les es cedida la palabra utilizan pañoletas con un mensaje "Sin olvido", el cual es enfocado por el camarógrafo recurrentemente. | En cuanto a la estrategia de comunicaciones de la JEP, cabe recalcar que el enfoque recurrente de las cámaras a los mensajes de las víctimas, muestra un mensaje hegemónico en la audiencia. Las audiencias son grabadas y difundidas por la misma jurisdicción, por lo que la manera en la que se comunican las cosas a la opinión pública importa y puede influir en las garantías judiciales |
| N/A | Retoma del Palacio de Justicia | 17/01/23 | Audiencia única de verdad General (r) Jesús Armando Arias Cabrales | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=pb80GenUcdQ">https://www.youtube.com/watch?v=pb80GenUcdQ</a> | 1:47:44 | Debido proceso (29 CN) | Vulneración al derecho a la defensa legítima.                                                | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. | Jesús Armando Arias Cabrales | La víctima que tiene la palabra menciona que, de no aportar verdad, se busca que el general sea retirado de la JEP.                                     | Esto no es facultad suya. Como se ha dicho, todos los procedimientos y disposiciones están en la ley y no en boca de una víctima.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| N/A | Retoma del Palacio de Justicia | 17/01/23 | Audiencia única de verdad General (r) Jesús Armando Arias Cabrales | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=pb80GenUcdQ">https://www.youtube.com/watch?v=pb80GenUcdQ</a> | 1:51:26 | Debido proceso (29 CN) | Vulneración al derecho de contradicción de la prueba, diferente a contrainterrogar testigos. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los                                  | Jesús Armando Arias Cabrales | El apoderado de las víctimas, contraponiendo lo dispuesto por la magistrada, alude que "las víctimas indirectas no existen, son todas directas".        | Se corrobora lo más arriba dispuesto. Que no hay igualdad de armas y es un enfrentamiento de varias partes contra una, partes que pueden hasta dar versiones contradictorias para así asegurar un proceso.                                                                                                                                                                                      |

|     |                                |          |                                                                    |                                                                                                       |         |                        |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|--------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                |          |                                                                    |                                                                                                       |         |                        |                                                               | tribunales y cortes de justicia.                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| N/A | Retoma del Palacio de Justicia | 17/01/23 | Audiencia única de verdad General (r) Jesús Armando Arias Cabrales | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=pb80GenUcdQ">https://www.youtube.com/watch?v=pb80GenUcdQ</a> | 1:52:50 | Debido proceso (29 CN) | Otra vulneración                                              | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia.                                              | Jesús Armando Arias Cabrales | Paroxismos. Sin ningún tipo de inhibición, la siguiente víctima expone la retoma del Palacio como una 'masacre'.                  | Se debe ser cuidadoso con las comparaciones y analogías que se hacen en un procedimiento judicial. El usarlas de este modo puede llevar a comparaciones tan grotescas como erradas. Además, no se debe poner en una misma bolsa quienes cometieron los crímenes del Palacio de Justicia junto con los miembros de la Fuerza Pública, que lo liberaron. |
| N/A | Retoma del Palacio de Justicia | 17/01/23 | Audiencia única de verdad General (r) Jesús Armando Arias Cabrales | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=pb80GenUcdQ">https://www.youtube.com/watch?v=pb80GenUcdQ</a> | 1:55:07 | Debido proceso (29 CN) | Evidencia de falta de imparcialidad hacia los comparecientes. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 1. / Art. 10. Declaración Universal de los DDHH / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. | Jesús Armando Arias Cabrales | La magistrada pregunta si alguna de las víctimas restantes quisiera hacer uso de la palabra, refiriendo que hay tiempo para ello. | Esto parece enfocarse a buscar declaraciones más que en dar un orden a la audiencia. Abre también la puerta a que se hagan 'acuerdos exprés' para cederse la palabra.                                                                                                                                                                                  |



|     |                                |          |                                                                    |                                                                                                       |         |                        |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|--------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N/A | Retoma del Palacio de Justicia | 17/01/23 | Audiencia única de verdad General (r) Jesús Armando Arias Cabrales | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=pb80GenUcdQ">https://www.youtube.com/watch?v=pb80GenUcdQ</a> | 2:06:32 | Debido proceso (29 CN) | Vulneración al derecho de contradicción de la prueba, diferente a contrainterrogar testigos. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. | Jesús Armando Arias Cabrales | La víctima apela a factores emocionales, mostrando imágenes de los desaparecidos en frente del estrado al compareciente.                       | No es el estrado el lugar donde dichas demostraciones tengan cabida, sino es a través de las pruebas y el enfrentamiento en juicio que se llega a responsabilidades, no a priori. Se subraya la constante violación al derecho a la contradicción y la defensa del general en la audiencia, frente a lo manifestado por las víctimas y su responsabilidad en específico. |
| N/A | Retoma del Palacio de Justicia | 17/01/23 | Audiencia única de verdad General (r) Jesús Armando Arias Cabrales | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=pb80GenUcdQ">https://www.youtube.com/watch?v=pb80GenUcdQ</a> | 2:08:33 | Debido proceso (29 CN) | Vulneración al derecho de contradicción de la prueba, diferente a contrainterrogar testigos. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. | Jesús Armando Arias Cabrales | La magistrada rompe la cuarta pared y se dirige al general de modo en que "no desaproveche esta oportunidad, sino que escuche a las víctimas". | Le es infundada previamente al general una culpabilidad que la JEP busca probar pero en su jurisdicción no ha podido. Impone las reglas y ofrece las declaraciones como una 'oportunidad'.                                                                                                                                                                               |
| N/A | Retoma del Palacio de Justicia | 17/01/23 | Audiencia única de verdad General (r) Jesús Armando Arias Cabrales | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=pb80GenUcdQ">https://www.youtube.com/watch?v=pb80GenUcdQ</a> | 2:11:17 | Debido proceso (29 CN) | Vulneración al derecho de contradicción de la prueba, diferente a contrainterrogar testigos. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los                                  | Jesús Armando Arias Cabrales | El general pide la palabra, que no le es dada y se da la palabra al Ministerio Público, siguiendo a ello un tiempo de receso.                  | Siguiendo el principio de respeto, más el que se debe tener a una persona de 86 años, no se debería ignorar al compareciente.                                                                                                                                                                                                                                            |

|     |                                |          |                                                                    |                                                                                                       |         |                        |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|--------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                |          |                                                                    |                                                                                                       |         |                        |                                                                                              | tribunales y cortes de justicia.                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| N/A | Retoma del Palacio de Justicia | 17/01/23 | Audiencia única de verdad General (r) Jesús Armando Arias Cabrales | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=pb80GenUcdQ">https://www.youtube.com/watch?v=pb80GenUcdQ</a> | 4:29:37 | Debido proceso (29 CN) | Vulneración al derecho de contradicción de la prueba, diferente a contrainterrogar testigos. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. | Jesús Armando Arias Cabrales | Las víctimas ponen sobre las sillas fotos de las personas desaparecidas, se enfocan a las mismas y se hace notar que están 'presentes, presentes, presentes'.                           | Todos los discursos que refieran a que el general es responsable en la JEP previo a una declaración son admitidos por los magistrados. Esto viola el debido proceso.                                                                                                          |
| N/A | Retoma del Palacio de Justicia | 17/01/23 | Audiencia única de verdad General (r) Jesús Armando Arias Cabrales | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=pb80GenUcdQ">https://www.youtube.com/watch?v=pb80GenUcdQ</a> | 4:35:25 | Debido proceso (29 CN) | Preguntas prohibidas.                                                                        | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. | Jesús Armando Arias Cabrales | La magistrada pregunta: "Cuáles eran las unidades militares sobre las que ejercía control en la fecha, en las cuales se dieron graves violaciones a derechos humanos y desapariciones". | Se le está haciendo preguntas no solamente prohibidas, sino que parten de una falsa premisa: que en las unidades militares se dan violaciones de DDHH. Esto es desconocer su condición una persona que está cerca del siglo e inaplica la desigualdad selectiva aristotélica. |
| N/A | Retoma del Palacio de Justicia | 17/01/23 | Audiencia única de verdad General (r) Jesús                        | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=pb80GenUcdQ">https://www.youtube.com/watch?v=pb80GenUcdQ</a> | 4:40:09 | Debido proceso (29 CN) | Vulneración a la presunción de inocencia.                                                    | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 2 / Art. 11. Declaración Universal de los                                                                                                                                                            | Jesús Armando Arias Cabrales | En primer plano se enfoca que, detrás del general, hay un letrero gigante que reza lo mismo que las pañoletas: 'Sin                                                                     | Esto podría comprometer la declaración del general, puesto que literalmente tras sus palabras habita un mensaje gigante que lo contradice.                                                                                                                                    |

|     |                                |          |                                                                    |                                                                                                       |         |                        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|--------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                |          | Armando Arias Cabrales                                             |                                                                                                       |         |                        |                       | DDHH / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia                                                 |                              | olvido', y que está dispuesto en la mitad de la sala de audiencias.                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                    |
| N/A | Retoma del Palacio de Justicia | 17/01/23 | Audiencia única de verdad General (r) Jesús Armando Arias Cabrales | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=pb80GenUcdQ">https://www.youtube.com/watch?v=pb80GenUcdQ</a> | 4:57:12 | Debido proceso (29 CN) | Preguntas prohibidas. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. | Jesús Armando Arias Cabrales | Pregunta el abogado de la defensa que en cuanto a la coordinación con Vargas Villegas, ¿qué referían con las unidades de inteligencia que estaban en la casa del florero? | Pregunta sugestiva. Preguntas de este tipo ponen sobre el compareciente palabras que no ha dicho. Más aún, buscan escharbar en hechos que no han podido ser corroborados en juicio y buscan ser corroborados mediante declaración. |
| N/A | Retoma del Palacio de Justicia | 17/01/23 | Audiencia única de verdad General (r) Jesús Armando Arias Cabrales | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=pb80GenUcdQ">https://www.youtube.com/watch?v=pb80GenUcdQ</a> | 5:09:43 | Debido proceso (29 CN) | Preguntas prohibidas. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. | Jesús Armando Arias Cabrales | Pregunta el abogado al compareciente si hubo participación del Maza Marques o del DAS en la retoma del Palacio.                                                           | Pregunta sugestiva. Lo que haya pasado con Maza Marques no tiene que ver con el juicio, que tiene como compareciente a Jesús Arias Cabrales. Buscar en él una declaración viola la presunción de inocencia y una defensa digna.    |

|     |                                |          |                                                                    |                                                                                                       |         |                        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                |
|-----|--------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N/A | Retoma del Palacio de Justicia | 17/01/23 | Audiencia única de verdad General (r) Jesús Armando Arias Cabrales | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=pb80GenUcdQ">https://www.youtube.com/watch?v=pb80GenUcdQ</a> | 5:11:59 | Debido proceso (29 CN) | Preguntas prohibidas. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. | Jesús Armando Arias Cabrales | Pregunta el abogado de la defensa al compareciente: Usted dijo tener el mando de sus unidades, ¿en algún momento perdió el mando o la autoridad sobre ellos? | Pregunta sugestiva. Preguntas como estas implican hechos que, de desencadenarse, pueden recaer en responsabilidad. Por eso no puede preguntársele si perdió el mando, porque esa pregunta esconde otra detrás. |
| N/A | Retoma del Palacio de Justicia | 17/01/23 | Audiencia única de verdad General (r) Jesús Armando Arias Cabrales | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=pb80GenUcdQ">https://www.youtube.com/watch?v=pb80GenUcdQ</a> | 5:12:34 | Debido proceso (29 CN) | Preguntas prohibidas. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. | Jesús Armando Arias Cabrales | Pregunta el abogado de la defensa: ¿Usted conservó el mando durante toda la operación?                                                                       | Pregunta sugestiva. Es una pregunta que, como la anterior, puede tener otra tras ella que induzca a una respuesta.                                                                                             |
| N/A | Retoma del Palacio de Justicia | 17/01/23 | Audiencia única de verdad General (r) Jesús Armando Arias Cabrales | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=pb80GenUcdQ">https://www.youtube.com/watch?v=pb80GenUcdQ</a> | 5:18:00 | Debido proceso (29 CN) | Preguntas prohibidas. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los                                  | Jesús Armando Arias Cabrales | Pregunta el abogado: ¿Cómo fue el reparto de responsabilidades entre el Ejército y la Policía en la retoma?                                                  | Pregunta capciosa. La misma busca dar con una responsabilidad que ya se ha negado, además de involucrar a la Policía Nacional.                                                                                 |

|     |                                |          |                                                                    |                                                                                                       |         |                        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                             |                                                                                                                                             |
|-----|--------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                |          |                                                                    |                                                                                                       |         |                        |                       | tribunales y cortes de justicia.                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                             |                                                                                                                                             |
| N/A | Retoma del Palacio de Justicia | 17/01/23 | Audiencia única de verdad General (r) Jesús Armando Arias Cabrales | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=pb80GenUcdQ">https://www.youtube.com/watch?v=pb80GenUcdQ</a> | 5:20:05 | Debido proceso (29 CN) | Preguntas prohibidas. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. | Jesús Armando Arias Cabrales | Pregunta el abogado: ¿Esa coordinación desdibujó el mando del Ejército y dejó al mismo nivel el nivel de responsabilidades? | Pregunta capciosa. Responder de cualquier modo puede ser usado como un modo de dar cuenta de un proseguir errático por parte del Ejército.  |
| N/A | Retoma del Palacio de Justicia | 17/01/23 | Audiencia única de verdad General (r) Jesús Armando Arias Cabrales | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=pb80GenUcdQ">https://www.youtube.com/watch?v=pb80GenUcdQ</a> | 5:22:31 | Debido proceso (29 CN) | Preguntas prohibidas. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. | Jesús Armando Arias Cabrales | Pregunta el abogado: ¿De quién era la responsabilidad de que las personas quedaran retenidas?                               | Pregunta capciosa. En ningún momento el general declaró que las personas quedasen retenidas, sino que habían sido escoltadas por seguridad. |
| N/A | Retoma del Palacio de Justicia | 17/01/23 | Audiencia única de verdad General (r) Jesús                        | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=pb80GenUcdQ">https://www.youtube.com/watch?v=pb80GenUcdQ</a> | 5:28:42 | Debido proceso (29 CN) | Preguntas prohibidas. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos                                                                                                                                                      | Jesús Armando Arias Cabrales | Le surge una duda a la magistrada, y la expresa: ¿Primero llegó la policía o el Ejército?                                   | Pregunta compuesta. Incluye varias cuestiones que pueden desenvolverse de cualquiera de las dos respuestas y viciar el proceso.             |

|     |                                |          |                                                                    |                                                                                                       |         |                        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                |
|-----|--------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                |          | Armando Arias Cabrales                                             |                                                                                                       |         |                        |                       | Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia.                                                                                                  |                              |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                |
| N/A | Retoma del Palacio de Justicia | 17/01/23 | Audiencia única de verdad General (r) Jesús Armando Arias Cabrales | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=pb80GenUcdQ">https://www.youtube.com/watch?v=pb80GenUcdQ</a> | 5:32:13 | Debido proceso (29 CN) | Preguntas prohibidas. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. | Jesús Armando Arias Cabrales | Pregunta la representante del Ministerio Público: ¿A qué se refiere con la expresión 'dar cabida' a los hombres del B2? | Pregunta argumentativa. No busca objetivamente sino sacar del lenguaje conclusiones que no fueron dichas.                                                      |
| N/A | Retoma del Palacio de Justicia | 17/01/23 | Audiencia única de verdad General (r) Jesús Armando Arias Cabrales | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=pb80GenUcdQ">https://www.youtube.com/watch?v=pb80GenUcdQ</a> | 5:47:47 | Debido proceso (29 CN) | Preguntas prohibidas. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. | Jesús Armando Arias Cabrales | Pregunta la magistrada: ¿Se llevó a cabo un plan de aniquilación del M-19 en la operación que usted comandó?            | Pregunta sugestiva. En todo momento el general reconoció que su objetivo era el de preservar el orden y la institucionalidad, no lo que dispone la magistrada. |

|     |                                |          |                                                                    |                                                                                                       |         |                        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |
|-----|--------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N/A | Retoma del Palacio de Justicia | 17/01/23 | Audiencia única de verdad General (r) Jesús Armando Arias Cabrales | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=pb80GenUcdQ">https://www.youtube.com/watch?v=pb80GenUcdQ</a> | 5:51:19 | Debido proceso (29 CN) | Preguntas prohibidas. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. | Jesús Armando Arias Cabrales | El compareciente narra las órdenes que recibió del presidente. La magistrada pregunta: ¿a sangre y fuego?                                                           | Pregunta violatoria de derechos fundamentales. No solo por el arcaísmo, sino también por todo lo que ello puede representar a alguien que está siendo juzgado por esos delitos. |
| N/A | Retoma del Palacio de Justicia | 17/01/23 | Audiencia única de verdad General (r) Jesús Armando Arias Cabrales | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=pb80GenUcdQ">https://www.youtube.com/watch?v=pb80GenUcdQ</a> | 5:54:40 | Debido proceso (29 CN) | Preguntas prohibidas. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. | Jesús Armando Arias Cabrales | Dice la magistrada: El plan se basó en aniquilar al enemigo, no suspender las acciones de la Fuerza Pública o el cese al fuego, ¿fue ese su objetivo y sus órdenes? | Pregunta repetitiva. Ya se ha declarado que no era ese el objetivo del general en la operación. ¿De donde saca la magistrada que ese era el plan?                               |
| N/A | Retoma del Palacio de Justicia | 17/01/23 | Audiencia única de verdad General (r) Jesús Armando Arias Cabrales | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=pb80GenUcdQ">https://www.youtube.com/watch?v=pb80GenUcdQ</a> | 5:58:31 | Debido proceso (29 CN) | Preguntas prohibidas. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los                                  | Jesús Armando Arias Cabrales | Dice la magistrada: Sí, salieron muchas personas, y acá estamos sentados por aquellas que fueron receptoras de violaciones de derechos humanos. ¿Qué pasó?          | Pregunta ambigua. Busca obtener una declaración que no se ha podido obtener con las preguntas anteriores. Juez y parte.                                                         |

|     |                                |          |                                                                    |                                                                                                       |         |                        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |
|-----|--------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                |          |                                                                    |                                                                                                       |         |                        |                       | tribunales y cortes de justicia.                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |
| N/A | Retoma del Palacio de Justicia | 17/01/23 | Audiencia única de verdad General (r) Jesús Armando Arias Cabrales | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=pb80GenUcdQ">https://www.youtube.com/watch?v=pb80GenUcdQ</a> | 6:00:50 | Debido proceso (29 CN) | Preguntas prohibidas. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. | Jesús Armando Arias Cabrales | Recibió usted una orden para que por cualquier medio se evitara que alguien del M-19 saliera con vida? | Pregunta repetitiva. Ya se ha declarado que no era ese el objetivo del general en la operación.                                                                 |
| N/A | Retoma del Palacio de Justicia | 17/01/23 | Audiencia única de verdad General (r) Jesús Armando Arias Cabrales | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=pb80GenUcdQ">https://www.youtube.com/watch?v=pb80GenUcdQ</a> | 6:07:26 | Debido proceso (29 CN) | Preguntas prohibidas. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. | Jesús Armando Arias Cabrales | Pregunta el magistrado: ¿Se le dio un plazo perentorio para presentar resultados?                      | Pregunta compuesta. El tener plazos o resultados es una cuestión de naturaleza en cualquier labor. Se buscan desdibujar las palabras y darles otro significado. |
| N/A | Retoma del Palacio de Justicia | 17/01/23 | Audiencia única de verdad General (r) Jesús                        | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=pb80GenUcdQ">https://www.youtube.com/watch?v=pb80GenUcdQ</a> | 6:12:01 | Debido proceso (29 CN) | Preguntas prohibidas. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos                                                                                                                                                      | Jesús Armando Arias Cabrales | La víctima arguye que el compareciente está 'tergiversando las respuestas' y                           | Pregunta de opinión. No es la víctima la calificada para determinar si las respuestas son acordes o no a lo que se busca.                                       |



|     |                                |          |                                                                    |                                                                                                       |         |                        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                           |                                                                                                            |
|-----|--------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                |          | Armando Arias Cabrales                                             |                                                                                                       |         |                        |                       | Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia.                                                                                                  |                              | no está dando la verdad.                                                                                                                  |                                                                                                            |
| N/A | Retoma del Palacio de Justicia | 17/01/23 | Audiencia única de verdad General (r) Jesús Armando Arias Cabrales | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=pb80GenUcdQ">https://www.youtube.com/watch?v=pb80GenUcdQ</a> | 6:22:09 | Debido proceso (29 CN) | Preguntas prohibidas. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. | Jesús Armando Arias Cabrales | Pregunta el abogado Ramiro Bejarano; ¿El plan tricolor da cuenta de que las FFMM sabían que iba a haber un ataque al Palacio de Justicia? | Pregunta especulativa. En ningún momento se ha probado que las FFMM conocieran del ataque.                 |
| N/A | Retoma del Palacio de Justicia | 17/01/23 | Audiencia única de verdad General (r) Jesús Armando Arias Cabrales | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=pb80GenUcdQ">https://www.youtube.com/watch?v=pb80GenUcdQ</a> | 6:48:41 | Debido proceso (29 CN) | Preguntas prohibidas. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. | Jesús Armando Arias Cabrales | Pregunta el abogado Bejarano: ¿El Ejército no tuvo nada que ver con el destino de muchas personas que salieron del Palacio de Justicia?   | Pregunta capciosa. Un simple argumento no llevaría a rebatimientos con preguntas repetitivas y sugestivas. |

|     |                                |          |                                                                    |                                                                                                       |         |                        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |
|-----|--------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N/A | Retoma del Palacio de Justicia | 17/01/23 | Audiencia única de verdad General (r) Jesús Armando Arias Cabrales | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=pb80GenUcdQ">https://www.youtube.com/watch?v=pb80GenUcdQ</a> | 7:04:29 | Debido proceso (29 CN) | Preguntas prohibidas. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. | Jesús Armando Arias Cabrales | Pregunta el abogado de la defensa: ¿Ustedes instrumentalizaban este método -el de los manuales- para ejercer desapariciones y violaciones de derechos humanos? | Pregunta capciosa. Se está hablando de los manuales para posteriormente usarlo como una 'prueba' en contra del compareciente.                       |
| N/A | Retoma del Palacio de Justicia | 17/01/23 | Audiencia única de verdad General (r) Jesús Armando Arias Cabrales | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=pb80GenUcdQ">https://www.youtube.com/watch?v=pb80GenUcdQ</a> | 7:11:09 | Debido proceso (29 CN) | Preguntas prohibidas. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. | Jesús Armando Arias Cabrales | Pregunta el abogado de la defensa: ¿Qué hizo usted con el propósito de destruir?                                                                               | Pregunta que viola los derechos fundamentales, infundada, sugestiva y capciosa. En ningún momento el compareciente refirió actuar con ese objetivo. |
| N/A | Retoma del Palacio de Justicia | 17/01/23 | Audiencia única de verdad General (r) Jesús Armando Arias Cabrales | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=pb80GenUcdQ">https://www.youtube.com/watch?v=pb80GenUcdQ</a> | 7:12:32 | Debido proceso (29 CN) | Preguntas prohibidas. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los                                  | Jesús Armando Arias Cabrales | Prosigue el abogado de la defensa: ¿Elo incluye tortura, desaparición y violaciones?                                                                           | Pregunta repetitiva. Ya se ha declarado que no era ese el objetivo del general en la operación.                                                     |

|     |                                |          |                                                                    |                                                                                                       |         |                        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                         |                                                                                                                                                         |
|-----|--------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                |          |                                                                    |                                                                                                       |         |                        |                       | tribunales y cortes de justicia.                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                         |                                                                                                                                                         |
| N/A | Retoma del Palacio de Justicia | 17/01/23 | Audiencia única de verdad General (r) Jesús Armando Arias Cabrales | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=pb80GenUcdQ">https://www.youtube.com/watch?v=pb80GenUcdQ</a> | 7:17:49 | Debido proceso (29 CN) | Preguntas prohibidas. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general Nº 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. | Jesús Armando Arias Cabrales | Pregunta el abogado de la defensa: ¿Considera que hubo víctimas de desaparición en el Palacio de Justicia, sí o no?     | Pregunta ambigua. El responderla es lo que se está dictaminando en juicio, no pudiendo la misma reducirse a una declaración asertiva del compareciente. |
| N/A | Retoma del Palacio de Justicia | 17/01/23 | Audiencia única de verdad General (r) Jesús Armando Arias Cabrales | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=pb80GenUcdQ">https://www.youtube.com/watch?v=pb80GenUcdQ</a> | 7:19:00 | Debido proceso (29 CN) | Preguntas prohibidas. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general Nº 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. | Jesús Armando Arias Cabrales | Pregunta el abogado de la defensa: ¿Hubo víctimas de desaparición forzada, tortura o desapariciones ilegales? ¿Sí o no? | Pregunta sugestiva. Induce a una respuesta específica que no ha podido ser probada en juicio.                                                           |
| N/A | Retoma del Palacio de Justicia | 17/01/23 | Audiencia única de verdad General (r) Jesús                        | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=pb80GenUcdQ">https://www.youtube.com/watch?v=pb80GenUcdQ</a> | 7:23:57 | Debido proceso (29 CN) | Preguntas prohibidas. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos                                                                                                                                                      | Jesús Armando Arias Cabrales | Pregunta el abogado de la defensa: ¿Usted sabe la razón real por la que retiraron la seguridad del                      | Pregunta capciosa. Sería ilógico conocer la razón o al responsable y luego ser encomendado a la vigilancia de ese mismo lugar en la que se redujo.      |

|     |                                |          |                                                                    |                                                                                                       |         |                        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                         |
|-----|--------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                |          | Armando Arias Cabrales                                             |                                                                                                       |         |                        |                       | Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia.                                                                                                  |                              | Palacio y quién lo ordenó?                                                                                                  |                                                                                                                                                                                         |
| N/A | Retoma del Palacio de Justicia | 17/01/23 | Audiencia única de verdad General (r) Jesús Armando Arias Cabrales | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=pb80GenUcdQ">https://www.youtube.com/watch?v=pb80GenUcdQ</a> | 7:30:24 | Debido proceso (29 CN) | Preguntas prohibidas. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. | Jesús Armando Arias Cabrales | La delegada del Ministerio Público exhorta al general para que no tome una condición de víctima al responder las preguntas. | No es el Ministerio Público el dispuesto por la ley para ello. Además, eso da cuenta cada vez más de la desigualdad de armas y partes en el proceso.                                    |
| N/A | Retoma del Palacio de Justicia | 17/01/23 | Audiencia única de verdad General (r) Jesús Armando Arias Cabrales | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=pb80GenUcdQ">https://www.youtube.com/watch?v=pb80GenUcdQ</a> | 7:36:50 | Debido proceso (29 CN) | Preguntas prohibidas. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. | Jesús Armando Arias Cabrales | El magistrado resalta 'la valentía de las víctimas de soportar esta situación durante 38 años'.                             | El dirigirse mediante adjetivos de adulación a una de las partes del proceso no puede representar sino una vulneración directa a la igualdad y a que el mismo se lleve del modo debido. |

|     |                                |          |                                                                    |                                                                                                       |         |                        |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|--------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N/A | Retoma del Palacio de Justicia | 17/01/23 | Audiencia única de verdad General (r) Jesús Armando Arias Cabrales | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=pb80GenUcdQ">https://www.youtube.com/watch?v=pb80GenUcdQ</a> | 7:41:27 | Debido proceso (29 CN) | Evidencia de falta de imparcialidad hacia los comparecientes. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 1. / Art. 10. Declaración Universal de los DDHH / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. | Jesús Armando Arias Cabrales | El magistrado alaba a las víctimas por 'mantener su compostura' y a los representantes de víctimas por ser 'respetuosos y no confrontar'.                                                                  | Se anima a las víctimas y sus comparecientes. De ahí que las partes aumenten aún más, pues los magistrados se comportan como tal.                                                                                                                                                     |
| N/A | Retoma del Palacio de Justicia | 17/01/23 | Audiencia única de verdad General (r) Jesús Armando Arias Cabrales | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=pb80GenUcdQ">https://www.youtube.com/watch?v=pb80GenUcdQ</a> | 7:43:47 | Debido proceso (29 CN) | Evidencia de falta de imparcialidad hacia los comparecientes. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 1. / Art. 10. Declaración Universal de los DDHH / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. | Jesús Armando Arias Cabrales | La magistrada toma un espacio para agradecer a las víctimas, su valor y heroísmo, a los representantes de víctimas y al Ministerio Público. En cuanto al compareciente, le recuerda su acta de compromiso. | Es notable el trato que le es dado a una y otra parte. Es aún más notable como, a manera de amenaza, se dirigen al compareciente como buscando que declare extrapetita. Da cuenta de las intenciones de los magistrados y los juicios a priori que ya en sus mentes se han formulado. |

|     |                                |          |                                                                       |                                                                                                       |       |                        |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|--------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N/A | Retoma del Palacio de Justicia | 18/01/23 | Audiencia única de verdad General (r) Jesús Armando Arias Cabrales II | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=8vASM2SyUZs">https://www.youtube.com/watch?v=8vASM2SyUZs</a> | 13:14 | Debido proceso (29 CN) | Evidencia de falta de imparcialidad hacia los comparecientes. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 1. / Art. 10. Declaración Universal de los DDHH / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. | Jesús Armando Arias Cabrales | La procuradora judicial saluda a todos "en especial a las víctimas".                                                                | En un juicio equitativo, todas las partes deben ser iguales ante la ley, siguiendo el art. 13 de la CN. No puede considerarse un saludo especial, ni aún tomar como somera esa formalidad hacia una de las partes. |
| N/A | Retoma del Palacio de Justicia | 18/01/23 | Audiencia única de verdad General (r) Jesús Armando Arias Cabrales II | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=8vASM2SyUZs">https://www.youtube.com/watch?v=8vASM2SyUZs</a> | 16:46 | Debido proceso (29 CN) | Evidencia de falta de imparcialidad hacia los comparecientes. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 1. / Art. 10. Declaración Universal de los DDHH / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. | Jesús Armando Arias Cabrales | La magistrada Rocío Saldaña da un espacio iniciando la audiencia para que las víctimas que desean hablar en una corta intervención. | Refiere ella que ese mismo espacio fue dado a petición de las mismas víctimas, todo en el marco de un proceso dialógico, mas con la defensa no se presentan dichas prerrogativas, o no al menos de primera manera. |

|     |                                |          |                                                                       |                                                                                                       |       |                        |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                     |
|-----|--------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N/A | Retoma del Palacio de Justicia | 18/01/23 | Audiencia única de verdad General (r) Jesús Armando Arias Cabrales II | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=8vASM2SyUZs">https://www.youtube.com/watch?v=8vASM2SyUZs</a> | 17:55 | Debido proceso (29 CN) | Vulneración a la presunción de inocencia. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 2 / Art. 11. Declaración Universal de los DDHH / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia | Jesús Armando Arias Cabrales | En la intervención de la primera víctima, la hermana de Ana Rosa Castiblanco, se enfoca en un plano que atrás de el escenario de la audiencia persisten los mensajes de "sin olvido". | Es precisamente en el proceso dialógico que se busca que las responsabilidades sean impuestas, y mensajes como esos suponen un juicio a priori a un compareciente que busca ser admitido en la JEP. |
| N/A | Retoma del Palacio de Justicia | 18/01/23 | Audiencia única de verdad General (r) Jesús Armando Arias Cabrales II | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=8vASM2SyUZs">https://www.youtube.com/watch?v=8vASM2SyUZs</a> | 22:41 | Debido proceso (29 CN) | Vulneración a la presunción de inocencia. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 2 / Art. 11. Declaración Universal de los DDHH / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia | Jesús Armando Arias Cabrales | En la intervención de la segunda víctima, la hermana de Irma Pineda, se enfoca la bufanda de María Pineda, que contiene un mensaje similar al enfocado anteriormente.                 | Es precisamente en el proceso dialógico que se busca que las responsabilidades sean impuestas, y mensajes como esos suponen un juicio a priori a un compareciente que busca ser admitido en la JEP. |

|     |                                |          |                                                                       |                                                                                                       |       |                        |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|--------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N/A | Retoma del Palacio de Justicia | 18/01/23 | Audiencia única de verdad General (r) Jesús Armando Arias Cabrales II | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=8vASM2SyUZs">https://www.youtube.com/watch?v=8vASM2SyUZs</a> | 25:15 | Debido proceso (29 CN) | Otra vulneración                                                                             | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. | Jesús Armando Arias Cabrales | La víctima Xiomara Urán hace la acotación de que no son víctimas, son "sobrevivientes".                                                                           | Es el principio de legalidad el que dispone quienes deben ser considerados como tal, y salirse de esos presupuestos en plena audiencia puede conllevar a descontextualizaciones judiciales a futuro.                   |
| N/A | Retoma del Palacio de Justicia | 18/01/23 | Audiencia única de verdad General (r) Jesús Armando Arias Cabrales II | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=8vASM2SyUZs">https://www.youtube.com/watch?v=8vASM2SyUZs</a> | 26:21 | Debido proceso (29 CN) | Otra vulneración                                                                             | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. | Jesús Armando Arias Cabrales | La víctima Xiomara Urán le recalca al general que él de ningún modo es una víctima.                                                                               | No son las víctimas las que disponen quién o qué grupo pertenece a las víctimas, mucho menos quién puede o no denominarse como tal.                                                                                    |
| N/A | Retoma del Palacio de Justicia | 18/01/23 | Audiencia única de verdad General (r) Jesús Armando Arias Cabrales II | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=8vASM2SyUZs">https://www.youtube.com/watch?v=8vASM2SyUZs</a> | 50:00 | Debido proceso (29 CN) | Vulneración al derecho de contradicción de la prueba, diferente a contrainterrogar testigos. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los                                  | Jesús Armando Arias Cabrales | Después de ese "bloqueo" que termina de casi media hora de intervención de las víctimas, de da cabida a otro "bloqueo" sin que el compareciente pueda intervenir. | Esto vulnera la presunción de inocencia, ya que no se permite al acusado defenderse de esas 4 o 5 intervenciones. Esto solamente aumenta la idea de un juicio parcializado en el que sólo una de las partes tiene voz. |



|     |                                |          |                                                                       |                                                                                                       |         |                        |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |
|-----|--------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                |          |                                                                       |                                                                                                       |         |                        |                                                               | tribunales y cortes de justicia.                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |
| N/A | Retoma del Palacio de Justicia | 18/01/23 | Audiencia única de verdad General (r) Jesús Armando Arias Cabrales II | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=8vASM2SyUZs">https://www.youtube.com/watch?v=8vASM2SyUZs</a> | 54:23   | Debido proceso (29 CN) | Evidencia de falta de imparcialidad hacia los comparecientes. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 1. / Art. 10. Declaración Universal de los DDHH / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. | Jesús Armando Arias Cabrales | La magistrada Saldaña pide al general y a su apoderado a una hora de iniciar el juicio que se registren porque "se le había pasado". | Es del todo inadmisble que después de una hora de juicio, en el que se dio un gran espacio para hablar a las víctimas, no se haya considerado al compareciente ni para su defensa o siquiera para el registro. |
| N/A | Retoma del Palacio de Justicia | 18/01/23 | Audiencia única de verdad General (r) Jesús Armando Arias Cabrales II | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=8vASM2SyUZs">https://www.youtube.com/watch?v=8vASM2SyUZs</a> | 1:11:28 | Debido proceso (29 CN) | Preguntas prohibidas.                                         | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia.                                              | Jesús Armando Arias Cabrales | La magistrada Saldaña pregunta al general en qué momento todos los que salieron vivos del Palacio se convirtieron en sospechosos.    | Pregunta capciosa. El general nunca afirmó tal cosa.                                                                                                                                                           |

|     |                                |          |                                                                       |                                                                                                       |         |                        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |
|-----|--------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N/A | Retoma del Palacio de Justicia | 18/01/23 | Audiencia única de verdad General (r) Jesús Armando Arias Cabrales II | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=8vASM2SyUZs">https://www.youtube.com/watch?v=8vASM2SyUZs</a> | 1:14:33 | Debido proceso (29 CN) | Preguntas prohibidas. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. | Jesús Armando Arias Cabrales | La magistrada Saldaña le pregunta al general cuáles eran sus "métodos" para llegar a la verdad. Hace énfasis en los métodos. | Pregunta que infringe el derecho a no autoincriminarse. Acerca de los métodos el general respondió aquellos que daban a lo que él podía conocer. |
| N/A | Retoma del Palacio de Justicia | 18/01/23 | Audiencia única de verdad General (r) Jesús Armando Arias Cabrales II | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=8vASM2SyUZs">https://www.youtube.com/watch?v=8vASM2SyUZs</a> | 1:18:26 | Debido proceso (29 CN) | Preguntas prohibidas. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. | Jesús Armando Arias Cabrales | La magistrada Saldaña le pregunta al general si se usaba la tortura para llegar a la verdad.                                 | Pregunta repetitiva y sugestiva. No hay pruebas en la JEP que sostengan lo que se está esgrimiendo. Tampoco es el objetivo de la audiencia.      |
| N/A | Retoma del Palacio de Justicia | 18/01/23 | Audiencia única de verdad General (r) Jesús Armando Arias Cabrales II | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=8vASM2SyUZs">https://www.youtube.com/watch?v=8vASM2SyUZs</a> | 1:38:45 | Debido proceso (29 CN) | Preguntas prohibidas. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los                                  | Jesús Armando Arias Cabrales | La magistrada Saldaña le pregunta al general si él tenía control de las unidades del Palacio.                                | Pregunta sugestiva. El responderla puede dar cuenta a suposiciones posteriores que no son verdades o probadas en el caso.                        |

|     |                                |          |                                                                       |                                                                                                       |         |                        |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                         |
|-----|--------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                |          |                                                                       |                                                                                                       |         |                        |                                                                                              | tribunales y cortes de justicia.                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                         |
| N/A | Retoma del Palacio de Justicia | 18/01/23 | Audiencia única de verdad General (r) Jesús Armando Arias Cabrales II | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=8vASM2SyUZs">https://www.youtube.com/watch?v=8vASM2SyUZs</a> | 1:45:12 | Debido proceso (29 CN) | Preguntas prohibidas.                                                                        | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. | Jesús Armando Arias Cabrales | La magistrada Saldaña le pregunta al general qué control ejerció sobre los comandantes para que ellos llevaran órdenes a sus subalternos. | Pregunta compleja. Esta tiene una conexión con los posteriores hechos que se están evaluando en el juicio y de los cuales el general no ha referido.    |
| N/A | Retoma del Palacio de Justicia | 18/01/23 | Audiencia única de verdad General (r) Jesús Armando Arias Cabrales II | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=8vASM2SyUZs">https://www.youtube.com/watch?v=8vASM2SyUZs</a> | 1:51:59 | Debido proceso (29 CN) | Vulneración al derecho de contradicción de la prueba, diferente a contrainterrogar testigos. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. | Jesús Armando Arias Cabrales | La magistrada cita textualmente el obiter dicta de la sentencia de la CSJ que condena al general.                                         | Esto viola el principio del non bis in idem, ya que si bien el general había sido condenado en la justicia ordinaria, la JEP es una nueva jurisdicción. |
| N/A | Retoma del Palacio de Justicia | 18/01/23 | Audiencia única de verdad General (r) Jesús                           | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=8vASM2SyUZs">https://www.youtube.com/watch?v=8vASM2SyUZs</a> | 1:57:16 | Debido proceso (29 CN) | Negar posibilidad de contrainterrogar testigos (Contradicción de la prueba).                 | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos                                                                                                                                                      | Jesús Armando Arias Cabrales | La magistrada continúa citando a la Sala de Casación Penal, y pide que en "nombre de las                                                  | Pregunta prohibida.                                                                                                                                     |

|     |                                      |          |                                                                                         |                                                                                                                      |         |                              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|--------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                      |          | Armando Arias<br>Cabrales II                                                            |                                                                                                                      |         |                              |                                                     | Humanos (CADH) /<br>Observación<br>general N° 32 :<br>Artículo 14. El<br>derecho a un juicio<br>imparcial y a la<br>igualdad ante los<br>tribunales y cortes<br>de justicia.                                                                                                                    |                                 | víctimas" el<br>general diga si<br>bajo sus órdenes<br>atentaron contra la<br>población civil.                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| N/A | Retoma del<br>Palacio de<br>Justicia | 18/01/23 | Audiencia<br>única de<br>verdad<br>General (r)<br>Jesús<br>Armando Arias<br>Cabrales II | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=8vASM2SyUZs">https://www.<br/>youtube.com<br/>/watch?v=8v<br/>ASM2SyUZs</a> | 2:05:41 | Debido<br>proceso (29<br>CN) | Preguntas<br>prohibidas.                            | Art. 14 Pacto I. de<br>DD Civiles y<br>Políticos. Inc. 3. /<br>Art. 8 Convención<br>Americana sobre<br>Derechos<br>Humanos (CADH) /<br>Observación<br>general N° 32 :<br>Artículo 14. El<br>derecho a un juicio<br>imparcial y a la<br>igualdad ante los<br>tribunales y cortes<br>de justicia. | Jesús Armando<br>Arias Cabrales | La misma<br>magistrada<br>pregunta al general<br>si, siendo ese el<br>caso, por qué<br>permitió<br>violaciones de<br>derechos humanos<br>y tortura.                                                                                                    | Esto es una pregunta<br>sugestiva, ya que el general<br>ha negado en repetitivas<br>veces que esas fueran sus<br>órdenes o lo dispuesto a sus<br>delegados.                                                                                                         |
| N/A | Retoma del<br>Palacio de<br>Justicia | 18/01/23 | Audiencia<br>única de<br>verdad<br>General (r)<br>Jesús<br>Armando Arias<br>Cabrales II | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=8vASM2SyUZs">https://www.<br/>youtube.com<br/>/watch?v=8v<br/>ASM2SyUZs</a> | 2:08:32 | Debido<br>proceso (29<br>CN) | Vulneración al<br>derecho a la<br>defensa legítima. | Art. 14 Pacto I. de<br>DD Civiles y<br>Políticos. Inc. 3. /<br>Art. 8 Convención<br>Americana sobre<br>Derechos<br>Humanos (CADH) /<br>Observación<br>general N° 32 :<br>Artículo 14. El<br>derecho a un juicio<br>imparcial y a la<br>igualdad ante los<br>tribunales y cortes<br>de justicia. | Jesús Armando<br>Arias Cabrales | El abogado de las<br>víctimas refiere<br>que es<br>revictimizante que<br>el general se<br>apoye en el<br>Tribunal Especial<br>de Instrucción,<br>aduciendo que ese<br>Tribunal estuvo<br>permeado por el<br>Ministerio de<br>Defensa y el<br>Ejército. | El Tribunal Especial de<br>Instrucción, como tribunal ad<br>hoc, fue dispuesto para<br>investigar los hechos<br>sucedidos. Por eso, no puede<br>referirse que el mismo y su<br>veredicto sea enteramente<br>falso y por ende un soporte<br>inválido por el general. |

|     |                                |          |                                                                       |                                                                                                       |         |                        |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |
|-----|--------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N/A | Retoma del Palacio de Justicia | 18/01/23 | Audiencia única de verdad General (r) Jesús Armando Arias Cabrales II | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=8vASM2SyUZs">https://www.youtube.com/watch?v=8vASM2SyUZs</a> | 2:14:29 | Debido proceso (29 CN) | Vulneración a la presunción de inocencia.                                                    | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 2 / Art. 11. Declaración Universal de los DDHH / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia | Jesús Armando Arias Cabrales | El abogado de las víctimas da cuenta del proceso como una "burla a las víctimas" por ver soportada la versión del general en la del Tribunal Especial de Instrucción. | En este pequeño bloque otorgado a la parte de las víctimas para manifestarse, se usó para insistir por parte de los apoderados las preguntas repetitivas que la magistrada ya había dicho. |
| N/A | Retoma del Palacio de Justicia | 18/01/23 | Audiencia única de verdad General (r) Jesús Armando Arias Cabrales II | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=8vASM2SyUZs">https://www.youtube.com/watch?v=8vASM2SyUZs</a> | 2:20:44 | Debido proceso (29 CN) | Vulneración al derecho de contradicción de la prueba, diferente a contrainterrogar testigos. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia.                                            | Jesús Armando Arias Cabrales | El abogado de la defensa de Carlos Vera refiere que el general, y toda la audiencia llevada a cabo, es una farsa, pantomima y que es una revictimización.             | Son únicamente los magistrados los dispuestos a aducir si un compareciente está siendo revictimizado con las víctimas, no el abogado de la defensa. Lo anterior viola el debido proceso.   |
| N/A | Retoma del Palacio de Justicia | 18/01/23 | Audiencia única de verdad General (r) Jesús Armando Arias Cabrales II | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=8vASM2SyUZs">https://www.youtube.com/watch?v=8vASM2SyUZs</a> | 2:25:40 | Debido proceso (29 CN) | Vulneración al derecho de contradicción de la prueba, diferente a contrainterrogar testigos. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 :                                                                                                                                                    | Jesús Armando Arias Cabrales | El magistrado Suárez le "conmina" al general a que diga la verdad siguiendo a la conciencia "que es el mejor juez".                                                   | No es labor o facultad del magistrado conminar a un compareciente, mucho menos aludir a su conciencia. Esto es una etapa dialógica.                                                        |

|     |                                |          |                                                                       |                                                                                                       |         |                        |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|--------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                |          |                                                                       |                                                                                                       |         |                        |                                                               | Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia.                                                                                                                                                                                            |                              |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| N/A | Retoma del Palacio de Justicia | 18/01/23 | Audiencia única de verdad General (r) Jesús Armando Arias Cabrales II | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=8vASM2SyUZs">https://www.youtube.com/watch?v=8vASM2SyUZs</a> | 2:32:14 | Debido proceso (29 CN) | Evidencia de falta de imparcialidad hacia los comparecientes. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 1. / Art. 10. Declaración Universal de los DDHH / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. | Jesús Armando Arias Cabrales | La magistrada les agradece a las víctimas "por su paciencia y su espera en estos 37 años".                                      | En un juicio equitativo, no puede una magistrada agradecer a una parte, mucho menos cuando dicho agradecer es en desmedro de la otra que se encuentra sometida como compareciente.                                                                           |
| N/A | Retoma del Palacio de Justicia | 18/01/23 | Audiencia única de verdad General (r) Jesús Armando Arias Cabrales II | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=8vASM2SyUZs">https://www.youtube.com/watch?v=8vASM2SyUZs</a> | 4:56:57 | Debido proceso (29 CN) | Evidencia de falta de imparcialidad hacia los comparecientes. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 1. / Art. 10. Declaración Universal de los DDHH / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los                                  | Jesús Armando Arias Cabrales | La magistrada Saldaña se refiere a las víctimas y les dice que en este bloque "serán ellas las que intervendrán y preguntarán". | Siguiendo el debido proceso, es menester que las preguntas sean únicamente dispuestas por los magistrados o apoderados. El disponer una pregunta a cada víctima (y pedirles que entiendan la respuesta) viola el modo en que debe llevarse el procedimiento. |

|     |                                |          |                                                                       |                                                                                                       |         |                        |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               |
|-----|--------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                |          |                                                                       |                                                                                                       |         |                        |                                               | tribunales y cortes de justicia.                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               |
| N/A | Retoma del Palacio de Justicia | 18/01/23 | Audiencia única de verdad General (r) Jesús Armando Arias Cabrales II | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=8vASM2SyUZs">https://www.youtube.com/watch?v=8vASM2SyUZs</a> | 5:12:55 | Debido proceso (29 CN) | Preguntas prohibidas.                         | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. | Jesús Armando Arias Cabrales | El abogado Bejarano le pide al general que "cierre los ojos" y diga cuáles errores cree él que tomó en las decisiones que se tomaron. | Pregunta sugestiva. Además de apelar a un factor emocional, también aduce a la culpabilidad del compareciente, una que no se ha probado en dicha audiencia.                                   |
| N/A | Retoma del Palacio de Justicia | 18/01/23 | Audiencia única de verdad General (r) Jesús Armando Arias Cabrales II | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=8vASM2SyUZs">https://www.youtube.com/watch?v=8vASM2SyUZs</a> | 5:23:54 | Debido proceso (29 CN) | Vulneración al derecho a la defensa legítima. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. | Jesús Armando Arias Cabrales | El magistrado Suárez le refiere al general que él no puede hacer uso del concepto de víctima para sí mismo.                           | El concepto de víctima está dispuesto en la ley por el principio de legalidad, por lo que el hacer prohibición o contricción del mismo al compareciente no es facultad del magistrado per se. |
| N/A | Retoma del Palacio de Justicia | 18/01/23 | Audiencia única de verdad General (r) Jesús                           | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=8vASM2SyUZs">https://www.youtube.com/watch?v=8vASM2SyUZs</a> | 5:39:23 | Debido proceso (29 CN) | Preguntas prohibidas.                         | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos                                                                                                                                                      | Jesús Armando Arias Cabrales | La víctima hija de Urán, pregunta al general que si no le parece casualidad que cada persona que                                      | Pregunta capciosa. No puede responderse asertivamente, sino solo de la forma en como quien pregunta la refiere, involucrándola con ambas respuestas (sí o no).                                |

|     |                                      |          |                                                                                         |                                                                                                                      |         |                              |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|--------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                      |          | Armando Arias<br>Cabrales II                                                            |                                                                                                                      |         |                              |                          | Humanos (CADH) /<br>Observación<br>general N° 32 :<br>Artículo 14. El<br>derecho a un juicio<br>imparcial y a la<br>igualdad ante los<br>tribunales y cortes<br>de justicia.                                                                                                                    |                                 | investiga el caso<br>es asesinada o<br>exiliada.                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |
| N/A | Retoma del<br>Palacio de<br>Justicia | 18/01/23 | Audiencia<br>única de<br>verdad<br>General (r)<br>Jesús<br>Armando Arias<br>Cabrales II | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=8vASM2SyUZs">https://www.<br/>youtube.com<br/>/watch?v=8v<br/>ASM2SyUZs</a> | 5:43:28 | Debido<br>proceso (29<br>CN) | Preguntas<br>prohibidas. | Art. 14 Pacto I. de<br>DD Civiles y<br>Políticos. Inc. 3. /<br>Art. 8 Convención<br>Americana sobre<br>Derechos<br>Humanos (CADH) /<br>Observación<br>general N° 32 :<br>Artículo 14. El<br>derecho a un juicio<br>imparcial y a la<br>igualdad ante los<br>tribunales y cortes<br>de justicia. | Jesús Armando<br>Arias Cabrales | El abogado de la<br>defensa pregunta<br>que si el<br>magistrado Urán<br>fue considerado un<br>enemigo del<br>Ejército por<br>profesar la teología<br>de la liberación.  | Pregunta irrelevante. No tiene<br>nada que ver el credo que<br>profese el occiso, mucho<br>menos ello varía en su muerte<br>o la actuación misma del<br>general.                                                    |
| N/A | Retoma del<br>Palacio de<br>Justicia | 18/01/23 | Audiencia<br>única de<br>verdad<br>General (r)<br>Jesús<br>Armando Arias<br>Cabrales II | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=8vASM2SyUZs">https://www.<br/>youtube.com<br/>/watch?v=8v<br/>ASM2SyUZs</a> | 5:47:13 | Debido<br>proceso (29<br>CN) | Preguntas<br>prohibidas. | Art. 14 Pacto I. de<br>DD Civiles y<br>Políticos. Inc. 3. /<br>Art. 8 Convención<br>Americana sobre<br>Derechos<br>Humanos (CADH) /<br>Observación<br>general N° 32 :<br>Artículo 14. El<br>derecho a un juicio<br>imparcial y a la<br>igualdad ante los<br>tribunales y cortes<br>de justicia. | Jesús Armando<br>Arias Cabrales | El abogado de la<br>defensa pregunta<br>que si la Cruz<br>Roja, Defensa Civil<br>o Bomberos fueron<br>involucrados como<br>infiltrados por la<br>policía o el ejército. | Pregunta sugestiva. El<br>compareciente ha reiterado<br>varias veces de que<br>desconocía si anteriormente<br>se habían dispuesto<br>informantes o el porqué se<br>había dejado de lado el<br>sistema de seguridad. |



|     |                                |          |                                                                       |                                                                                                       |         |                        |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                          |
|-----|--------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N/A | Retoma del Palacio de Justicia | 18/01/23 | Audiencia única de verdad General (r) Jesús Armando Arias Cabrales II | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=8vASM2SyUZs">https://www.youtube.com/watch?v=8vASM2SyUZs</a> | 6:32:44 | Debido proceso (29 CN) | Evidencia de falta de imparcialidad hacia los comparecientes. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 1. / Art. 10. Declaración Universal de los DDHH / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. | Jesús Armando Arias Cabrales | La magistrada Saldaña hace referencia a que la audiencia terminará en el momento en que todas las víctimas participen, y insiste al compareciente que no responda con los datos dados sino desde su conocimiento. | Esto vulnera el debido proceso, por cuanto la audiencia está dispuesta para aportar la verdad por parte del compareciente, no para que las víctimas manifiesten sus sentires.                            |
| N/A | Retoma del Palacio de Justicia | 18/01/23 | Audiencia única de verdad General (r) Jesús Armando Arias Cabrales II | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=8vASM2SyUZs">https://www.youtube.com/watch?v=8vASM2SyUZs</a> | 6:41:09 | Debido proceso (29 CN) | Preguntas prohibidas.                                         | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia.                                              | Jesús Armando Arias Cabrales | La hermana de la señora Irma, la víctima, le pregunta al general por la frase "si está el chaleco, que no aparezcan las mangas".                                                                                  | Pregunta sugestiva. El general, reiteradamente, ha dicho que él no es el autor de esa frase ni la había escuchado, solo la escuchó hasta el momento después de empezar las investigaciones.              |
| N/A | Retoma del Palacio de Justicia | 18/01/23 | Audiencia única de verdad General (r) Jesús Armando Arias Cabrales II | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=8vASM2SyUZs">https://www.youtube.com/watch?v=8vASM2SyUZs</a> | 6:44:55 | Debido proceso (29 CN) | Vulneración al derecho a la defensa legítima.                 | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 :                                                                                                                                                      | Jesús Armando Arias Cabrales | La víctima Sandra Beltrán pide a los magistrados que el general sea expulsado de la JEP por "falta de verdad".                                                                                                    | No es facultad de las víctimas disponer quién es competente para entrar en la jurisdicción de la JEP, mucho menos cuando no se le permite al compareciente responder a cada uno de los cuestionamientos. |

|     |                                |          |                                                                       |                                                                                                       |         |                        |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|--------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                |          |                                                                       |                                                                                                       |         |                        |                                               | Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia.                                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                          |
| N/A | Retoma del Palacio de Justicia | 18/01/23 | Audiencia única de verdad General (r) Jesús Armando Arias Cabrales II | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=8vASM2SyUZs">https://www.youtube.com/watch?v=8vASM2SyUZs</a> | 7:32:35 | Debido proceso (29 CN) | Vulneración al derecho a la defensa legítima. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia.                                            | Jesús Armando Arias Cabrales | El abogado de la defensa Carreño presenta elementos audiovisuales en el final de la audiencia, no permitiendo que el compareciente las refute. | Todo compareciente debe tener la oportunidad para defender su inocencia, y especialmente en este último "bloqueo" no se le permitió al acusado responder apropiadamente, siendo bombardeado con preguntas.                               |
| N/A | Retoma del Palacio de Justicia | 18/01/23 | Audiencia única de verdad General (r) Jesús Armando Arias Cabrales II | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=8vASM2SyUZs">https://www.youtube.com/watch?v=8vASM2SyUZs</a> | 7:54:23 | Debido proceso (29 CN) | Vulneración a la presunción de inocencia.     | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 2 / Art. 11. Declaración Universal de los DDHH / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia | Jesús Armando Arias Cabrales | El abogado de la defensa Carreño le pregunta al compareciente cuáles habían sido sus órdenes y si de ellas había derivado las desapariciones.  | Pregunta sugestiva y repetitiva. El general ha establecido en distintas ocasiones que de sus órdenes a sus inferiores no salió en ningún momento aquella referida a "acabar todo", como quieren atribuirle palabras del general Zamudio. |

|     |                                |          |                                                                       |                                                                                                       |         |                        |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|--------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N/A | Retoma del Palacio de Justicia | 18/01/23 | Audiencia única de verdad General (r) Jesús Armando Arias Cabrales II | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=8vASM2SyUZs">https://www.youtube.com/watch?v=8vASM2SyUZs</a> | 8:23:10 | Debido proceso (29 CN) | Evidencia de falta de imparcialidad hacia los comparecientes. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 1. / Art. 10. Declaración Universal de los DDHH / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. | Jesús Armando Arias Cabrales | La representante del Ministerio Público refiere que es increíble que 38 años después el general no colabore con la verdad.                                                        | Únicamente los magistrados en sus facultades son quienes pueden determinar si un compareciente está diciendo la verdad o no. Más aún, debería reprocharse cuando se hace con ironía y de una de las partes que apoya claramente a las víctimas. |
| N/A | Retoma del Palacio de Justicia | 18/01/23 | Audiencia única de verdad General (r) Jesús Armando Arias Cabrales II | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=8vASM2SyUZs">https://www.youtube.com/watch?v=8vASM2SyUZs</a> | 8:24:36 | Debido proceso (29 CN) | Evidencia de falta de imparcialidad hacia los comparecientes. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 1. / Art. 10. Declaración Universal de los DDHH / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. | Jesús Armando Arias Cabrales | La representante del Ministerio Público, brazos cruzados, le hace un "reconocimiento a las víctimas por haber soportado y comprensión por la decepción que deben estar llevando". | Al igual que se refiere en el punto anterior, hay una visible desigualdad de armas con respecto a las partes. El Ministerio Público parece unirse de lado de las víctimas, mientras que el compareciente queda en su bando solo.                |

|                                                       |                                |          |                                                                       |                                                                                                         |         |                        |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N/A                                                   | Retoma del Palacio de Justicia | 18/01/23 | Audiencia única de verdad General (r) Jesús Armando Arias Cabrales II | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=8vASM2SyUZs">https://www.youtube.com/watch?v=8vASM2SyUZs</a>   | 8:31:25 | Debido proceso (29 CN) | Vulneración al derecho de contradicción de la prueba, diferente a contrainterrogar testigos. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia.                                              | Jesús Armando Arias Cabrales | El abogado de la defensa Carreño solicita i) que se finalice la audiencia y ii) que se excluya al general de la JEP. El abogado Bejarano coadyuva.                                        | Es reiterativo que no son ni las víctimas ni los abogados los que deben disponer si alguien es excluido o no de la JEP. El solo poder referir ese deseo da cuenta de una inequidad hacia los comparecientes.                              |
| 06 - Victimización de miembros de la Unión Patriótica | N/A                            | 12/08/22 | Versión de Iván Ramírez Quintero                                      | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=eL UxG6KNJoc">https://www.youtube.com/watch?v=eL UxG6KNJoc</a> | 38:49   | Debido proceso (29 CN) | Evidencia de falta de imparcialidad hacia los comparecientes.                                | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 1. / Art. 10. Declaración Universal de los DDHH / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. | Iván Ramírez Quintero        | El abogado Germán Romero pide al magistrado que le otorgue la palabra al final de las presentaciones para referir unas palabras respecto a los autos expedidos, petición que es aceptada. | No son las partes las determinadas para establecer el orden de la audiencia, aún más, cuando dichas menciones son respecto al auto u otra providencia proferida por la Jurisdicción.                                                      |
| 06 - Victimización de miembros de la Unión Patriótica | N/A                            | 12/08/22 | Versión de Iván Ramírez Quintero                                      | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=eL UxG6KNJoc">https://www.youtube.com/watch?v=eL UxG6KNJoc</a> | 50:40   | Debido proceso (29 CN) | Vulneración al derecho a guardar silencio                                                    | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 :                                                                                                                                                      | Iván Ramírez Quintero        | El magistrado Salazar hace hincapié en que en la JEP, por ser un proceso dialógico, NO HABÍA/NO EXISTE el derecho a guardar silencio, sino que ello era                                   | Esta es una violación graves a varias normas internacionales, entre ellas: Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N.º 32 : Artículo 14. El |

|                                                       |     |          |                                  |                                                                                                         |       |                        |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------|-----|----------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       |     |          |                                  |                                                                                                         |       |                        |                                                               | Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia.                                                                                                                                                                                          |                       | una alternativa que podía tomar el compareciente, mas que ello podría acarrearle consecuencias.                                                                                                                                                                   | derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia.                                                                                                                                                                                      |
| 06 - Victimización de miembros de la Unión Patriótica | N/A | 12/08/22 | Versión de Iván Ramírez Quintero | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=eL UxG6KNJoc">https://www.youtube.com/watch?v=eL UxG6KNJoc</a> | 52:00 | Debido proceso (29 CN) | Vulneración a la presunción de inocencia.                     | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 2 / Art. 11. Declaración Universal de los DDHH / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia | Iván Ramírez Quintero | Dice el magistrado Salazar que el deber ante el sistema y ante la sociedad del compareciente es el de dar la verdad, y así contribuir a la sociedad y poder mantenerse en el sistema.                                                                             | En la sección de las presentaciones, no puede el magistrado dar un juicio a priori de la situación en cuestión, mucho menos, puede sociológicamente establecer que es un deber de quien ante el se pone decir lo que él considera bueno y de ese modo establecer una verdad. |
| 06 - Victimización de miembros de la Unión Patriótica | N/A | 12/08/22 | Versión de Iván Ramírez Quintero | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=eL UxG6KNJoc">https://www.youtube.com/watch?v=eL UxG6KNJoc</a> | 52:47 | Debido proceso (29 CN) | Evidencia de falta de imparcialidad hacia los comparecientes. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 1. / Art. 10. Declaración Universal de los DDHH / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los                                | Iván Ramírez Quintero | El magistrado da espacio tras las presentaciones para que el abogado Germán Romero de una intervención respecto a la forma en como son notificados los autos y las sentencias de la JEP. El abogado solicita que le sea concedida la solicitud de retirarse de la | Ya se había mencionado que es un error de forma procesal conceder la palabra por fuera de tiempo. Ahora más, cuando la misma se subsume en una amenaza al magistrado, no puede considerarse como una que siga el debido proceso.                                             |

|                                                       |     |          |                                  |                                                                                                       |         |                        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------|-----|----------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       |     |          |                                  |                                                                                                       |         |                        |                       | tribunales y cortes de justicia.                                                                                                                                                                                                                      |                       | audiencia, debido a que la participación de las víctimas del Palacio de Justicia es "pasiva".                                                                                                            |                                                                                                                                                                  |
| 06 - Victimización de miembros de la Unión Patriótica | N/A | 12/08/22 | Versión de Iván Ramírez Quintero | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=eLUxG6KNJoc">https://www.youtube.com/watch?v=eLUxG6KNJoc</a> | 1:09:59 | Debido proceso (29 CN) | Preguntas prohibidas. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. | Iván Ramírez Quintero | Pregunta el magistrado Salazar: ¿Tuvo usted relación y/o apoyó los procesos de creación y consolidación de los paramilitares en el Magdalena Medio?                                                      | Pregunta capciosa. El magistrado no puede probar la primera parte de la misma, y, además, implica hechos que en la audiencia no han sido probados o mencionados. |
| 06 - Victimización de miembros de la Unión Patriótica | N/A | 12/08/22 | Versión de Iván Ramírez Quintero | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=eLUxG6KNJoc">https://www.youtube.com/watch?v=eLUxG6KNJoc</a> | 1:11:29 | Debido proceso (29 CN) | Preguntas prohibidas. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. | Iván Ramírez Quintero | Pregunta el magistrado Salazar: ¿Usted como comandante de la Brigada 11 en Córdoba en 1989, apoyó los procesos de conformación y consolidación de los paramilitares y tuvo relación con sus comandantes? | Pregunta compuesta. Plantea varias cuestiones en una sola, lo que puede hacer que, como advirtió el abogado defensor, el compareciente pueda autoincriminarse.   |
| 06 - Victimización de miembros de la Unión Patriótica | N/A | 12/08/22 | Versión de Iván Ramírez Quintero | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=eLUxG6KNJoc">https://www.youtube.com/watch?v=eLUxG6KNJoc</a> | 1:11:55 | Debido proceso (29 CN) | Preguntas prohibidas. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos                                                                                                                                                      | Iván Ramírez Quintero | Pregunta el magistrado Salazar: ¿Contribuyó usted al surgimiento de las AUC en dicha                                                                                                                     | Pregunta capciosa/de oídas. El establecer dicha cuestión podría poner en entredicho la defensa del compareciente, además de relacionarlo con                     |

|                                                       |     |          |                                  |                                                                                                         |         |                        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------|-----|----------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       |     |          |                                  |                                                                                                         |         |                        |                       | Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia.                                                                                                  |                       | región el país en estrecha relación con los comandantes paramilitares?                                                                                      | personas a las cuales el mismo no ha mencionado.                                                                                                                                                                                 |
| 06 - Victimización de miembros de la Unión Patriótica | N/A | 12/08/22 | Versión de Iván Ramírez Quintero | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=eL UxG6KNJoc">https://www.youtube.com/watch?v=eL UxG6KNJoc</a> | 1:12:24 | Debido proceso (29 CN) | Preguntas prohibidas. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. | Iván Ramírez Quintero | Pregunta el magistrado Salazar: ¿Contribuyó usted al surgimiento de las AUC en dicha región el país en estrecha relación con los comandantes paramilitares? | Pregunta repetitiva. En la anterior cuestión se ha puesto en consideración ello, lo cual puede significar una presión para el compareciente.                                                                                     |
| 06 - Victimización de miembros de la Unión Patriótica | N/A | 12/08/22 | Versión de Iván Ramírez Quintero | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=eL UxG6KNJoc">https://www.youtube.com/watch?v=eL UxG6KNJoc</a> | 1:13:30 | Debido proceso (29 CN) | Preguntas prohibidas. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. | Iván Ramírez Quintero | Pregunta el magistrado Salazar: ¿Contribuyó usted al reclutamiento de guerrilleros desmovilizados para ser parte de las AUC?                                | Pregunta capciosa/repetitiva. En el anterior numeral se abordaban dichas cuestiones, además de que este tipo de cuestionamientos no deberían ir hacia miembros de la Fuerza Pública, sino del grupo guerrillero que se menciona. |

|                                                       |     |          |                                  |                                                                                                                               |         |                        |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------|-----|----------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 06 - Victimización de miembros de la Unión Patriótica | N/A | 12/08/22 | Versión de Iván Ramírez Quintero | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=eLUxG6KNJoc">https://www.youtube.com/watch?v=eLUxG6KNJoc</a>                         | 4:07:41 | Debido proceso (29 CN) | Preguntas prohibidas.                         | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. | Iván Ramírez Quintero | Pregunta el magistrado Salazar: ¿Supo algo usted de las bombas que fueron colocadas en la sede del partido Comunista? El compareciente responde, el abogado le hace señas y el magistrado le dice al defensor que lo deje continuar la respuesta. | Pregunta compleja. Por medio de muchas concatenaciones de hechos, el magistrado formula una pregunta que pide al compareciente responda asertivamente.                                               |
| 06 - Victimización de miembros de la Unión Patriótica | N/A | 19/08/22 | Versión de Iván Ramírez Quintero | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=1CZi-khXGTw&amp;t=1160s">https://www.youtube.com/watch?v=1CZi-khXGTw&amp;t=1160s</a> | 1:04:26 | Debido proceso (29 CN) | Vulneración al derecho a la defensa legítima. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. | Iván Ramírez Quintero | El magistrado Salazar pone un "ejemplo hipotético", considerando a Fulano de tal y el modo en que este actúa dentro del ejército.                                                                                                                 | No es el magistrado el llamado a poner ejemplos hipotéticos, mucho menos cuando los mismos pueden comprometer la transparencia del proceso e inclinar lo que se dice a perjudicar una de las partes. |
| 06 - Victimización de miembros de la Unión Patriótica | N/A | 19/08/22 | Versión de Iván Ramírez Quintero | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=1CZi-khXGTw&amp;t=1160s">https://www.youtube.com/watch?v=1CZi-khXGTw&amp;t=1160s</a> | 2:08:20 | Debido proceso (29 CN) | Preguntas prohibidas.                         | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la                                                    | Iván Ramírez Quintero | El magistrado Salazar pregunta si en el batallón Charlie Solano o la Brigada XX se elaboraban listados a personas que se les hacía inteligencia.                                                                                                  | No puede el magistrado preguntar sobre cuestiones que no se han mencionado en la audiencia, mucho menos cuando por la especificidad de la pregunta se puede inducir al error al compareciente.       |



|                                                                                                                        |       |          |                                              |                                                                                                                               |         |                        |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                        |       |          |                                              |                                                                                                                               |         |                        |                                           | igualdad ante los tribunales y cortes de justicia.                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |
| 06 - Victimización de miembros de la Unión Patriótica                                                                  | N/A   | 19/08/22 | Versión de Iván Ramírez Quintero             | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=1CZi-khXGTw&amp;t=1160s">https://www.youtube.com/watch?v=1CZi-khXGTw&amp;t=1160s</a> | 3:48:50 | Debido proceso (29 CN) | Preguntas prohibidas.                     | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. | Iván Ramírez Quintero             | El magistrado Salazar refiere que no deja de ser curioso que las unidades donde él comandaba tenía muchas tareas, y entre ellas, la inteligencia.                                    | El magistrado no puede hacer aseveraciones a modo de pregunta capciosa, o de conjetura que no se ha resuelto, todo debe ser probado en audiencia.                 |
| 03 - Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. 'Falsos positivos' | Huila | 13/06/21 | Versión de Marcos Evangelista Pinto Lizarazo | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=cURdB5bcA3g&amp;t=135s">https://www.youtube.com/watch?v=cURdB5bcA3g&amp;t=135s</a>   | 12:40   | Debido proceso (29 CN) | Preguntas prohibidas.                     | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. | Marcos Evangelista Pinto Lizarazo | El magistrado Ramelli aduce "no entender" y da un ejemplo de una operación lanzada a una banda de atracadores por el hecho de serlo, no siendo muy claro el camino que quiere tocar. | A pesar de que el magistrado puede solicitar una clarificación respecto a lo que se aduce, no es esa la manera más formal o acorde a su posición como magistrado. |
| 03 - Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del                            | Huila | 13/06/21 | Versión de Marcos Evangelista Pinto Lizarazo | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=cURdB5bcA3g&amp;t=135s">https://www.youtube.com/watch?v=cURdB5bcA3g&amp;t=135s</a>   | 1:03:08 | Debido proceso (29 CN) | Vulneración a la presunción de inocencia. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 2 / Art. 11. Declaración Universal de los                                                                                                                                                            | Marcos Evangelista Pinto Lizarazo | El procurador refiere que se vale de una respuesta del compareciente "que pudo haber sido                                                                                            | Sea el magistrado, sea el procurador, o cualquier persona que pregunte al compareciente, debe hacerlo cuidando sus palabras so                                    |

|                                                                                                                        |       |          |                                              |                                                                                                                             |         |                        |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado. 'Falsos positivos'                                                                                             |       |          |                                              |                                                                                                                             |         |                        |                                           | DDHH / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia                                                                                            |                                   | malinterpretada", la que decía que "la orden de operaciones podían tener órdenes ilegales"                                                                                           | pena de no influir con su declaración en el caso mismo.                                                                                                                                                                                            |
| 03 - Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. 'Falsos positivos' | Huila | 13/06/21 | Versión de Marcos Evangelista Pinto Lizarazo | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=cURdB5bcA3g&amp;t=135s">https://www.youtube.com/watch?v=cURdB5bcA3g&amp;t=135s</a> | 1:14:30 | Debido proceso (29 CN) | Vulneración a la presunción de inocencia. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 2 / Art. 11. Declaración Universal de los DDHH / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia | Marcos Evangelista Pinto Lizarazo | El magistrado Ramelli da cuenta de que, para él, es muy curioso y extraño que una banda de atracadores -la que refiere que estaban combatiendo el compareciente-, tenga una granada. | El compareciente se está limitando a declarar lo que se le solicita y tomando como fuente los informes que recibió. Cualquier aseveración por fuera de esos hechos puede tomarse como un juicio a priori (más viniendo de parte de un magistrado). |
| 03 - Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. 'Falsos positivos' | Huila | 13/06/21 | Versión de Marcos Evangelista Pinto Lizarazo | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=cURdB5bcA3g&amp;t=135s">https://www.youtube.com/watch?v=cURdB5bcA3g&amp;t=135s</a> | 1:26:27 | Debido proceso (29 CN) | Otra vulneración                          | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio                                                                                                                | Marcos Evangelista Pinto Lizarazo | Falta de atención. El magistrado Ramelli mira el celular recurrentemente, lo que hace que las preguntas deban ser formuladas por el magistrado auxiliar Martínez.                    | Esta no es la actitud que se espera de un magistrado, mucho menos cuando se está en la selección de preguntas y narración de datos, en la cual se le ve disperso.                                                                                  |

|                                                                                                                        |       |          |                                              |                                                                                                                             |         |                        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                        |       |          |                                              |                                                                                                                             |         |                        |                       | imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia.                                                                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 03 - Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. 'Falsos positivos' | Huila | 13/06/21 | Versión de Marcos Evangelista Pinto Lizarazo | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=cURdB5bcA3g&amp;t=135s">https://www.youtube.com/watch?v=cURdB5bcA3g&amp;t=135s</a> | 1:54:37 | Debido proceso (29 CN) | Preguntas prohibidas. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general Nº 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. | Marcos Evangelista Pinto Lizarazo | El magistrado Ramelli pregunta por una orden de operaciones que el compareciente no podía vislumbrar, puesto que, como demostró, se encontraba en vacaciones.                                                                                                                                                                                     | En muchos momentos tiene el compareciente que resaltar que hubo hechos en los cuales no pudo estar presente por encontrarse en el exterior. Aún así, la magistratura insiste.                                                                                                                                               |
| 03 - Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. 'Falsos positivos' | Huila | 13/06/21 | Versión de Marcos Evangelista Pinto Lizarazo | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=cURdB5bcA3g&amp;t=135s">https://www.youtube.com/watch?v=cURdB5bcA3g&amp;t=135s</a> | 2:09:27 | Debido proceso (29 CN) | Preguntas prohibidas. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general Nº 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. | Marcos Evangelista Pinto Lizarazo | El magistrado Ramelli, después de escenificar una situación y expresar que en el caso: "básicamente acabaron con toda la familia" (situación de una unidad militar que el general ya había mencionado, no era orgánica de la unidad en la que él se encontraba), le pregunta al compareciente que qué tiene que decir sobre eso o "si tiene algún | El magistrado hace una pregunta capciosa al compareciente, señalando la responsabilidad de unos hechos que no eran de una unidad relacionada con el general (hecho que ya había aclarado el general en preguntas anteriores) y luego lo cuestiona sobre si tiene algún comentario al respecto. Violación al debido proceso. |

|                                                                                                                        |       |          |                                              |                                                                                                                             |         |                        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                        |       |          |                                              |                                                                                                                             |         |                        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   | comentario sobre ese tipo de actividades".                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 03 - Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. 'Falsos positivos' | Huila | 13/06/21 | Versión de Marcos Evangelista Pinto Lizarazo | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=cURdB5bcA3g&amp;t=135s">https://www.youtube.com/watch?v=cURdB5bcA3g&amp;t=135s</a> | 3:59:58 | Debido proceso (29 CN) | Preguntas prohibidas. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. | Marcos Evangelista Pinto Lizarazo | Pregunta el magistrado auxiliar de qué modo era posible diferenciar entre la guerra per se y la guerra jurídica.                                                                  | El magistrado auxiliar está asumiendo el hecho de que existía una guerra jurídica, y no un conglomerado de denuncias válidas, como ha recalado en varias veces el compareciente.                                                           |
| 03 - Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. 'Falsos positivos' | Huila | 13/06/21 | Versión de Marcos Evangelista Pinto Lizarazo | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=cURdB5bcA3g&amp;t=135s">https://www.youtube.com/watch?v=cURdB5bcA3g&amp;t=135s</a> | 4:04:41 | Debido proceso (29 CN) | Preguntas prohibidas. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. | Marcos Evangelista Pinto Lizarazo | El magistrado auxiliar Martínez insiste a las repercusiones que puede tener el término "guerra jurídica", refiriendo a las denuncias hechas por la sociedad civil y las víctimas. | El compareciente debe, una vez más, corregir al magistrado y referirle que la guerra jurídica no tenía que ver con lo que él alude, sino con el conflicto que tenían las FFMM por fuera del ámbito de enfrentamiento a fuego con las Farc. |

|                                                                                                                        |           |          |                                                                           |                                                                                                                               |         |                        |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03 - Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. 'Falsos positivos' | Huila     | 13/06/21 | Versión de Marcos Evangelista Pinto Lizarazo                              | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=cURdB5bcA3g&amp;t=135s">https://www.youtube.com/watch?v=cURdB5bcA3g&amp;t=135s</a>   | 4:16:53 | Debido proceso (29 CN) | Preguntas prohibidas.                                         | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia.                                            | Marcos Evangelista Pinto Lizarazo | El magistrado auxiliar Martínez pone palabras en la boca del compareciente, refiriendo que él había mencionado que el Sargento Rodríguez había tenido conductas inadecuadas.                       | El compareciente se defiende diciendo que su método de actuar conforme a las denuncias era en primer momento hablar personalmente con el implicado, de modo que no pudiera prejuzgarse una acción como mala o buena sin su conocimiento.                                                                                           |
| 03 - Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. 'Falsos positivos' | Antioquia | 11/12/24 | Audiencia de aporte de verdad y reconocimiento de responsabilidad - Afeur | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=LbABszHib60&amp;t=1630s">https://www.youtube.com/watch?v=LbABszHib60&amp;t=1630s</a> | 37:09   | Debido proceso (29 CN) | Vulneración a la presunción de inocencia.                     | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 2 / Art. 11. Declaración Universal de los DDHH / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia | AFEUR                             | El magistrado Díaz refiere que, antes de empezar la audiencia, debe hacerse un acto restaurativo/conmemorativo que de cuenta de lo que se referirá en la audiencia, dirigido por algunas víctimas. | No es muy perceptible qué tan transparente puede ser que, en la primera media hora de una audiencia de casi once horas, se dedique desde el inicio un homenaje que señale directamente a los comparecientes que no se encuentran presentes en las sesiones y exalte del mismo modo a una de las partes, en este caso, las víctimas |
| 03 - Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. 'Falsos positivos' | Antioquia | 11/12/24 | Audiencia de aporte de verdad y reconocimiento de responsabilidad - Afeur | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=LbABszHib60&amp;t=1630s">https://www.youtube.com/watch?v=LbABszHib60&amp;t=1630s</a> | 41:53   | Debido proceso (29 CN) | Evidencia de falta de imparcialidad hacia los comparecientes. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 1. / Art. 10. Declaración Universal de los DDHH / Art. 8 Convención Americana sobre                                                                                                                                                             | AFEUR                             | El magistrado Díaz da cuenta que ese tipo de actos son los que "dan valor a lo que hace la JEP" en tratar de dignificar a las víctimas en sus intervenciones.                                      | Como ya se ha mencionado, eso puede confluir en una percepción a priori de lo que se va a tratar en la audiencia, más si reciben una apreciación por parte del magistrado Díaz, que es el principal.                                                                                                                               |

|                                                                                                                        |           |          |                                                                           |                                                                                                                               |         |                        |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                        |           |          |                                                                           |                                                                                                                               |         |                        |                                           | Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia.                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 03 - Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. 'Falsos positivos' | Antioquia | 11/12/24 | Audiencia de aporte de verdad y reconocimiento de responsabilidad - Afeur | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=LbABszHib60&amp;t=1630s">https://www.youtube.com/watch?v=LbABszHib60&amp;t=1630s</a> | 1:19:01 | Debido proceso (29 CN) | Vulneración a la presunción de inocencia. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 2 / Art. 11. Declaración Universal de los DDHH / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia | AFEUR | Se presenta un video, por parte del grupo de las comunicaciones de la JEP, que da "contexto" de lo que va a ser tocado en la audiencia. Ello solicitado por el magistrado Díaz.                              | En una audiencia y en un proceso dialógico, no puede antes del mismo disponerse un video que, peor aún, por parte de la misma jurisdicción, señala a gran parte de las comparecientes, entre esos, muchos que hacen parte de ese Subcaso pero no tienen ninguna vocación de participación en la audiencia. |
| 03 - Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. 'Falsos positivos' | Antioquia | 11/12/24 | Audiencia de aporte de verdad y reconocimiento de responsabilidad - Afeur | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=LbABszHib60&amp;t=1630s">https://www.youtube.com/watch?v=LbABszHib60&amp;t=1630s</a> | 1:36:03 | Debido proceso (29 CN) | Vulneración a la presunción de inocencia. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 2 / Art. 11. Declaración Universal de los DDHH / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El                                                                                        | AFEUR | El magistrado Díaz da espacio al abogado Arboleda para un informe de análisis de investigación de patrones macrocriminales, arguyendo que dicho informe había sido establecido por reglamentación de la JEP. | Si bien lo dispuesto por el señor Arboleda es una presentación solicitada por el magistrado, el mismo va en contravía con los principios de presunción de inocencia, pues resalta en hechos que ahí buscan ser probados o atribuidos.                                                                      |

|                                                                                                                        |           |          |                                                                           |                                                                                                                               |         |                        |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                        |           |          |                                                                           |                                                                                                                               |         |                        |                                                               | derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 03 - Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. 'Falsos positivos' | Antioquia | 11/12/24 | Audiencia de aporte de verdad y reconocimiento de responsabilidad - Afeur | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=LbABszHib60&amp;t=1630s">https://www.youtube.com/watch?v=LbABszHib60&amp;t=1630s</a> | 6:30:01 | Debido proceso (29 CN) | Evidencia de falta de imparcialidad hacia los comparecientes. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 1. / Art. 10. Declaración Universal de los DDHH / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. | AFEUR | El magistrado Díaz le pregunta al compareciente que a qué se refiere con "esto y esto" (como él lo menciona), instándolo a que sea más claro.                                           | Por una vez, la magistratura llama la atención al compareciente para que sea claro en su información, sin embargo, el llamado no deja de ser superficial porque la versión libre debe ofrecer contenido preciso, y más si este señor (Lozano), con su versión, está afectando de algún modo a otros comparecientes convocados en el subcaso Antioquia.                                                               |
| 03 - Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. 'Falsos positivos' | Antioquia | 11/12/24 | Audiencia de aporte de verdad y reconocimiento de responsabilidad - Afeur | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=LbABszHib60&amp;t=1630s">https://www.youtube.com/watch?v=LbABszHib60&amp;t=1630s</a> | 7:34:35 | Debido proceso (29 CN) | Preguntas prohibidas.                                         | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia.                                              | AFEUR | El miembro del Ministerio Público, de apellido Salamanca, refiere varias preguntas que el compareciente ya respondió, inclusive interrumpiéndole y señalándole que es un inconsistente. | Por primera vez, el Ministerio Público parece notar que muchos comparecientes admitieron responsabilidad y que cumplen con un régimen de condicionalidad, no están diciendo la verdad. Por el contrario, tal y como lo dice el procurador, sus versiones son inconsistentes e incluso contradicen lo dicho a lo largo de los años. Mas esto no es suficiente, porque la magistratura no toma cartas en dicho asunto. |

|                                                                                                                        |           |          |                                                                           |                                                                                                                               |         |                        |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03 - Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. 'Falsos positivos' | Antioquia | 11/12/24 | Audiencia de aporte de verdad y reconocimiento de responsabilidad - Afeur | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=LbABszHib60&amp;t=1630s">https://www.youtube.com/watch?v=LbABszHib60&amp;t=1630s</a> | 7:48:44 | Debido proceso (29 CN) | Preguntas prohibidas.                     | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia.                                            | AFEUR | La madre de la víctima enfatiza lo dispuesto por el Ministerio Público, refiriendo que hay inconsistencias en el testimonio, atizada por este último. | De nuevo, se observan inconsistencias frente a lo pronunciado por comparecientes que admitieron responsabilidad y cumplen un régimen de condicionalidad y por ello las víctimas. Pese a ello, la magistratura se abstiene de tomar decisiones para garantizar los derechos de las víctimas y otros comparecientes que no están en la audiencia pero hacen parte del subcaso Antioquia y se ven afectados por las mentiras del compareciente Lozano. |
| 03 - Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. 'Falsos positivos' | Antioquia | 11/12/24 | Audiencia de aporte de verdad y reconocimiento de responsabilidad - Afeur | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=LbABszHib60&amp;t=1630s">https://www.youtube.com/watch?v=LbABszHib60&amp;t=1630s</a> | 9:02:19 | Debido proceso (29 CN) | Vulneración a la presunción de inocencia. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 2 / Art. 11. Declaración Universal de los DDHH / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia | AFEUR | El magistrado Díaz interrumpe al compareciente Romero para "aclarar cosas", después de que este lleve casi 10 minutos testificando.                   | Se puede vislumbrar cómo, inclusive por parte del magistrado, existe una duda razonable hacia lo que enuncia el compareciente Romero. No es esta la primera vez que ocurre, ni tampoco la primera persona que le recrimina que dé cuenta de la veracidad de su testimonio.                                                                                                                                                                          |



|                                                                                                                        |           |          |                                                                           |                                                                                                                                 |          |                        |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03 - Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. 'Falsos positivos' | Antioquia | 11/12/24 | Audiencia de aporte de verdad y reconocimiento de responsabilidad - Afeur | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=LbABszHib60&amp;t=1630s">https://www.youtube.com/watch?v=LbABszHib60&amp;t=1630s</a>   | 10:27:39 | Debido proceso (29 CN) | Vulneración a la presunción de inocencia. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 2 / Art. 11. Declaración Universal de los DDHH / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia | AFEUR | El procurador Salamanca, en su instante para preguntar por última vez, recalca en preguntas ya hechas que ya han sido respondidas por los distintos comparecientes.                        | No es la primera vez -ni en esta audiencia ni en otra- que el procurador toma facultades que le son impropias, así como sembrar semillas de duda de cuestiones que habían sido resueltas, algo que no conviene ni a la audiencia ni al sistema. |
| 03 - Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. 'Falsos positivos' | Antioquia | 12/12/24 | Audiencia de aporte de verdad y reconocimiento de responsabilidad - Afeur | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=G2owXW1onz0&amp;t=24473s">https://www.youtube.com/watch?v=G2owXW1onz0&amp;t=24473s</a> | 0:30     | Debido proceso (29 CN) | Vulneración a la presunción de inocencia. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 2 / Art. 11. Declaración Universal de los DDHH / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia | AFEUR | El magistrado Díaz hace una fuerte recalación en que los comparecientes son aquellos obligados a dar la verdad y, de ese modo, ir moldeando los casos sin que "haya sorpresas para nadie". | Esto está claramente direccionado a los comparecientes que han dado un testimonio "flexible". Entre ellos, los comparecientes Lozano y Romero, que han entregado versiones que parecen en cierto modo rayar con la invención.                   |

|                                                                                                                        |           |          |                                                                           |                                                                                                                                 |         |                        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03 - Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. 'Falsos positivos' | Antioquia | 12/12/24 | Audiencia de aporte de verdad y reconocimiento de responsabilidad - Afeur | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=G2owXW1onz0&amp;t=24473s">https://www.youtube.com/watch?v=G2owXW1onz0&amp;t=24473s</a> | 16:00   | Debido proceso (29 CN) | Preguntas prohibidas. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. | AFEUR | El mismo magistrado pregunta al compareciente Gerardo Hernández: ¿Y usted entiende que ese resultado operacional, qué es? Y el compareciente termina la frase con: un asesinato. | Esta cuestión de completar frases preconcebidas va en contra de la presunción de inocencia, además de representar una pregunta prohibida, por capciosa.                                                                                                                                                                                           |
| 03 - Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. 'Falsos positivos' | Antioquia | 12/12/24 | Audiencia de aporte de verdad y reconocimiento de responsabilidad - Afeur | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=G2owXW1onz0&amp;t=24473s">https://www.youtube.com/watch?v=G2owXW1onz0&amp;t=24473s</a> | 26:50   | Debido proceso (29 CN) | Preguntas prohibidas. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. | AFEUR | El magistrado Díaz le pregunta al mismo compareciente si el lugar donde asesinaron al señor Robinson López era un lugar abierto.                                                 | A pesar de que es un hecho que se evaluará en la audiencia, el magistrado da los mismos como ciertos per se.                                                                                                                                                                                                                                      |
| 03 - Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. 'Falsos positivos' | Antioquia | 12/12/24 | Audiencia de aporte de verdad y reconocimiento de responsabilidad - Afeur | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=G2owXW1onz0&amp;t=24473s">https://www.youtube.com/watch?v=G2owXW1onz0&amp;t=24473s</a> | 1:14:30 | Debido proceso (29 CN) | Preguntas prohibidas. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los                                  | AFEUR | El procurador Salamanca pregunta cuál era el nombre de los demás conductores, aún siendo algo que insistentemente se ha dicho.                                                   | Esto denota que el magistrado no tiene plena confianza en lo dicho por los comparecientes, aún más, que duda hasta de los hechos que se han tenido que repetir. El compareciente Lozano, específicamente, arguye que ya ha repetido las cosas, ante la incredulidad del magistrado que se ve en la tarea de repetirle las preguntas y cuestionar. |

|                                                                                                                        |           |          |                                                                           |                                                                                                                                 |         |                        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                        |           |          |                                                                           |                                                                                                                                 |         |                        |                       | tribunales y cortes de justicia.                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                           |
| 03 - Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. 'Falsos positivos' | Antioquia | 12/12/24 | Audiencia de aporte de verdad y reconocimiento de responsabilidad - Afeur | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=G2owXW1onz0&amp;t=24473s">https://www.youtube.com/watch?v=G2owXW1onz0&amp;t=24473s</a> | 3:02:15 | Debido proceso (29 CN) | Preguntas prohibidas. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. | AFEUR | Después de muchas insistencias, el magistrado preguntó si hubo por el hecho en cuestión investigación por la justicia penal militar al compareciente Zapata si este había sido investigado, hasta que este finalmente aceptó que esa información era la primera vez que la suministraba. | Siendo una audiencia de aporte de la verdad, se esperaría que una jurisdicción como la JEP ya tenga conocimiento de dichos antecedentes. El desconocerlos puede implicar una autoincriminación para con el compareciente. |
| 03 - Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. 'Falsos positivos' | Antioquia | 12/12/24 | Audiencia de aporte de verdad y reconocimiento de responsabilidad - Afeur | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=G2owXW1onz0&amp;t=24473s">https://www.youtube.com/watch?v=G2owXW1onz0&amp;t=24473s</a> | 3:15:35 | Debido proceso (29 CN) | Preguntas prohibidas. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. | AFEUR | El magistrado Díaz pregunta si todo el conocimiento que el compareciente tenía era conocido por el capitán Salamanca o se le había comentado anteriormente.                                                                                                                              | Ello puede implicar, a pesar de que se esté bajo gravedad de juramento, implicar a una persona que no esté presente y por ende puede terminar por afectar la declaración.                                                 |

|                                                                                                                        |           |          |                                                                           |                                                                                                                                 |         |                        |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03 - Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. 'Falsos positivos' | Antioquia | 12/12/24 | Audiencia de aporte de verdad y reconocimiento de responsabilidad - Afeur | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=G2owXW1onz0&amp;t=24473s">https://www.youtube.com/watch?v=G2owXW1onz0&amp;t=24473s</a> | 6:02:48 | Debido proceso (29 CN) | Evidencia de falta de imparcialidad hacia los comparecientes. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 1. / Art. 10. Declaración Universal de los DDHH / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. | AFEUR | Preguntando y mirando el celular, el magistrado Díaz parece interesado más en lo que ve en su celular que en lo que realmente pasa.                                                                                           | Esto puede afectar el principio de transparencia y equidad, ya que no es la disposición que se espera de un magistrado.                                                                   |
| 03 - Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. 'Falsos positivos' | Antioquia | 12/12/24 | Audiencia de aporte de verdad y reconocimiento de responsabilidad - Afeur | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=G2owXW1onz0&amp;t=24473s">https://www.youtube.com/watch?v=G2owXW1onz0&amp;t=24473s</a> | 8:01:09 | Debido proceso (29 CN) | Preguntas prohibidas.                                         | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia.                                              | AFEUR | Pregunta el magistrado Díaz que, en razón del testimonio que decía que "maltrataban pero se les respetaban sus derechos" si a la persona se le respetaba los derechos o si se quería impedir la investigación de esos hechos. | Pregunta capciosa. El magistrado está poniendo un falso dilema en el cual el compareciente debe elegir y, en ambos, incriminarse.                                                         |
| 03 - Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. 'Falsos positivos' | Antioquia | 13/12/24 | Audiencia de aporte de verdad y reconocimiento de responsabilidad - Afeur | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=loOcqDe1bLs">https://www.youtube.com/watch?v=loOcqDe1bLs</a>                           | 39:50   | Debido proceso (29 CN) | Preguntas prohibidas.                                         | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 :                                                                                                                                                      | AFEUR | El compareciente Pozo se encuentra dando su versión, cuando se ve enfrentado por las preguntas insistentes del magistrado, que incluso le pregunta                                                                            | Es tan informal la forma en como interviene el magistrado, que el mismo compareciente le tiene que indicar que "esos datos se los debe preguntar, individualmente, a cada compareciente". |

|                                                                                                                        |           |          |                                                                           |                                                                                                       |         |                        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                        |           |          |                                                                           |                                                                                                       |         |                        |                       | Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia.                                                                                                                                               |       | por cómo había sido el modo de disparar de los otros compareciente.                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 03 - Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. 'Falsos positivos' | Antioquia | 13/12/24 | Audiencia de aporte de verdad y reconocimiento de responsabilidad - Afeur | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=loOcQDe1bLs">https://www.youtube.com/watch?v=loOcQDe1bLs</a> | 1:33:03 | Debido proceso (29 CN) | Preguntas prohibidas. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. | AFEUR | El magistrado Díaz encamina todas sus preguntas a que el compareciente Valencia desemboque en el tema de los falsos positivos.                                                                                               | Pregunta capciosa. El crear un sistema de preguntas para que termine en que el compareciente hable de un tema es prohibido e implica una inequidad.                                                                                                                               |
| 03 - Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. 'Falsos positivos' | Antioquia | 13/12/24 | Audiencia de aporte de verdad y reconocimiento de responsabilidad - Afeur | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=loOcQDe1bLs">https://www.youtube.com/watch?v=loOcQDe1bLs</a> | 2:09:53 | Debido proceso (29 CN) | Preguntas prohibidas. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. | AFEUR | El procurador Salamanca pregunta a todos los comparecientes (en especial al compareciente Valencia) si él o sus colegas reunían alguna condición especial que les hiciese dignos de ser "miembros fundadores" de las Afeur". | Pregunta capciosa. Como se espera, el compareciente Valencia le responde que esas disposiciones fueron hechas al azar, y que él o quienes lo secundaron ninguna condición especial tienen. Ello sería seguir los mismos patrones que tanto se han criticado (macrocriminalmente). |
| 03 - Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del                            | Antioquia | 13/12/24 | Audiencia de aporte de verdad y reconocimiento de                         | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=loOcQDe1bLs">https://www.youtube.com/watch?v=loOcQDe1bLs</a> | 2:10:10 | Debido proceso (29 CN) | Preguntas prohibidas. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos                                                                                                                                                      | AFEUR | El procurador Salamanca continúa, y pregunta a qué unidad militar pertenecía                                                                                                                                                 | Pregunta improcedente. Se está introduciendo temáticas de tiempo y lugar diferentes que no están tratándose en la audiencia, lo que puede llevar a graves violaciones                                                                                                             |

|                                                                                                                        |           |          |                                                                           |                                                                                                       |         |                        |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado. 'Falsos positivos'                                                                                             |           |          | responsabilidad - Afeur                                                   |                                                                                                       |         |                        |                                                               | Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia.                                                                                                                                               |       | Valencia cuando participó en la Operación Orión, lo que genera la intervención de la abogada, que declara la pregunta improcedente.                                           | procedimentales. Por eso, el magistrado Díaz da la razón a la abogada defensora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 03 - Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. 'Falsos positivos' | Antioquia | 13/12/24 | Audiencia de aporte de verdad y reconocimiento de responsabilidad - Afeur | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=loOcqDe1bLs">https://www.youtube.com/watch?v=loOcqDe1bLs</a> | 2:13:13 | Debido proceso (29 CN) | Evidencia de falta de imparcialidad hacia los comparecientes. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 1. / Art. 10. Declaración Universal de los DDHH / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. | AFEUR | Continúa en su intervención el procurador Salamanca, disponiendo que "no aceptará el Ministerio que sigan tratándose las muertes como 'bajas'", ya que eso es revictimizante. | Pese a que la intención de la Procuraduría es otra frente al concepto de baja, su intervención muestra lo que muchos comparecientes han dicho del macrocaso 03, que "baja" es un concepto doctrinal y legal que abarca capturados, muertos y desmovilizados, es decir, que lo ilegal fue el homicidio de personas y no un resultado operacional amparado por la ley en los casos que fueron resultados legales. |
| 03 - Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. 'Falsos positivos' | Antioquia | 13/12/24 | Audiencia de aporte de verdad y reconocimiento de responsabilidad - Afeur | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=loOcqDe1bLs">https://www.youtube.com/watch?v=loOcqDe1bLs</a> | 2:22:28 | Debido proceso (29 CN) | Vulneración a la presunción de inocencia.                     | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 2 / Art. 11. Declaración Universal de los DDHH / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio                                                                      | AFEUR | Después de tanto insistir, el procurador Salamanca se refiere a dichas muertes como "bajas".                                                                                  | De todas maneras, el procurador incurre en el error de hacer un mal uso del vocablo bajas, pues una cosa es en su sentido doctrinal y legal y otra en el asesinato cometido por algunas personas. Aquí se resalta que, inclusive, 20 años después, agentes del ministerio público que deberían conocer doctrinalmente los conceptos (como baja) también incurren en errores de comprensión.                     |

|                                                                                                                        |           |          |                                                                           |                                                                                                       |         |                        |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                        |           |          |                                                                           |                                                                                                       |         |                        |                                           | imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 03 - Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. 'Falsos positivos' | Antioquia | 13/12/24 | Audiencia de aporte de verdad y reconocimiento de responsabilidad - Afeur | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=loOcQDe1bLs">https://www.youtube.com/watch?v=loOcQDe1bLs</a> | 3:25:05 | Debido proceso (29 CN) | Vulneración a la presunción de inocencia. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 2 / Art. 11. Declaración Universal de los DDHH / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia | AFEUR | El compareciente Lozano tiene que repetir lo que ha dicho al magistrado Díaz, que se disculpa por la repetición. | Como ya se ha mencionado, parece que dicha incredulidad del magistrado se traduce en el hecho de que los comparecientes no han dado un testimonio del todo fiable. Es posible verlo en las expresiones del magistrado y en la duda misma del compareciente al afirmar. |
| 03 - Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. 'Falsos positivos' | Antioquia | 13/12/24 | Audiencia de aporte de verdad y reconocimiento de responsabilidad - Afeur | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=loOcQDe1bLs">https://www.youtube.com/watch?v=loOcQDe1bLs</a> | 3:47:20 | Debido proceso (29 CN) | Vulneración a la presunción de inocencia. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 2 / Art. 11. Declaración Universal de los DDHH / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los                                 | AFEUR | El compareciente Lozano, de nuevo, insiste en que ha tenido que repetir muchas cosas que ya se han dicho.        | Se repite lo anterior. El nerviosismo y la duda con que acoge el compareciente las preguntas de confirmación del magistrado pueden dar cuenta de su falsedad.                                                                                                          |

|                                                                                                                        |           |          |                                                                           |                                                                                                       |         |                        |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                        |           |          |                                                                           |                                                                                                       |         |                        |                                           | tribunales y cortes de justicia                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |
| 03 - Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. 'Falsos positivos' | Antioquia | 13/12/24 | Audiencia de aporte de verdad y reconocimiento de responsabilidad - Afeur | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=loOcQDe1bLs">https://www.youtube.com/watch?v=loOcQDe1bLs</a> | 4:54:12 | Debido proceso (29 CN) | Vulneración a la presunción de inocencia. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 2 / Art. 11. Declaración Universal de los DDHH / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia | AFEUR | La magistrada auxiliar Ordoñez pregunta cada cuánto vestían de armados a civiles para hacerlos pasar por combatientes.                                      | Pregunta sugestiva. El aceptarla conlleva a dar cuenta de muchos hechos de los que no se han considerado total o pormenorizadamente en la audiencia.                             |
| 03 - Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. 'Falsos positivos' | Antioquia | 13/12/24 | Audiencia de aporte de verdad y reconocimiento de responsabilidad - Afeur | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=loOcQDe1bLs">https://www.youtube.com/watch?v=loOcQDe1bLs</a> | 6:55:48 | Debido proceso (29 CN) | Preguntas prohibidas.                     | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia.                                            | AFEUR | A pesar de el tiempo y las preguntas del procurador Salamanca, el magistrado insiste en cuestionar a los comparecientes en la última parte de la audiencia. | El procurador asimismo ha referido en múltiples ocasiones las intervenciones erradas o contradictorias de los comparecientes Lozano y Romero, y de ello da cuenta al magistrado. |



|                                                                                                                        |           |          |                                                                           |                                                                                                       |         |                        |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03 - Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. 'Falsos positivos' | Antioquia | 13/12/24 | Audiencia de aporte de verdad y reconocimiento de responsabilidad - Afeur | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=loOcQDe1bLs">https://www.youtube.com/watch?v=loOcQDe1bLs</a> | 7:01:45 | Debido proceso (29 CN) | Preguntas prohibidas.                     | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia.                                            | AFEUR | El magistrado Díaz, que lleva el control de la audiencia, remite que se hará una "ronda de aceptación de responsabilidad", como se ha hecho en los anteriores 8 casos.                                            | Esto parece exceder las facultades del magistrado como juez, ya que una ronda determinada especialmente para ello puede desembocar en culpabilidades no probadas o coercionadas.                                                                                                                     |
| 03 - Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. 'Falsos positivos' | Antioquia | 13/12/24 | Audiencia de aporte de verdad y reconocimiento de responsabilidad - Afeur | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=loOcQDe1bLs">https://www.youtube.com/watch?v=loOcQDe1bLs</a> | 7:10:06 | Debido proceso (29 CN) | Vulneración a la presunción de inocencia. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 2 / Art. 11. Declaración Universal de los DDHH / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia | AFEUR | Se le da un espacio al señor Raúl Alfonso, para que hable de los modos de restauración que se ha aplicado en la JEP sectorialmente. Lo hace junto con la defensa civil, y se refiere al magistrado por su nombre. | Este espacio que le otorgan al proyecto de restauración parece vulnerar la presunción de inocencia en el sentido en que dan cuenta de una culpabilidad aún no habiendo un daño determinado por la JEP o una sentencia en firme que lo determine, El tiempo que le dedican, por lo mismo, es absurdo. |
| 03 - Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. 'Falsos positivos' | Antioquia | 13/12/24 | Audiencia de aporte de verdad y reconocimiento de responsabilidad - Afeur | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=loOcQDe1bLs">https://www.youtube.com/watch?v=loOcQDe1bLs</a> | 7:25:49 | Debido proceso (29 CN) | Vulneración a la presunción de inocencia. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 2 / Art. 11. Declaración Universal de los DDHH / Art. 8 Convención Americana sobre                                                                                                                                                              | AFEUR | Se le da la palabra al señor Nieto, representante de la Defensa Civil, para que de un exordio sobre los propios TOAR, sobre las restauraciones y "educaciones"                                                    | Tal como la intervención anterior, no se nota muy bien cuál es teleológicamente el propósito de tomar casi media hora o más de la audiencia para dar proselitismo a los TOAR. Más aún, cuando no se ha determinado                                                                                   |

|                                                                                                                        |           |          |                                                                           |                                                                                                       |         |                        |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                        |           |          |                                                                           |                                                                                                       |         |                        |                                                                                              | Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia                                                                                                      |       | sobre las comunidades y su conocimiento de riesgo.                                                                                                                | responsabilidad de los comparecientes en cuestión.                                                                                                                                                                                            |
| 03 - Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. 'Falsos positivos' | Antioquia | 13/12/24 | Audiencia de aporte de verdad y reconocimiento de responsabilidad - Afeur | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=loOcQDe1bLs">https://www.youtube.com/watch?v=loOcQDe1bLs</a> | 7:45:44 | Debido proceso (29 CN) | Vulneración al derecho de contradicción de la prueba, diferente a contrainterrogar testigos. | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 3. / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia.             | AFEUR | Los comparecientes son requeridos para que enuncien qué han hecho en cuanto a las restauraciones, debiendo de ello hacer una pequeña presentación.                | No puede tornarse la discusión hacia una disposición a futuro de la restauración si aún no hay sentencia.                                                                                                                                     |
| 03 - Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. 'Falsos positivos' | Antioquia | 13/12/24 | Audiencia de aporte de verdad y reconocimiento de responsabilidad - Afeur | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=loOcQDe1bLs">https://www.youtube.com/watch?v=loOcQDe1bLs</a> | 8:29>45 | Debido proceso (29 CN) | Evidencia de falta de imparcialidad hacia los comparecientes.                                | Art. 14 Pacto I. de DD Civiles y Políticos. Inc. 1. / Art. 10. Declaración Universal de los DDHH / Art. 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) / Observación general N° 32 : Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los | AFEUR | Se le da espacio a una de las directoras de la casa de la memoria, para que esta haga proselitismo de la misma y de la JEP como un mecanismo de autorreplicación. | La JEP no debería tomarse las audiencias para hacer publicidad de sus mismas labores, ya que es la justicia misma por medio de sentencias y atribuciones las que deben hablar por la jurisdicción, más que los detalles que acá se presentan. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  | tribunales y cortes<br>de justicia. |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------|--|--|--|

**ONG HIJOS DE LOS HÉROES COL**

**@hijosdelosheroescol**

**Septiembre 2025**

